課程名稱：民法民法08

00:00:07 - 00:00:11
好,那我們接下來講到就是第三人詐欺的問題,那第三人詐欺,它算是一個蠻常考的問題,因為畢竟在意識裡面選擇題的設計上,常常出現一些第三人的部分。

00:00:20 - 00:00:23
那其實它的邏輯是這樣子,說這個甲,他是表意人。

00:00:23 - 00:00:28
那表意人他因為被丙這個第三人詐欺。

00:00:28 - 00:00:32
好,那丙詐欺甲,所以丙是第三人。

00:00:32 - 00:00:35
丙詐欺甲之後,那甲去跟乙做一個法律行為。

00:00:35 - 00:00:36
所以這是相對的。

00:00:37 - 00:00:41
假設說這個甲跟乙，因為被詐欺，而訂立一個買賣契約。

00:00:41 - 00:00:50
那現在我們要思考到一個問題，就是說，如果我們讓甲可以想撤銷就撤銷，這個其實會影響到什麼，影響到乙。

00:00:50 - 00:00:53
因為我們在法律上我們就要權衡一件事情，就說。

00:00:53 - 00:00:57
這個表意人跟相對人這兩個，其實都有被保護的價值。

00:00:57 - 00:01:00
像表意人，我們要去保護他的表意自由。

00:01:00 - 00:01:02
相對人要去保護他的交易安全。

00:01:02 - 00:01:04
尤其在這一件，相對人什麼都沒做，對不對？

00:01:04 - 00:01:07
他並不是一個詐欺的行為人。

00:01:07 - 00:01:08
詐欺是由第三人為之。

00:01:08 - 00:01:11
所以我們一般來講,如果是相對人詐欺。

00:01:11 - 00:01:13
那已沒有保護必要。

00:01:13 - 00:01:14
假設就對了。

00:01:14 - 00:01:15
你想測就可以測,沒有問題。

00:01:16 - 00:01:18
但是如果說這個詐欺是由第三人所為者,不是相對人做的。

00:01:19 - 00:01:22
那你今天對於相對人的交易安全，在法律上

00:01:23 - 00:01:24
我們要怎麼樣去保護？

00:01:24 - 00:01:26
這個也是要去思考的一個問題。

00:01:27 - 00:01:30
所以這裡就涉及到就說，有關於這個假的表意自由。

00:01:33 - 00:01:35
假的表意自由。

00:01:35 - 00:01:36
跟乙的交易安全。

00:01:36 - 00:01:38
這兩者之間，我們要怎麼樣去權衡？

00:01:39 - 00:01:41
那我們就要去思考就說，那在什麼樣的情況下去撤銷，

00:01:43 - 00:01:44
還算合理一點，那我們就想說啊，

00:01:45 - 00:01:50
如果以這個相對人對於乙的詐欺，他明知或可得而知的情況。

00:01:51 - 00:01:55
也就是說，對於這一個詐欺行為，他是明知或可得而知。

00:01:57 - 00:01:59
那代表說，以在這裡他是故意的。

00:02:00 - 00:02:02
或者至少他是善意但有過失。

00:02:02 - 00:02:05
在這樣的一個情況底下，我們才讓甲去撤銷。

00:02:05 - 00:02:09
那反之，如果乙在這個情況底下，他完全不知情。

00:02:09 - 00:02:12
那甲就不能依92條的規定來撤銷,

00:02:12 - 00:02:16
也就是我們的天平，它在於說乙不知情的時候，

00:02:16 - 00:02:19
在乙不知情的時候，天平倒向乙的交易安全，

00:02:19 - 00:02:22
因為乙在這裡，他有值得被保護的必要，

00:02:22 - 00:02:24
所以這時候甲不能撤銷。

00:02:24 - 00:02:26
但如果乙明知或可得而知,

00:02:26 - 00:02:28
那天平就會倒向甲這個地方,

00:02:28 - 00:02:31
認為說甲在這裡是可以撤銷的,

00:02:31 - 00:02:33
所以民法的92條的一項但書,

00:02:33 - 00:02:39
他其實在處理的問題就在於說，當詐欺係由這個第三人為之的時候,

00:02:40 - 00:02:43
那以相對人明知或可得而知者為限

00:02:43 - 00:02:44
那表意人才可以撤銷

00:02:45 - 00:02:48
主要就是因為你必須要去兼顧到乙的交易安全

00:02:48 - 00:02:52
就甲的表意自由跟乙的交易安全，這兩者其實都很重要。

00:02:52 - 00:02:57
那我們再來看看到就是說，在第三人詐欺裡面，最常看到的案例其實是這個樣子。

00:02:57 - 00:03:21
這個丙現在

00:03:21 - 00:03:40
詐欺甲。

00:03:40 - 00:03:44
那丙呢，它是乙的銷售業務。

00:03:47 - 00:03:48
那這個乙是車商。

00:03:51 - 00:03:55
假設說這個有一臺A車，它是事故車。

00:03:55 - 00:03:57
這個A車是事故車，它不是原廠件。

00:03:57 - 00:03:58
它可能修過。

00:03:58 - 00:04:00
好，那現在這個A車啊，

00:04:00 - 00:04:00
才能撤銷嘛。

00:04:01 - 00:04:03
那如果以完全不知情，那是無法撤銷的。

00:04:03 - 00:04:04
是文義解釋。

00:04:04 - 00:04:07
可是我們剛剛一直講到，這個法條的目的，

00:04:07 - 00:04:12
在於假的表意自由跟乙的交易安全中間去找到一個平衡點，

00:04:12 - 00:04:15
也就是說，當乙有被保護必要的時候，

00:04:15 - 00:04:17
當乙有被保護必要的時候，

00:04:17 - 00:04:20
我們才會去限制假的撤銷權。

00:04:20 - 00:04:22
那如果乙沒有被保護的必要時,

00:04:22 - 00:04:23
那甲還是可以撤銷,

00:04:23 - 00:04:26
因為我們在兩者之間要找到一個平衡,

00:04:26 - 00:04:28
所以通說會認為在本件當中,

00:04:28 - 00:04:30
如果丙是乙的義務,

00:04:30 - 00:04:35
如果丙是乙的業務，代表乙藉由丙擴大活動範圍，並藉此獲取利益。

00:04:36 - 00:04:38
那如果乙跟丙有這一層關係存在的話，

00:04:39 - 00:04:45
那讓乙來承擔丙詐欺的風險，比讓甲承擔丙詐欺的風險更為合理，

00:04:45 - 00:04:46
畢竟那是你派來的。

00:04:47 - 00:04:49
那既然是你派來的人，風險由你來承擔。

00:04:49 - 00:04:52
所以這時候乙，他就沒有被保護的必要。

00:04:52 - 00:04:59
因此呢，讓甲在這種情況底下，可以依92條的規定撤銷意思表示，其實才會比較合理。

00:04:59 - 00:05:12
所以這種情況學者說，

00:05:12 - 00:05:31
我們把92條第一項但書怎麼樣，

00:05:31 - 00:05:45
做一個目的性限縮解釋。

00:05:46 - 00:05:47
什麼叫目的性限縮？

00:05:48 - 00:05:49
就是所謂的第三人。

00:05:50 - 00:05:56
所謂第三人，在解釋上不包括相對人用以締約的履行輔助人在內。

00:05:56 - 00:05:59
如果今天是以用以締約的輔助人，

00:05:59 - 00:06:00
以用以締約的代理人，

00:06:00 - 00:06:02
回到92條的一項本文，那假在這個情況底下，隨時都可以撤銷。所以你可以去注意到就是說，在民法的這一個92條的一項但書裡面，它其實背後的法律目的，在於說我們要去保護乙的交易安全，所以我們要去限制假的表意自由，站在保護乙的交易安全這個前提下，去限制假的表意自由。那如果說乙的交易安全沒有被保護必要，那就沒有適用92條一項但書的必要。所以92條一項但書做一個目的性限縮，認為說如果第三人是乙的代理人或使用人時，因為乙沒有被保護必要，所以排除92條一項但書的適用，回歸92條本文。那結果會變成說，在這樣的情況底下，那假就仍然可以撤銷，不管乙知不知情。那這個案例，基本上就是大概選擇題，每兩年就會跑出來一次，它很常見，它這很基本的考點，不難啦，這不是什麼很難的東西，它就很常考，考試的時候只要你看到第三人詐欺，務必，要稍微注意一下。好，那接下來，我們來看到就是有關於說這個民法92條的法律效果，那還有它的這個除斥期間，還有對善意第三人的一個保護問題。那其實我們一般來講，就是說，這個假，如果說他今天，被詐欺，就我們以體系來說，這個被詐欺的意思表示，那它的這個要件裡面，第一個我們講過，就是他，他必須要有一個被詐欺的事實，然後再來第二個，他必須要因果關係，然後第三個，我們講到是第三人詐欺的問題，然後接下來我們會看到除斥期間，我們除可以先講，那這個除斥期間呢，它是分成兩階段的，也就是說在93條裡面，他對於這一個被詐欺意思表示，如果你要去撤銷的話，它的除斥期間是從你發現被詐欺之後，經過兩年間不行使而消滅，以及，發現被詐欺

00:08:00 - 00:08:01
自知後，一年間不行使而消滅。

00:08:01 - 00:08:05
以及從你意思表示起，經過十年。

00:08:05 - 00:08:09
好，所以你可以去跟民法的90條做一個比較。

00:08:09 - 00:08:13
民法的90條，有關於說錯誤的意思表示，

00:08:13 - 00:08:16
錯誤的意思表示，它的一個除斥期間，

00:08:16 - 00:08:21
是從意思表示開始，經過一年間不行使而消滅，它只有一句話。

00:08:21 - 00:08:24
可是93條的話，它基本上是有兩句話

00:08:24 - 00:08:28
它告訴你說從發現詐欺時起，一年間不行使而消滅

00:08:28 - 00:08:31
從意思表示起經過十年亦同。

00:08:31 - 00:08:34
所以我們可以注意到一件事情就是說，當甲

00:08:34 - 00:08:37
他今天跟乙訂立買賣契約

00:08:41 - 00:08:45
那甲如果要依88條的規定，撤銷錯誤的意思表示，

00:08:45 - 00:08:46
它的起算點是什麼時候？

00:08:46 - 00:08:52
它的起算點是甲做出意思表示的這個時候，就開始起算一年，

00:08:52 - 00:08:55
而不是甲發現錯誤的時候。

00:08:55 - 00:08:58
簡單來說，我今天只要跟乙一締結買賣契約，

00:08:58 - 00:09:04
我這個一年的除斥期間，我這一年的除斥期間從這個時間點開始起算。

00:09:04 - 00:09:07
那這個時候經過一年間不行使，我就沒有辦法再撤銷。

00:09:07 - 00:09:11
所以它的起算點是從意思表示起算。

00:09:11 - 00:09:13
如果你針對錯誤的意思表示，有沒有？

00:09:13 - 00:09:17
這個錯誤的意思表示，它的除斥期間，在民法的90條的規定。

00:09:17 - 00:09:21
它就告訴你說自意思表示起,一年間不行使而消滅。

00:09:21 - 00:09:22
但如果今天是這樣子,

00:09:22 - 00:09:27
它告訴你說啊,一樣是甲跟乙之間訂立買賣契約,

00:09:27 - 00:09:30
但這個買賣契約是以有詐欺甲的事實。

00:09:30 - 00:09:36
那在以詐欺甲的情況下,甲如果要依照92條的規定,去撤銷意思表示,

00:09:36 - 00:09:41
它的除斥期間的起算點，就不是從意思表示的時候開始算，

00:09:41 - 00:09:46
它的除斥期間的起算點，是從這一個發現被詐欺的時候，

00:09:48 - 00:09:51
從發現被詐欺的時候開始算，

00:09:51 - 00:09:55
也就是說，從這裡我們可以開始算，一年間不行使，才會消滅。

00:09:55 - 00:09:58
所以你要發現被詐欺。

00:09:58 - 00:10:00
你要發現你

00:10:00 - 00:10:00
被詐欺

00:10:00 - 00:10:01
我們才開始去計算這個時效

00:10:02 - 00:10:10
然後接下來喔，它的那個意思表示啊，基本上從這個時間點開始看，它有一個什麼，十年的除斥期間

00:10:10 - 00:10:16
也就是說這種兩段式的除斥期間，它必須要兩個都沒有超過

00:10:16 - 00:10:19
必須要兩個都沒有超過

00:10:19 - 00:10:23
這時候才叫做尚未離於時效

00:10:23 - 00:10:27
如果這兩個有一個超過，就是已經離於時效，而不能撤銷

00:10:27 - 00:10:32
所以我們最常看到一個問題就是九年半的時候發現怎麼處理

00:10:32 - 00:10:39
對不對，今天假設說，好，假在意思表示起，經過九年半，那終於發現被詐欺了

00:10:39 - 00:10:42
對不對，我經過九年半，我終於發現我被騙了

00:10:42 - 00:10:45
請問這個時候，我在多久內要撤銷

00:10:45 - 00:10:48
對不對，不是說發現後一年都可以嗎

00:10:48 - 00:10:51
不對，因為你最長就是十年的時間而已

00:10:51 - 00:10:54
這個十年是最長的時間，不能超過十年

00:10:54 - 00:10:59
所以如果你在九年半的時候發現，拍誰，你只剩下六個月的時間而已

00:10:59 - 00:11:01
因為你超過六個月，就是超過十年

00:11:02 - 00:11:04
超過十年，你一樣不能撤銷

00:11:04 - 00:11:05
所以它是兩個門檻

00:11:06 - 00:11:10
也就是說你必須在發現後的一年內，而且意思表示後不能超過十年

00:11:11 - 00:11:13
就是這兩個門檻同時存在

00:11:13 - 00:11:18
那這時候如果你在發現後的一年內，而且沒有超過十年，那你可以撤銷

00:11:18 - 00:11:21
但如果你超過一年或超過十年，是或喔

00:11:22 - 00:11:25
超過一年或超過十年，那你都不能撤銷

00:11:25 - 00:11:30
那這個是有關於說在民法的92條，它的除斥期間

00:11:30 - 00:11:32
它是兩段式的,其實民法很多這種兩段式的時效

00:11:33 - 00:11:37
例如像是那個侵權行為,有沒有,197條

00:11:37 - 00:11:41
它就是知有損害及賠償義務人時起算,兩年間不行使而消滅

00:11:41 - 00:11:47
但是呢,如果是這個,自侵權行為時起,經過一年一同

00:11:47 - 00:11:50
那為什麼在法律上會有這種兩段式的時效

00:11:50 - 00:11:53
通常會出現兩段式的時效，有一個特色

00:11:53 - 00:11:56
是因為第一段的起算點，它不是固定的

00:11:57 - 00:11:59
你看在這裡喔，發現瑕疵，有沒有

00:12:00 - 00:12:00
發現，不是，不是下次，發現被詐欺。

00:12:04 - 00:12:04
發現被詐欺是什麼時候？

00:12:05 - 00:12:05
不一定。

00:12:06 - 00:12:08
今天假設有人騙你，你什麼時候會發現你被騙？

00:12:08 - 00:12:09
也許一輩子都不會。

00:12:09 - 00:12:12
有些人也許一輩子都不會發現自己被詐欺啊。

00:12:12 - 00:12:14
那有些人可能隔天就發現了。

00:12:14 - 00:12:16
有些人可能兩年後發現，有些人可能五年後發現。

00:12:17 - 00:12:19
我們不管你什麼時候發現。

00:12:19 - 00:12:22
只要你發現，我們才開始算那個時效。

00:12:22 - 00:12:25
為什麼？因為你發現以後，你才有辦法去行使這個權利嘛。

00:12:25 - 00:12:29
所以在這種情況底下，你發現我們才開始計算那一年的時效。

00:12:29 - 00:12:33
但立法者又為了怕法安定性受到破壞。

00:12:33 - 00:12:36
畢竟如果你撤銷的話，那這個法律關係就歸於無效。

00:12:36 - 00:12:38
整個法律秩序要重新調整，很麻煩。

00:12:38 - 00:12:42
所以為了避免這個法律關係長久處在一個不確定的狀態。

00:12:42 - 00:12:45
我另外再給你一個十年的時間。

00:12:45 - 00:12:51
也就是說，這兩段是，前面的話基本上是為了保護這個被詐欺的表意人。

00:12:51 - 00:12:53
前面是被保護的被詐欺表意人。

00:12:54 - 00:12:56
我讓你可以在發現的時候才開始算那一年。

00:12:57 - 00:12:59
但是為了保護所謂的法安定性。

00:12:59 - 00:13:02
我們又不希望這件事情拖得這麼久。

00:13:02 - 00:13:04
所以最常給你一個十年的時間。

00:13:04 - 00:13:06
那民法88條就不一樣了。

00:13:06 - 00:13:08
民法88條是錯誤的意思表示。

00:13:09 - 00:13:11
我們會發現到說，這個錯誤是來自於你自己。

00:13:11 - 00:13:14
而你一撤銷，就會去破壞交易安全。

00:13:14 - 00:13:18
因此他的這個處置期間的起算，是不管你有沒有發現錯誤。

00:13:18 - 00:13:20
你一為意思表示就開始算一年。

00:13:20 - 00:13:22
那這一年經過之後就不能再撤。

00:13:22 - 00:13:26
也就是91條、90條的這一個處置期間的設計。

00:13:27 - 00:13:29
他比較側重於保護法安定性。

00:13:30 - 00:13:33
所以他的時間非常的固定，就從意思表示起一年間不行使就消滅了。

00:13:34 - 00:13:38
但是93條的話，他是為了要保護這個表意人。

00:13:38 - 00:13:41
確保表意人有足夠的時間來行使撤銷權。

00:13:41 - 00:13:47
所以我們在這裡前半段，給他一個從發現開始，經過一年不行使而消滅。

00:13:47 - 00:13:50
然後再來從意思表示起經過十年才會消滅的緩衝。

00:13:50 - 00:13:55
這個是有關於民法的93條跟90條的差異。

00:13:55 - 00:13:57
考試的時候你要注意到。

00:13:57 - 00:14:00
因為我們在讀這些時效的時候，往往都

00:14:00 - 00:14:02
是在背後面的時間比較多，一年啊，三年啊，十年背這個，但其實起算點才是喜歡考的，所以從什麼時候開始算，像那個56條有沒有印象，我們講過啊。

00:14:11 - 00:14:13
撤銷社團總會決議。

00:14:13 - 00:14:15
它是從什麼時候開始算三個月？從決議作成之日起三個月間不行使而消滅。

00:14:19 - 00:14:23
所以說那個起算點其實在選擇題裡面很重要，如果你只背三個月，他就會告訴你喔。

00:14:24 - 00:14:28
從他知道有瑕疵的時候開始起算，錯，是決議作成之日起開始算。

00:14:31 - 00:14:34
88條是從意思表示的時候就開始算一年。

00:14:34 - 00:14:37
92條的話是從發現被詐欺開始算一年，但是從意思表示起不能超過10年。

00:14:40 - 00:14:43
所以他每一個門檻的起算點都不大一樣。

00:14:43 - 00:14:50
好，那接下來我們來看到有關於說這個被詐欺的意思表示，它的一個法律效果。

00:14:51 - 00:14:54
那在這個法律效果上面，主要就涉及到就是說，今天表意人如果撤銷的話。

00:14:57 - 00:14:59
依照114條的規定。

00:15:00 - 00:15:02
這個法律行為就會歸於無效嘛。

00:15:05 - 00:15:07
好，那接下來你要怎麼去保護善意第三人？

00:15:13 - 00:15:14
這裡一樣有兩個方式。

00:15:14 - 00:15:16
第一個是可以依92條的第二項。

00:15:17 - 00:15:19
那另外一個就依31條取得，大多就這樣子。

00:15:20 - 00:15:24
好，民法的92條第二項他就說，這個被撤銷的意思表示，這個被詐欺的意思表示。

00:15:27 - 00:15:29
其撤銷不得對抗善意第三人。

00:15:29 - 00:15:30
然後再來。

00:15:30 - 00:15:33
如果說今天涉及到無權處分善意受讓的問題。

00:15:33 - 00:15:36
那也可以依照無權處分善意取得的規定來做處理。

00:15:37 - 00:15:39
那這邊其實要稍微提醒各位一下，就是在考試上。

00:15:41 - 00:15:43
善意取得只能針對動產跟不動產。

00:15:44 - 00:15:46
它只能針對動產跟不動產。

00:15:46 - 00:15:49
所以如果出現的是什麼，是債權的買賣。

00:15:50 - 00:15:54
今天假設題目裡面不是出現動產不動產，是出現債權，那你就只能用92條二項喔。

00:15:55 - 00:15:57
你不能主張善意取得，我們舉一個簡單的例子。

00:15:59 - 00:15:59
例如說。

00:16:03 - 00:16:05
題目裡面講說啊，這個甲跟乙，甲被乙詐欺好了。

00:16:08 - 00:16:10
沒關係，我們把它弄複雜一點點。

00:16:31 - 00:16:36
好，如果說這個甲被丙詐欺，而把這幅畫轉賣給善意的丙。

00:16:37 - 00:16:39
把這幅畫賣給善意的乙。

00:16:39 - 00:16:41
然後乙再把它轉賣給善意的丁。

00:16:41 - 00:16:43
好,如果是這樣的話,我們首先第一個可以看到就是

00:16:45 - 00:16:48
在這種情況底下,這裡有兩個第三人,丙是什麼？

00:16:49 - 00:16:52
92條第一項但書的第三人。

00:16:52 - 00:16:56
也就是我們在法律上,只要不是當事人的都叫第三人。

00:16:56 - 00:16:59
我們就是只有第三，沒有到第四、第五、第六、第七嘛。

00:16:59 - 00:17:00
所以你

00:17:00 - 00:17:04
可以看到這裡的主角是甲跟乙啦，甲叫做表意人，對不對？

00:17:04 - 00:17:04
然後乙叫相對人。

00:17:04 - 00:17:06
主角就是被騙的人嘛。

00:17:06 - 00:17:08
所以說甲是表意人，被騙的。

00:17:08 - 00:17:10
那跟他做意思表示的是，這叫相對人。

00:17:10 - 00:17:12
那其他人都叫做第三人。

00:17:13 - 00:17:17
所以說丁是第三人，但丁是92條第二項的第三人。

00:17:17 - 00:17:20
丙是第三人，他是92條一項但書的第三人。

00:17:20 - 00:17:23
那我相信大多數的同學應該是可以分得出來。

00:17:23 - 00:17:25
不過有同學就曾經來問過我說，為什麼這個

00:17:26 - 00:17:29
第三人一下子詐欺，一下子是善意，他怎麼會這麼的

00:17:30 - 00:17:30
矛盾。

00:17:30 - 00:17:32
因為其實是兩個不同的人啊。

00:17:32 - 00:17:36
一個是詐欺行為人，一個是受讓標的物的第三人。

00:17:37 - 00:17:38
那我們來看到，在這個案例當中，

00:17:39 - 00:17:41
如果說甲他被詐欺的話，對不對？

00:17:41 - 00:17:44
那他可以依照92條的規定撤銷意思表示。

00:17:44 - 00:17:45
那當然，詼

00:17:46 - 00:17:47
乙在這裡的話

00:17:47 - 00:17:48
我們把它弄成那個好了。

00:17:50 - 00:17:52
我們把它弄成可得而知好了。

00:17:52 - 00:17:55
因為如果乙是完全善意的話就撤不掉了。

00:17:55 - 00:17:57
那所以這第三人詐欺嘛。

00:17:57 - 00:17:59
那乙如果明知或可得而知,那甲就可以

00:17:59 - 00:17:59
以

00:18:00 - 00:18:02
依照92條的規定撤銷意思表示。

00:18:02 - 00:18:06
那意思表示撤銷之後,原則上甲乙間的法律關係都會無效。

00:18:06 - 00:18:13
好,那我們接下來看到的是說,那如果甲今天依照92條的規定,把他的債權行為跟物權行為都撤銷掉。

00:18:14 - 00:18:17
那現在啊，即便把這個東西給丁，買賣契約不受影響。

00:18:17 - 00:18:20
但物權行為構成無權處分而效力未定。

00:18:20 - 00:18:23
這個時候對善意的第三人丁來說。

00:18:23 - 00:18:26
他有兩種方式可以來取得A的所有權。

00:18:27 - 00:18:31
這時候他可以依92條第二項，去主張當甲乙的行為有效。

00:18:31 - 00:18:34
也就是我丁在訴訟中去主張甲乙的行為有效。

00:18:34 - 00:18:37
我主張乙才是A畫的所有人。

00:18:37 - 00:18:40
那你甲不能夠意思表示撤銷來對抗丁嘛。

00:18:40 - 00:18:46
所以說既然丁在訴訟中主張甲乙的行為有效，而甲不能對抗丁，代表丁說了算。

00:18:46 - 00:18:51
所以對丁而言，對丁而言，乙是所有人，乙的處分是有權處分。

00:18:51 - 00:18:54
那麼丁在這裡就可以取得A畫的所有權。

00:18:54 - 00:18:56
那另外他當然也可以簡單一點。

00:18:56 - 00:19:01
我直接依801加948的規定，來善意取得A化的所有權都可以。

00:19:01 - 00:19:03
那王澤鑑老師還是那一句老話。

00:19:04 - 00:19:09
他認為善意取得是決定物權歸屬的特別規定，要優先使用。

00:19:09 - 00:19:17
不過他也強調，這個民法的87條一項但書，或者像民法的92條第二項，在債權讓與的時候別具意義。

00:19:17 - 00:19:19
因為你看喔，如果今天題目是這樣子。

00:19:20 - 00:19:21
這個甲被

00:19:21 - 00:19:23
我們就不要再把丙放進來好，簡單一點。

00:19:23 - 00:19:24
甲被乙詐欺。

00:19:27 - 00:19:30
然後呢,訂立買賣契約。

00:19:30 - 00:19:33
甲把他的A債權賣給乙。

00:19:33 - 00:19:34
哦。

00:19:34 - 00:19:38
所以乙就騙甲講說啦,騙甲講說,那個哦,你的債務人倒了啦。

00:19:39 - 00:19:44
對不對,假設說丙欠甲100萬,可能這個地方他告訴你說甲對丙。

00:19:47 - 00:19:49
有一個100萬的A債權。

00:19:51 - 00:19:52
哦。

00:19:52 - 00:19:53
假定丙有個100萬的A債權。

00:19:53 - 00:19:57
那乙就詐欺甲啊，那個丙我熟啦，他跑掉了，你找不到他了。

00:19:58 - 00:19:59
哦你找不到他了啦。

00:19:59 - 00:20:00
你現在

00:20:00 - 00:20:01
現在那個100萬,呆帳了,收不回來。

00:20:02 - 00:20:05
沒關係啊,這100萬的債權我10萬跟你收。

00:20:05 - 00:20:07
這100萬的債權我10萬跟你收。

00:20:07 - 00:20:09
那其實乙知道丙還在哪裡啊。

00:20:09 - 00:20:10
他知道丙有錢可以還了，但是他就騙甲。

00:20:11 - 00:20:15
那如果乙今天詐欺甲，然後從甲這個地方買到A債權。

00:20:15 - 00:20:18
那乙再把這個A債權轉賣給善意的丁。

00:20:21 - 00:20:24
那問你說在這樣的情況底下，法律關係如何。

00:20:25 - 00:20:33
好，我們可以看到，甲如果依照92條的規定，去撤銷買賣契約，撤銷債權讓與的準物權行為。

00:20:33 - 00:20:36
債權讓與不是物權行為，這是一個準物權行為。

00:20:37 - 00:20:42
如果說甲今天去撤銷這個準物權行為，跟撤銷甲乙間的債權行為。

00:20:42 - 00:20:44
那乙就不會得到A債權。

00:20:44 - 00:20:49
那乙如果沒有得到A債權，那乙把A債權轉讓給丁。

00:20:49 - 00:20:53
依照現在的通說，這時候構成無權處分而效力未定。

00:20:53 - 00:20:54
買賣契約不受影響。

00:20:54 - 00:20:56
但是乙不是A的債權人。

00:20:56 - 00:20:58
他卻把A的債權轉讓給丁。

00:20:58 - 00:21:01
這個時候依照118條的規定，效力未定。

00:21:01 - 00:21:03
那對丁來說他怎麼辦？

00:21:03 - 00:21:09
這個地方你去注意到，他不能用180加948的規定來取得A債權。

00:21:09 - 00:21:10
因為A債權不是動產。

00:21:10 - 00:21:13
那你更不可能用1759之一第二項，A債權也不是不動產。

00:21:14 - 00:21:16
所以這裡你主張801和948，毫無意義。

00:21:17 - 00:21:20
因此丁唯一能夠救贖他自己的，就是92條第二項。

00:21:21 - 00:21:25
也就是沒關係，我在訴訟中去主張甲乙的債權讓與有效。

00:21:26 - 00:21:27
我去主張甲乙的債權讓與有效。

00:21:28 - 00:21:30
那主張乙是有權讓與，那我就可以直接取得A債權的所有權。

00:21:32 - 00:21:33
所以為什麼92條第二項，

00:21:34 - 00:21:37
王澤鑑老師說，善意取得是特別規定。

00:21:37 - 00:21:40
但是92條第二項，於債權讓與的時候別具意義。

00:21:41 - 00:21:44
因為你今天債權讓與的時候，是沒辦法主張善意取得的。

00:21:45 - 00:21:47
物權的規定在這裡，反而是派不上用場。

00:21:48 - 00:21:50
所以這個是有關於說在民法92條的部分。

00:21:52 - 00:21:54
同學可以去注意到的一個地方。

00:21:54 - 00:21:57
好，再來，我們來看一個比較特別的爭點。

00:21:58 - 00:21:59
這個爭點是這樣子。

00:22:50 - 00:22:52
好，我們來看這個情況。

00:22:52 - 00:22:55
這個情況是以詐欺假。

00:22:55 - 00:22:56
乙詐欺甲。

00:22:56 - 00:22:59
讓他以為他手上的這幅畫。

00:23:00 - 00:23:01
這個是仿作。

00:23:01 - 00:23:02
但其實這畫是真的。

00:23:02 - 00:23:04
這畫是真的，那甲誤以為這幅畫是仿作。

00:23:06 - 00:23:08
所以就把這幅畫賣給丙。

00:23:08 - 00:23:11
那這時候啊，丙並沒有想要怎麼樣。

00:23:11 - 00:23:13
他並沒有想要自己得到這一幅畫。

00:23:13 - 00:23:15
他想把這幅畫送給丁。

00:23:15 - 00:23:17
丙想要把這幅畫送給丁。

00:23:17 - 00:23:21
所以這個時候乙就跟甲約定說，那不然我們來訂立一個第三人利益契約。

00:23:21 - 00:23:25
我們訂立一個第三人利益契約，約定甲直接對丁給付。

00:23:25 - 00:23:29
然後也約定說丁對甲有直接請求給付的權利。

00:23:29 - 00:23:32
所以說現在乙是詐欺甲。

00:23:32 - 00:23:33
乙詐欺甲。

00:23:33 - 00:23:35
然後呢,甲把這幅畫賣給乙。

00:23:35 - 00:23:39
以第三人利益契約的方式,約定丙有直接受領之權。

00:23:39 - 00:23:43
那這一件當中,針對乙詐欺甲這件事,丙完全不知情。

00:23:44 - 00:23:45
就比如說我什麼都不知道。

00:23:48 - 00:23:49
丁的話其實知道的。

00:23:49 - 00:23:55
那我們在這樣的一個情況之下，請問這個時候甲有沒有可能去撤銷他的意思表示？

00:23:55 - 00:23:59
或者是說甲有沒有可能去對丁請求這幅畫？

00:23:59 - 00:24:00
好，那

00:24:00 - 00:24:00
可以看到就是說

00:24:01 - 00:24:03
來，在這一個案件當中啊，

00:24:03 - 00:24:05
因為甲意表示的對象是誰，

00:24:05 - 00:24:06
是在這裡，

00:24:06 - 00:24:08
甲這個被詐欺的意思表示，

00:24:08 - 00:24:11
是以這個丙來作為他意思表示的對象

00:24:12 - 00:24:15
所以以我們的民法來說，這個丙他是表意人

00:24:17 - 00:24:18
那丙的話，他是相對人

00:24:19 - 00:24:22
那是因為相對人在這裡是善意的情形

00:24:22 - 00:24:25
所以甲若不能依92條的規定撤銷意思表示

00:24:29 - 00:24:33
那這時候代表說這個法律行為原則上都會發生效力

00:24:33 - 00:24:39
那如果這些法律行為都會發生效力，那丁就算惡意的，也會取得標的物的所有權

00:24:39 - 00:24:44
所以依照我國的民法來解這一題，結果就是東西拿不回來

00:24:44 - 00:24:49
因為既然甲的相對人是丙，而丙是善意之人，那甲就不能撤銷

00:24:49 - 00:24:50
那怎麼辦

00:24:50 - 00:24:53
那這裡其實在德國法上

00:24:53 - 00:24:56
你可以看到在那個191頁底下

00:24:56 - 00:24:59
191頁底下，有一個123條第二項

00:24:59 - 00:25:00
這個

00:25:00 - 00:25:01
是德國民法的規定

00:25:01 - 00:25:06
那王澤鑑老師的書上就說,這個德國民法裡面針對這種情況有特別提到

00:25:06 - 00:25:09
意思表示相對人以外之人,

00:25:09 - 00:25:12
因為意思表示而直接取得權利者,

00:25:12 - 00:25:16
以該取得人對於詐欺明知或可得而知者為限,

00:25:16 - 00:25:18
得對之撤銷意思表示

00:25:18 - 00:25:20
所以說在這裡

00:25:20 - 00:25:21
你可以看到就是說

00:25:21 - 00:25:27
從德國民法的角度來看,他會認為因為本件最終得到利益的人是丁

00:25:27 - 00:25:30
我們今天透過第三人利益契約

00:25:30 - 00:25:32
把利益轉換到丁的身上

00:25:32 - 00:25:34
因此王澤鑑老師在這個地方會認為說

00:25:35 - 00:25:38
既然丁在這裡,他是最終得利的人

00:25:38 - 00:25:41
對不對,因為被詐欺的意思表示而得利的人

00:25:41 - 00:25:44
但他不是相對人,他不是相對人

00:25:44 - 00:25:46
他是相對人以外的人

00:25:46 - 00:25:49
他是因為這個甲被詐欺而得利的人

00:25:49 - 00:25:51
可是他卻不是相對人

00:25:51 - 00:25:55
這個時候我們應該以丁來作為判斷的標準

00:25:55 - 00:25:59
也就是說甲到底能不能撤銷，應該要以丁來做判斷

00:26:00 - 00:26:01
而不是以丙來做判斷

00:26:02 - 00:26:06
所以在這裡甲，如果說要依照德國的見解，他是可以撤銷的

00:26:07 - 00:26:10
所以你可以看到，我們在這裡的話，你可以理解到就說

00:26:10 - 00:26:14
他其實參考德國明法的123條的規定

00:26:14 - 00:26:17
認為92條第一項但書的情形

00:26:17 - 00:26:20
在92條第一項但書的情形

00:26:20 - 00:26:23
這個詐欺如果是有第三人為之

00:26:23 - 00:26:27
那這時候，我們以相對人明知或可得而知者為限。

00:26:27 - 00:26:29
那表意人才能撤銷嘛。

00:26:29 - 00:26:32
但是如果相對人不是受有利益之人，

00:26:32 - 00:26:38
我們能不能夠在解釋上，認為要以真正受有利益之人，明知或可得而知為限？

00:26:38 - 00:26:39
那這時候甲都可以撤銷。

00:26:40 - 00:26:48
那其實在解釋上面，因為民法的92條第一項但書，它的立法目的，確實就是在保護相對人的交易安全。

00:26:49 - 00:26:51
那這個相對人通常也是受有利益之人。

00:26:51 - 00:26:57
但如果說在這個情況底下，這個相對人並未受有利益，而是一個第三人受有利益。

00:26:57 - 00:27:01
那我們應該考慮到的是，那丁的交易安全有沒有被保護的價值。

00:27:02 - 00:27:07
所以說在王老師的見解底下，他就認為說這種情況可以參考德國民法123條。

00:27:08 - 00:27:12
也就是到底甲能不能撤銷，要看的是丁，而不是要看的是丙

00:27:12 - 00:27:15
因為終局受有利益的人是丁，而不是丙

00:27:15 - 00:27:18
這個地方算是一個蠻特別的一個例子

00:27:18 - 00:27:21
那這個都是跟92條有關的部分

00:27:21 - 00:27:22
好

00:27:22 - 00:27:24
那接下來，我們來

00:27:25 - 00:27:26
換這一篇文章

00:27:27 - 00:27:27
我們先

00:27:29 - 00:27:29
好

00:27:29 - 00:27:30
我們

00:27:30 - 00:27:31
我們把它聊一聊好了

00:27:31 - 00:27:33
這個部分其實它，這篇文章蠻有趣的

00:27:33 - 00:27:37
那我們主要是聊那個被詐欺的部分

00:27:38 - 00:27:41
那我們之後再來談，就是侵權行為或者是締約上過失的問題

00:27:42 - 00:27:47
因為其實像這一篇文章，它的那個故事啊，其實很長，然後它裡面所涉及到的法律爭點

00:27:48 - 00:27:52
從總則到債編都有了，從總則到債編都有，所以我們債編的部分留到後面再來仔細談

00:27:52 - 00:27:59
這裡的話我們先把總則的問題先做一個理清

00:28:00 - 00:28:00
介紹

00:28:00 - 00:28:05
這篇文章，它的名字就很可愛，愛情保險單跟愛情靈骨塔，對不對

00:28:05 - 00:28:10
因為詐欺對被害人取得債權的撤銷，侵權賠償跟不當得利

00:28:10 - 00:28:15
那其中後面的侵權賠償跟不當得利，我們會在債編的時候再繼續介紹

00:28:15 - 00:28:21
它的故事，基本上你可以想像一下，就是有一個保險業務員

00:28:21 - 00:28:24
保險業務員，他為了要招攬保險

00:28:24 - 00:28:27
所以他想到一個方式就是，他用一個虛擬的帳號

00:28:28 - 00:28:30
他就用一個虛擬的帳號在交友軟體上面

00:28:30 - 00:28:32
然後用一個虛擬的帳號，然後用那個虛擬的帳號去找人談戀愛

00:28:34 - 00:28:37
那很多人戀愛腦之後就會被說服，有沒有？

00:28:37 - 00:28:41
他就講說，我現在呢，想要幫我的人生做好規劃

00:28:41 - 00:28:44
所以說我覺得你也應該要對你的人生有一點規劃

00:28:44 - 00:28:48
那我介紹我朋友給你好了，我朋友是很厲害的保險業務員，他很會規劃

00:28:48 - 00:28:50
不然你去找他買保險好不好

00:28:50 - 00:28:53
人在戀愛腦的情況之下說好，我去找他買

00:28:53 - 00:28:59
所以當時那個故事就是，有兩個保險業務員，他們在那個愛情公寓還是哪種交友App上面

00:28:59 - 00:29:02
就創了一個男性的角色，叫做林什麼廷的

00:29:02 - 00:29:07
然後這個虛擬的角色就開始物色一些中年婦女

00:29:08 - 00:29:11
然後這個中年婦女被上鉤以後，他們就說服這個中年婦女說

00:29:11 - 00:29:15
你要好好愛你自己啊，你要好好規劃你的人生，你要去買個保險

00:29:15 - 00:29:18
那我剛好有認識的朋友在賣保險，那個朋友就是他自己

00:29:19 - 00:29:20
然後就說你來找我，那我來把這個

00:29:21 - 00:29:23
跟你介紹，然後那個中年婦女

00:29:23 - 00:29:25
就因此怎麼樣，花了200多萬，他保費一次繳清啊

00:29:25 - 00:29:29
就花了200多萬，買了一個保單，然後之後那個林圈廷怎麼樣

00:29:29 - 00:29:33
都一直避不見面，久了才發現自己受騙，那請問在這種情況底下

00:29:37 - 00:29:39
在這種情況底下，到底這一個人

00:29:39 - 00:29:42
他有什麼樣的權力可以主張，到底這個人有什麼樣的權力可以主張？

00:29:45 - 00:29:46
這是一種詐欺嗎？

00:29:47 - 00:29:48
對，這是一種詐欺嗎？

00:29:49 - 00:29:54
再來，如果這不算詐欺，那我主張侵權行為，或者是主張不當得利嗎？

00:29:54 - 00:29:59
就是說在這種情況底下，到底要怎麼樣去處理會比較好？

00:29:59 - 00:29:59
好

00:30:00 - 00:30:01
那我們在這裡，可以看到就是說，在這個葉啟洲老師的見解裡面啊

00:30:05 - 00:30:10
他這邊是不讓他用民法92條的規定來撤銷意思表示，為什麼？

00:30:11 - 00:30:14
因為其實重點在於說，這是哪一種錯誤？

00:30:14 - 00:30:15
對不對，這是哪一種錯誤？

00:30:16 - 00:30:22
你可以理解到，他其實是以為對方會繼續跟他交往。

00:30:22 - 00:30:25
他以為那個林圈廷可能會跟他有進一步的發展。

00:30:26 - 00:30:29
而購買保險，那個是購買保險的動機發生錯誤。

00:30:30 - 00:30:32
有沒有，他是很單純的動機發生錯誤。

00:30:32 - 00:30:34
他並不是一個內容錯誤。

00:30:34 - 00:30:36
他不是說我要買A保險買成B保險，對不對？

00:30:36 - 00:30:39
可能我今天要買這個意外險買成人壽保險，他不是這種內容錯誤。

00:30:41 - 00:30:42
他也不是表示行為錯誤。

00:30:42 - 00:30:47
他是很單純的就是我在動機上面，而這個動機是交易上重要的嗎？

00:30:47 - 00:30:48
不是啊。

00:30:48 - 00:30:50
對不對，我們一般來講，你買保險是為了什麼？

00:30:50 - 00:30:55
你買保險是為了要讓這個人跟你交往有更進一步的發展。

00:30:55 - 00:30:58
這個動機並不是交易必要的要素。

00:30:58 - 00:30:59
所以他既不是人的資格。

00:30:59 - 00:31:02
也不是物的性質，更不是交易上認為重要者。

00:31:03 - 00:31:07
所以這種很單純的動機錯誤，可不可以作為撤銷的標的？

00:31:07 - 00:31:09
那第一個88條一定不行。

00:31:10 - 00:31:12
因為畢竟88條他不包括動機錯誤在內。

00:31:13 - 00:31:15
那可不可以依92條的規定來加以撤銷？

00:31:16 - 00:31:20
那我們說過，民法92條的被詐欺的意思表示，他必須要因為被詐欺而陷於錯誤。

00:31:22 - 00:31:25
而且必須要因為錯誤而為意思表示，對不對？

00:31:25 - 00:31:27
那那個錯誤怎麼去解釋？

00:31:27 - 00:31:30
葉啟洲老師在這裡跟通說不一樣。

00:31:30 - 00:31:36
因為通說認為92條的因被詐欺而陷於錯誤，包含一般的動機錯誤在內。

00:31:36 - 00:31:40
也就是說，只要我影響到你的動機，只要我影響到你的動機。

00:31:42 - 00:31:44
那也是一種詐欺。

00:31:44 - 00:31:47
這個時候,你就可以依92條的規定來加以撤銷。

00:31:48 - 00:31:49
通說的見解是這樣子。

00:31:49 - 00:31:52
但葉啟洲老師認為,如果說今天單純動機上的詐欺。

00:31:54 - 00:31:55
就可以隨便撤銷的話。

00:31:56 - 00:31:58
這個確實有可能會影響到交易安全。

00:31:58 - 00:32:00
甚至過度去

00:32:00 - 00:32:01
保護到行為人的表意自由。

00:32:02 - 00:32:03
簡單來說，

00:32:03 - 00:32:05
你知道你要買這個，而你今天也買了這個。

00:32:05 - 00:32:07
這件事情本身來講,

00:32:07 - 00:32:08
你自己做了這樣的一個決定。

00:32:09 - 00:32:10
那只是在動機上,

00:32:10 - 00:32:14
可能因為對方的詐騙而導致你有一些不同的想法。

00:32:14 - 00:32:17
但實際上這種單純的動機的詐騙,

00:32:17 - 00:32:19
不能夠認為是被詐欺的意思表示。

00:32:20 - 00:32:23
所以說，在葉啟洲老師的見解底下，

00:32:23 - 00:32:23
他會認為，

00:32:24 - 00:32:26
這種所謂的被詐欺的意思表示，

00:32:26 - 00:32:28
他必須要因為被詐欺而陷於錯誤。

00:32:28 - 00:32:30
而這裡的錯誤，

00:32:30 - 00:32:32
他認為在解釋上，

00:32:32 - 00:32:35
跟民法88條一樣，不包含單純的動機錯誤在內。

00:32:36 - 00:32:37
所以在這一件當中啊，

00:32:37 - 00:32:41
這個當事人他購買保險的這個動機。

00:32:41 - 00:32:42
雖然有問題,

00:32:42 - 00:32:46
但不能認為這是一種被詐欺而可以撤銷的意思表示。

00:32:46 - 00:32:48
所以這一題當中,

00:32:48 - 00:32:50
他不讓他用88跟92去撤銷。

00:32:50 - 00:32:53
那在不能用88、92去撤銷的情況下,

00:32:53 - 00:32:55
接下來要怎麼樣去救濟，

00:32:55 - 00:32:57
就是他這篇文章去開展出來的內容。

00:32:58 - 00:32:59
因為你想想看，

00:32:59 - 00:33:14
這篇文章如果

00:33:14 - 00:33:26
一通說見解

00:33:26 - 00:33:41
已經寫完了。

00:33:42 - 00:33:43
你一通說見解就撤銷完了。

00:33:43 - 00:33:45
撤銷完不當得利把錢要回來，不是結束了嗎？

00:33:45 - 00:33:47
所以他這一篇文章蠻有趣就是，

00:33:47 - 00:33:48
他不讓他撤銷，

00:33:48 - 00:33:50
那接著就想想看，

00:33:50 - 00:33:51
那在這種情況底下怎麼辦？

00:33:51 - 00:33:53
能不能去主張侵權行為,

00:33:53 - 00:33:56
能不能夠去主張不當得利。

00:33:56 - 00:33:59
那這個部分，他跟學說見解有什麼樣的不同想法？

00:33:59 - 00:34:00
我們到不當得利法的時候會再來看這一篇文章一次。

00:34:00 - 00:34:02
之後有一題那個罰金口交案

00:34:02 - 00:34:05
那個罰金口交案就是剛好在當年的9月考出來

00:34:05 - 00:34:09
當年的當年是10月考24吧

00:34:09 - 00:34:10
所以當年10月考24

00:34:10 - 00:34:12
當年好像是10月當月的文章

00:34:12 - 00:34:14
就葉啟洲老師的一篇文章

00:34:14 - 00:34:15
就在講那件事情

00:34:15 - 00:34:21
所以說有時候你會覺得說雖然他矢口否認不是他出的，一定是他覺得是別人拿他的文章來出，那就不太好講

00:34:21 - 00:34:24
但至少他的文章是有可能成為素材

00:34:25 - 00:34:26
是不是他出的不知道

00:34:26 - 00:34:29
但至少這些學說上的文章是有可能成為素材

00:34:29 - 00:34:36
那其實我也一直覺得在讀法律的時候，或者在讀這些爭點的時候，不用挑學者啦

00:34:36 - 00:34:39
不用挑學者，只要是有意義的問題

00:34:39 - 00:34:41
基本上你就是可以念啦，那些東西唸了不吃虧啊

00:34:41 - 00:34:44
所以你就想說我今天就多學會一個爭點

00:34:44 - 00:34:50
至少我就知道民法92條所謂的因被詐欺而為意思表示者，他必須要因為被詐欺而陷於錯誤

00:34:51 - 00:34:54
而所謂的錯誤有沒有包含單純的動機錯誤？

00:34:54 - 00:34:55
那多數見解認為有

00:34:55 - 00:34:57
葉啟洲老師認為沒有

00:34:57 - 00:34:59
至少你要有這樣的一個爭點意思在裡面就夠了

00:35:00 - 00:35:00
好了

00:35:00 - 00:35:03
那我們接下來來講到被脅迫的意思表示

00:35:04 - 00:35:07
那針對這個被脅迫的意思表示啊

00:35:07 - 00:35:10
那其實在民法的92條當中

00:35:10 - 00:35:12
它的要件你仔細去觀察

00:35:12 - 00:35:18
你會發現很好玩一個地方在於民法92條只有第一項的第一句話出現脅迫

00:35:18 - 00:35:23
他說因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。

00:35:24 - 00:35:26
然後接下來呢，92條的一項但書

00:35:26 - 00:35:30
跟92條的第二項都沒有脅迫這兩個字

00:35:30 - 00:35:31
為什麼

00:35:31 - 00:35:32
等一下我們會來談

00:35:32 - 00:35:36
那在這個被脅迫的意思表示裡面，它的構成要件

00:35:36 - 00:35:39
第一個，它必須要有被脅迫的事實

00:35:45 - 00:35:46
第二個

00:35:47 - 00:35:50
這個脅迫本身來講，也必須要有因果關係

00:35:59 - 00:36:00
第三人

00:36:00 - 00:36:00
脅迫,

00:36:00 - 00:36:02
怎麼處理?

00:36:03 - 00:36:06
最後也是有處置期間的問題。

00:36:06 - 00:36:08
好,那我們先來看到,

00:36:08 - 00:36:10
這個所謂的被脅迫的概念,

00:36:10 - 00:36:11
什麼叫做脅迫？

00:36:12 - 00:36:13
這個脅迫一般來說,

00:36:13 - 00:36:16
它必須是一種告以惡害的行為。

00:36:17 - 00:36:19
也就是說，它跟詐欺不一樣。

00:36:19 - 00:36:22
詐欺是告知不實的資訊嘛,對不對?

00:36:22 - 00:36:24
而脅迫是告知惡害。

00:36:24 - 00:36:26
而這個告知的惡害是什麼?

00:36:26 - 00:36:31
這個惡害必須是對表意人的惡害。

00:36:35 - 00:36:36
也就是說,

00:36:36 - 00:36:41
所謂的脅迫，它必須是讓這個表意人可能會因此受有不利益,

00:36:42 - 00:36:44
然後他因為這個不利益而感到害怕，

00:36:44 - 00:36:46
這個才叫做被脅迫而為意思表示。

00:36:46 - 00:36:49
所以在實務上曾經有發生過一個，

00:36:49 - 00:36:50
這個脅迫的情況。

00:36:50 - 00:36:53
這種脅迫被最高法院認為，

00:36:53 - 00:36:53
這不算脅迫。

00:36:54 - 00:36:54
什麼意思？

00:36:55 - 00:36:55
他是說，

00:36:55 - 00:36:57
你不當我的保證人，

00:36:57 - 00:37:17
他今天就拜託他的爸爸

00:37:17 - 00:37:40
去幫他當保證人,對不對?

00:37:40 - 00:37:42
你不當我的保證人,我就死給你看。

00:37:43 - 00:37:43
哇,

00:37:43 - 00:37:46
結果那個兒子啊,在爸爸面前當場咬自己的舌頭,

00:37:46 - 00:37:47
咬到昏過去。

00:37:48 - 00:37:49
我爸爸嚇死了,

00:37:49 - 00:37:49
有沒有？

00:37:49 - 00:37:51
就跑去跟銀行說好了好了，我來當保證人。

00:37:52 - 00:37:53
那結果呢，爸爸後來發現，

00:37:53 - 00:37:55
啊我就是被我小孩脅迫的啊。

00:37:55 - 00:37:57
他脅迫我說他要自殺呢。

00:37:57 - 00:37:59
他今天說我不當保證人，他就要自殺。

00:37:59 - 00:38:00
我感到害怕嘛。

00:38:00 - 00:38:01
脅迫本身來講，它必須要有故意，那當然這個從文義上面，我們可以推知啦。

00:38:05 - 00:38:08
那其實過失的脅迫，這個也殊難想像，有沒有？

00:38:08 - 00:38:11
在什麼樣的情況下，就是不小心脅迫到你了，不太可能嘛

00:38:12 - 00:38:15
脅迫一定是有出於一個告知惡害的意圖嘛

00:38:15 - 00:38:17
所以這個部分來講，脅迫必須要具有故意，這OK

00:38:18 - 00:38:21
重點是脅迫的重點在這裡

00:38:21 - 00:38:22
脅迫必須要具有不法性

00:38:24 - 00:38:27
而這個不法性的判斷，包含三個方法

00:38:27 - 00:38:29
第一種是目的不法

00:38:31 - 00:38:33
第二種是手段不法

00:38:35 - 00:38:38
第三種是手段跟目的關聯的不法

00:38:39 - 00:38:42
那其中比較常看到的考點就第三種

00:38:42 - 00:38:50
因為我們一般來講,所謂的脅迫,如果說它是有不法的目的存在,或者是說有不法的手段存在,這個我們都可以很好理解

00:38:50 - 00:38:55
譬如說你不把畫賣給我,你不把畫賣給我,我就放火燒你家

00:38:55 - 00:39:00
那我們可以看到第一個,畫賣給我是一個什麼,買賣契約的訂立嘛

00:39:00 - 00:39:02
它是一個合法的目的

00:39:02 - 00:39:05
今天甲說你不把畫賣我,我就放火燒你家

00:39:05 - 00:39:09
我的目的合法，但我的手段放火燒你家，不法，有沒有？

00:39:09 - 00:39:12
所以當我的目的合法，手段不法的時候，這個當然具有不法性，這個沒有問題。

00:39:15 - 00:39:17
那再來一種情況是目的合法，

00:39:18 - 00:39:19
而且手段也合法，

00:39:20 - 00:39:22
但手段跟目的欠缺合理關聯。

00:39:22 - 00:39:24
這種我們也會認為算是脅迫

00:39:24 - 00:39:25
例如說

00:39:25 - 00:39:27
今天我發現

00:39:27 - 00:39:28
我發現你逃漏稅

00:39:29 - 00:39:30
我發現你逃漏稅

00:39:30 - 00:39:34
我發現你今天有一些不對勁，有一些秘密

00:39:34 - 00:39:36
那所以在這種情況之下，我就跟你講

00:39:36 - 00:39:41
你如果不把你家的土地便宜賣我的話，我就舉發你逃漏稅

00:39:41 - 00:39:44
有沒有，我今天要求你把土地賣我

00:39:44 - 00:39:46
買賣契約是合法的目的

00:39:46 - 00:39:48
我舉發你逃漏稅，合法的手段

00:39:49 - 00:39:51
但這兩者之間沒有合理的關聯

00:39:51 - 00:39:55
所以在這個情況之下，會被認為具有關聯上的不法

00:39:55 - 00:39:58
那既然具有關聯上的不法，也會是一種脅迫

00:39:58 - 00:40:00
所以說如果今天

00:40:00 - 00:40:00
目的跟手段都合法，並且具有合理關聯。

00:40:04 - 00:40:07
如果都合法，而且具有合理關聯，那才不能叫做脅迫。

00:40:07 - 00:40:12
但如果都合法，可是沒有合理關聯，就有可能被認為是脅迫。

00:40:12 - 00:40:17
所以我們常會看到一些在這個工程上面，他可能會跟對方這樣講。

00:40:17 - 00:40:19
如果你不讓我調整報酬。

00:40:19 - 00:40:23
譬如原本這個承攬報酬是1千萬元，我要漲到1800萬元。

00:40:23 - 00:40:25
你要讓我調整報酬。

00:40:25 - 00:40:27
如果你不讓我調整，我就停工。

00:40:28 - 00:40:29
這算不算是一種脅迫？

00:40:30 - 00:40:32
對不對，你不讓我調整，我就停工啊。

00:40:32 - 00:40:34
這個時候到底算不算這種脅迫？

00:40:34 - 00:40:37
停工算是一個合法的手段嗎？

00:40:38 - 00:40:42
那如果這個手段合法，目的合法，這兩者之間又有合理的關聯性嗎？

00:40:43 - 00:40:46
那葉啟州老師就寫一篇文章，在講這個問題。

00:40:46 - 00:40:52
你可以看到，就是在那個第197頁這邊，葉啟州老師認為說。

00:40:55 - 00:40:59
就是以停止供貨、斷貨的手段，要求漲價。

00:40:59 - 00:41:01
那很出交易習慣。

00:41:01 - 00:41:03
這個手段跟目的並沒有不法。

00:41:03 - 00:41:05
除非涉及到獨佔或寡佔。

00:41:05 - 00:41:07
而且兩者之間也有關聯性。

00:41:07 - 00:41:08
也沒有關聯不法。

00:41:08 - 00:41:10
所以甲的主張沒有理由。

00:41:10 - 00:41:12
那當然這裡其實要考慮到的就是。

00:41:12 - 00:41:17
你停工，或者是停止供貨，或者是斷貨這些手段的理由在哪裡？

00:41:18 - 00:41:22
因為如果說真的，今天因為原物料上漲的關係。

00:41:23 - 00:41:27
如果真的是因為原物料上漲的關係。

00:41:27 - 00:41:29
我不得不提高這個承攬報酬。

00:41:29 - 00:41:30
不得不提高費用。

00:41:30 - 00:41:32
那這樣的話，他就具有關聯的合理性。

00:41:32 - 00:41:35
那在具有關聯合理性的情況之下。

00:41:35 - 00:41:36
他就不具有不法性。

00:41:36 - 00:41:38
那既然不具不法性，那就不能撤銷。

00:41:39 - 00:41:43
但如果說今天他是隨地坐地喊價。

00:41:43 - 00:41:46
基本上就是現在這個報酬是足夠的。

00:41:46 - 00:41:48
那可是他只是想要賺更多。

00:41:48 - 00:41:50
然後就以停工來做威脅。

00:41:50 - 00:41:52
那我認為這樣還是有可能具有不法性。

00:41:52 - 00:41:55
所以你還是要從個案的角度去思考，就說。

00:41:55 - 00:41:59
今天如果對方以不調漲報酬，我就停工，來領

00:42:00 - 00:42:00
作為威脅。

00:42:00 - 00:42:04
那這到底算不算是一種被脅迫的意思表示

00:42:04 - 00:42:07
那你要看他今天漲價有沒有正當理由

00:42:08 - 00:42:13
如果說他今天漲價有正當理由

00:42:13 - 00:42:17
他停工有正當理由

00:42:17 - 00:42:23
這兩者之間有合理關聯

00:42:23 - 00:42:25
那其實就不構成脅迫

00:42:25 - 00:42:29
但如果只是一般的坐地喊價

00:42:30 - 00:42:39
那我認為還是有可能會構成脅迫

00:42:39 - 00:42:42
所以這個就必須要就個案來去做認定

00:42:42 - 00:42:45
好

00:42:45 - 00:42:50
那再來因果關係上面

00:42:50 - 00:42:56
其實比較簡單

00:42:56 - 00:43:00
這裡的因果關係的話就是必須要心生畏怖

00:43:09 - 00:43:10
啦

00:43:11 - 00:43:13
簡單來說

00:43:13 - 00:43:20
因為被脅迫

00:43:20 - 00:43:27
而感到害怕

00:43:27 - 00:43:31
因為害怕而為意思表示

00:43:31 - 00:43:39
就是因為被脅迫而心生畏怖嘛

00:43:39 - 00:43:44
心生畏怖而為意思表示

00:43:44 - 00:43:48
這個才叫做被脅迫的意思表示

00:43:48 - 00:43:52
所以如果你不害怕

00:43:56 - 00:43:59
那就不叫做被脅迫的意思表示

00:44:00 - 00:44:00
92條的一個很好玩的地方

00:44:02 - 00:44:04
好，那我們以一個例子，

00:44:05 - 00:44:07
甲被脅迫

00:44:11 - 00:44:12
而跟乙訂立買賣契約

00:44:13 - 00:44:15
然後乙把標的物轉賣給丁

00:44:20 - 00:44:22
今天假設說丙脅迫甲

00:44:24 - 00:44:26
然後讓甲把他的A畫件賣給乙

00:44:26 - 00:44:29
然後乙現在再把這幅畫轉賣給丁並且交付

00:44:29 - 00:44:29
好

00:44:30 - 00:44:33
那題目告訴你說，這個乙跟丁都是善意的

00:44:34 - 00:44:36
他們對於甲被脅迫一事渾然不知

00:44:37 - 00:44:39
他們對於甲被脅迫一事渾然不知

00:44:39 - 00:44:41
完全不知情，而且沒有過失

00:44:42 - 00:44:46
那問你說在這個案件當中，我可不可以用92條的規定撤銷意思表示

00:44:46 - 00:44:49
並且對丁把這幅畫拿回來

00:44:49 - 00:44:50
可不可以

00:44:50 - 00:44:53
好，那針對這個問題，我們考慮到一件事情就是

00:44:53 - 00:44:59
民法當中在甲乙丙，甲乙丁這三個人之間

00:45:00 - 00:45:03
我們到底要如何去權衡，誰比較值得被保護？

00:45:03 - 00:45:11
因為其實整個92條就是在考慮到表意人的表意自由，跟相對人還有善意第三人交易安全

00:45:11 - 00:45:13
就是我們在思考這件事情

00:45:13 - 00:45:16
到底在法律上，我們要怎麼去規範比較公平？

00:45:16 - 00:45:19
那民法92條很好玩的地方在於說

00:45:19 - 00:45:22
他會認為在這樣的一個情況之下

00:45:22 - 00:45:28
其實因為被脅迫的人，他的意思自由被侵害的程度

00:45:28 - 00:45:29
遠遠大於被詐欺

00:45:29 - 00:45:34
你想想看，一個人被騙，一個人被騙，最終還是什麼

00:45:34 - 00:45:34
他自己把東西拿出來的

00:45:35 - 00:45:35
對不對

00:45:35 - 00:45:37
你想想看，我今天詐騙你

00:45:37 - 00:45:40
然後結果你因為被我騙而給我100萬元

00:45:40 - 00:45:42
那最終給我100萬是你決定的

00:45:43 - 00:45:45
可是你一般人在被脅迫的情況下

00:45:45 - 00:45:48
那個錢給出去是心不甘情不願的

00:45:48 - 00:45:51
也就是說，那個強烈的不想給的意願

00:45:51 - 00:45:54
有沒有跟被騙之後陷於錯誤而主動給

00:45:54 - 00:45:55
那個感覺是不同的

00:45:55 - 00:45:59
所以說我們會認為被脅迫跟被詐欺的意思表示

00:46:00 - 00:46:02
他意思自由侵害的程度不同

00:46:02 - 00:46:07
也就是說今天被詐欺的意思表示,他的意思自由被侵害的程度比較輕微

00:46:07 - 00:46:12
而被脅迫的意思表示,他意思自由被侵害的程度比較強烈

00:46:12 - 00:46:16
因此你今天交易安全的保護也會不同

00:46:16 - 00:46:21
也就是說當被詐欺的時候，因為你的意思自由被侵害的比較輕微

00:46:21 - 00:46:25
所以這時候我們對於交易安全的保護會比較注重

00:46:26 - 00:46:33
所以你可以看到在被詐欺的情況下，我們有92條的一項但書來保護相對人

00:46:33 - 00:46:36
我們有92條的第二項來保護善意第三人

00:46:36 - 00:46:36
對不對

00:46:37 - 00:46:39
這個都是在被詐欺的時候有的規定

00:46:39 - 00:46:42
可是在被脅迫的時候，法條都不見了

00:46:45 - 00:46:50
民法92條第一項講，因被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示

00:46:50 - 00:46:53
第一項還有詐欺跟脅迫，還有脅迫在內

00:46:53 - 00:46:56
可是到了第一項但書之後，脅迫就不見

00:46:57 - 00:46:59
有沒有，他就講說因被第三人所為之詐欺

00:47:00 - 00:47:02
以相對人明知或可得而知為限才能撤銷

00:47:03 - 00:47:06
然後第二項說，被詐欺的意思表示不得對抗善意第三人

00:47:07 - 00:47:07
那脅迫呢？

00:47:08 - 00:47:10
原本是有詐欺又有脅迫

00:47:10 - 00:47:14
怎麼到了92條一項但書，到了92條第二項，脅迫都不見了

00:47:14 - 00:47:16
因為立法者有意識地認為

00:47:17 - 00:47:21
在被脅迫的情況下，這時候表意人的保護是最重要的

00:47:21 - 00:47:24
所以善意相對人的交易安全可以犧牲

00:47:25 - 00:47:28
善意第三人的交易安全可以犧牲

00:47:28 - 00:47:28
喔

00:47:28 - 00:47:30
在這樣的情況底下

00:47:30 - 00:47:31
這個丁啊,不好意思喔

00:47:31 - 00:47:33
因為甲

00:47:33 - 00:47:35
他已經不是一般那種被詐欺的人而已

00:47:35 - 00:47:37
他是被脅迫，他太可憐了

00:47:37 - 00:47:39
所以這時候我們就以保護甲為優先

00:47:39 - 00:47:44
因此呢，甲在這樣的情況底下，他當然可以依照92條的規定

00:47:44 - 00:47:46
來撤銷意思表示

00:47:47 - 00:47:51
那意思表示撤銷之後，乙丁之間的買賣契約

00:47:53 - 00:47:54
雖然

00:47:54 - 00:47:54
不受影響

00:47:55 - 00:47:55
對

00:47:55 - 00:47:58
但物權行為變成無權處分而效力未定

00:47:58 - 00:48:00
這時候丁不能依190

00:48:00 - 00:48:03
192條第二項的規定來主張取得所有權

00:48:04 - 00:48:07
他不能依192條第二項的規定主張取得所有權

00:48:07 - 00:48:08
那問題就來了

00:48:08 - 00:48:11
這個時候丁可以主張801嗎

00:48:15 - 00:48:17
對不對我可以主張801,948嗎

00:48:18 - 00:48:19
我可以善意取得嗎

00:48:23 - 00:48:29
在這種情況之下就涉及到一個很好玩的問題就是民法總則跟民法物權編的規定衝突了

00:48:30 - 00:48:32
民法總則說我們要保護甲

00:48:33 - 00:48:37
所以說甲被脅迫的意思表示可以對抗丁

00:48:37 - 00:48:43
有沒有92條第二項反面解釋啊,你今天被詐欺的不能對抗丁,被脅迫的可以啊

00:48:43 - 00:48:45
所以我今天是可對抗丁的

00:48:45 - 00:48:50
也就是總則裡面覺得甲比較可憐,甲比較值得被保護

00:48:50 - 00:48:57
但你去看民法物權編,善意取得的構成要件裡面,你動產受讓人佔有動產及佔有受法律規定之保護者

00:48:57 - 00:49:00
縱使前手無讓與之權利,仍然取得所有權

00:49:00 - 00:49:01
對不對

00:49:01 - 00:49:09
也就是說我們從這一個角度來看，民法的801、948條的規定完全不care，你假使是被詐欺還是被脅迫

00:49:09 - 00:49:11
他只care一件事，你前手是無權處分

00:49:11 - 00:49:11
是

00:49:12 - 00:49:14
那你是不是依法律行為取得佔有

00:49:14 - 00:49:15
是

00:49:15 - 00:49:16
你有沒有善意且無重大過失

00:49:16 - 00:49:17
有

00:49:17 - 00:49:17
OK

00:49:17 - 00:49:19
我就讓你得到這個所有權，因為交易安全

00:49:20 - 00:49:22
比什麼都還重要，所以說王澤鑑老師就認為

00:49:24 - 00:49:27
因為善意取得是決定物權歸屬的特別規定

00:49:27 - 00:49:27
有沒有

00:49:30 - 00:49:34
善意取得是決定物權歸屬的特別規定

00:49:34 - 00:49:35
所以要優先使用

00:49:36 - 00:49:38
王老師從87條一項但書，然後從92條第二項詐欺

00:49:40 - 00:49:42
都一直埋這個梗，也就是他一直強調一件事情

00:49:44 - 00:49:48
雖然民法總則的規定跟民法物權編的規定

00:49:48 - 00:49:50
在某些情況下是一致的

00:49:50 - 00:49:51
例如說87條一項但書

00:49:51 - 00:49:52
例如說92條第二項

00:49:53 - 00:49:56
那這種情況都有以交易安全為保護的目標

00:49:56 - 00:49:59
那這時候物權是特別規定要優先使用

00:49:59 - 00:49:59
那裡

00:50:00 - 00:50:05
最大的差異除了我們剛剛講到的債權讓與的不同之外，最大的差別就在這個地方。

00:50:05 - 00:50:10
一個人被脅迫的時候，他其實是可以撤銷意思表示。

00:50:11 - 00:50:15
甚至他被脅迫的意思表示的撤銷，也可以對抗善意第三人。

00:50:15 - 00:50:22
但是我們王老師認為為了保護交易安全，這個善意第三人還是可以主張善意取得。

00:50:22 - 00:50:24
那林澤二老師跟鄭冠宇老師啊。

00:50:24 - 00:50:30
他們在他們的書裡面就認為說，可是在這個情況底下，應該不行。

00:50:30 - 00:50:30
為什麼？

00:50:31 - 00:50:38
因為92條第二項，它特別排除對脅迫第三人的保護。

00:50:38 - 00:50:41
那是立法者的特殊目的啊。

00:50:41 - 00:50:43
也就是說你要講特別規定。

00:50:44 - 00:50:47
如果你要講特別規定，92條第二項比較特別吧。

00:50:48 - 00:50:50
也就是民法裡面保護交易安全一點都不特別。

00:50:51 - 00:50:54
什麼樣的情況下不保護交易安全，這個才特別啊。

00:50:54 - 00:50:59
所以既然92條的第二項這個條文，這條第二項這個條文。

00:51:00 - 00:51:05
他本質上來說就是告訴你被脅迫的意思表示撤銷可以對抗善意第三人。

00:51:05 - 00:51:08
也就是隱含著立法者對於這一個表意人的保護了。

00:51:09 - 00:51:14
他已經告訴你表意人在這個情況下是最重要的，交易安全是可以被犧牲的。

00:51:15 - 00:51:17
那如果你又讓丁可以主張善意取得，

00:51:18 - 00:51:21
那你整個92條的規範目的就被架空掉了。

00:51:21 - 00:51:27
所以92條既然是為了被脅迫的意思表示所設的特別規定，那當然就要優先適用。

00:51:28 - 00:51:30
所以你可能會想說為什麼

00:51:30 - 00:51:31
為什麼我們的民法會這樣？

00:51:32 - 00:51:35
對不對？為什麼我們的民法一下子要保護甲，一下子要保護交易安全？

00:51:36 - 00:51:37
這個故事就回到清朝末年了。

00:51:38 - 00:51:40
清朝末年當時要變法圖強。

00:51:40 - 00:51:44
變法圖強的方法就找很多小留學生，然後到世界各國去抄各國的法律。

00:51:45 - 00:51:48
有人去德國,有人去瑞士,有人去奧地利,有人去日本,有人去韓國。

00:51:48 - 00:51:52
基本上就是這些大師們,史尚寬老師那些人,就世界各國去學習。

00:51:54 - 00:51:55
然後就把那些法律帶回來。

00:51:56 - 00:51:59
那當時世界各國保護交易安全的方法有兩種。

00:52:00 - 00:52:01
第一種就像我們明總一樣的

00:52:02 - 00:52:03
不得對抗善意第三人

00:52:03 - 00:52:06
譬如說87條一項但書92條第二項

00:52:06 - 00:52:14
也就是他們是以第三人去主張這個行為有效，然後去限制當事人的抗辯權，來做保護善意第三人的手段

00:52:14 - 00:52:17
那也有像德國人一樣直接善意取得

00:52:17 - 00:52:20
我直接讓你透過法律的規定取得所有權

00:52:20 - 00:52:21
你不用再去主張了

00:52:22 - 00:52:28
所以在這裡保護交易安全，我們以世界各國的法律來說大概就有這兩種主要的機制

00:52:28 - 00:52:32
那當時這個機制引到清朝末年，在訂民法的時候

00:52:33 - 00:52:34
那他們必須要做出一個選擇

00:52:34 - 00:52:35
對不對

00:52:35 - 00:52:39
我們到底是要走不得對抗善意第三人的制度，還是要走善意取得的制度？

00:52:40 - 00:52:44
你就會發現在當時的立法者就想到小朋友才做選擇，我全都要。

00:52:45 - 00:52:46
所以我們的民法都有。

00:52:46 - 00:52:49
我們有不得對抗善意第三人，也有善意取得。

00:52:49 - 00:52:51
那一般來講沒有問題。

00:52:51 - 00:52:53
因為大家都是保護交易安全

00:52:53 - 00:52:55
所以這時候就是一個雙軌

00:52:55 - 00:52:56
兩個都可以達到一樣的目的

00:52:57 - 00:52:59
所以在99%的案件都OK

00:53:00 - 00:53:03
當然就是有少數幾個情況，那這個地方會有問題

00:53:04 - 00:53:05
譬如說債權讓與的情況

00:53:05 - 00:53:12
債權讓與的情況，善意學用不上，那就還至少還有92條第二項，至少還有87條一項但書可以用

00:53:12 - 00:53:14
這個沒有問題，這個也是可以

00:53:14 - 00:53:15
讓那個保護更強

00:53:16 - 00:53:17
但有一個尷尬的地方就在這邊

00:53:18 - 00:53:22
也就是92條第二項，當時在立法的時候，其實是想要犧牲交易安全

00:53:23 - 00:53:25
如果他要保護交易安全，他就應該要在92條一項但書

00:53:25 - 00:53:29
跟92條第二項都把脅迫放進去，但他把脅迫抽出來就代表說

00:53:32 - 00:53:34
這種情況下，我們要保護表意人

00:53:34 - 00:53:35
那怎麼辦

00:53:35 - 00:53:36
對不對

00:53:36 - 00:53:39
一個保護表演藝人的法條，跟一個保護交易安全的法條產生衝突

00:53:40 - 00:53:41
那到底誰優先

00:53:41 - 00:53:44
王老師認為這是放在物權篇的

00:53:44 - 00:53:46
這是一個特別規定，要優先使用

00:53:47 - 00:53:49
可是林承二老師跟鄭冠宇老師認為

00:53:50 - 00:53:52
這個才是什麼放在民法總則當中

00:53:52 - 00:53:55
對於被脅迫的表意人的特別規定

00:53:55 - 00:53:57
所以這兩個其實你說誰特別都很特別啦

00:53:58 - 00:53:59
所以這個地方沒有標準答案

00:54:00 - 00:54:03
考試就兩說並陳，考試就兩說並陳，他沒有標準答案的，那這是由於關於說在92條的部分，那他有這樣的一個爭議存在。

00:54:09 - 00:54:13
好，那這個是關於說在脅迫的意思表示的問題。

00:54:13 - 00:54:17
那針對這個脅迫的意思表示，他的除斥期間。

00:54:18 - 00:54:19
他的除斥期間啊。

00:54:19 - 00:54:21
這邊你要去注意到是說。

00:54:21 - 00:54:26
是從脅迫終止後。

00:54:27 - 00:54:29
經過一年不行使而消滅。

00:54:30 - 00:54:32
它是終止之後經過一年不行使而消滅。

00:54:32 - 00:54:36
然後一樣意思表示起經過十年。

00:54:37 - 00:54:41
所以說如果是被詐欺的意思表示。

00:54:41 - 00:54:41
他是從發現開始。

00:54:42 - 00:54:45
被詐欺的意思表示從發現開始。

00:54:45 - 00:54:49
那有關於說被脅迫的意思表示是等到脅迫終止才開始。

00:54:50 - 00:54:55
因為如果脅迫一樣又發現的話，那你其實一被脅迫，你就發現你被脅迫了。

00:54:55 - 00:54:59
一定是等到對方的脅迫停下來，你才敢去撤銷吧。

00:54:59 - 00:55:01
那什麼時候會出現這種劇情？

00:55:01 - 00:55:05
考試大概都會考你，脅迫你的人被抓去關。

00:55:05 - 00:55:11
脅迫你的人死掉了，脅迫你的人中風了，脅迫你的人出車禍變植物人了，你再也不怕他了，有沒有？

00:55:12 - 00:55:17
在這種情況底下，好不容易心中大石頭放下來，趕快去撤銷，你還有一年的時間。

00:55:17 - 00:55:20
所以基本上是等到他脅迫終止之後，脅迫終止之後一年內都可以撤銷。

00:55:20 - 00:55:23
但是為了保護法安定性。

00:55:23 - 00:55:26
最多就是十年，最多就是十年，這個是民法的93條。

00:55:30 - 00:55:33
針對這個被脅迫意思表示的除斥期間。

00:55:33 - 00:55:33
好。

00:55:34 - 00:55:37
那接下來，我們來看一個比較特別的例子。

00:55:38 - 00:55:41
這個例子的話在200頁這個地方。

00:56:35 - 00:56:36
好，現在是這個樣子，就是說丙脅迫甲，

00:56:38 - 00:56:41
然後呢，這個用100萬去購買乙的中古車，

00:56:41 - 00:56:44
那乙為了這個締結契約，支出5萬的這個地政費用，

00:56:45 - 00:56:50
那問你說，如果甲撤銷被脅迫的意思表示，那誰可以跟誰請求損害賠償。

00:56:51 - 00:56:52
好,那我們可以看到,

00:56:52 - 00:56:54
就是說,在這一個案件當中啊,

00:56:55 - 00:56:58
那甲被第三人脅迫,縱使乙是善意且無過失,

00:56:59 - 00:57:02
題目裡面告訴你,這個乙是善意且無過失之人,

00:57:02 - 00:57:03
那甲還是可以怎麼樣,

00:57:03 - 00:57:06
依照92條的規定，撤銷意思表示嘛。

00:57:06 - 00:57:10
因為92條一項但書，在脅迫沒有適用。

00:57:10 - 00:57:17
所以說就算是這個第三人脅迫，而且相對人是善意且無過失，那表意人仍然可以撤銷。

00:57:18 - 00:57:20
那撤銷之後這個買賣契約無效。

00:57:21 - 00:57:22
對，買賣契約無效。

00:57:22 - 00:57:24
所以乙就不能夠請求甲履行契約,

00:57:25 - 00:57:27
那乙就會因此受有損害,

00:57:27 - 00:57:28
這個損害是什麼,

00:57:28 - 00:57:32
這個損害是履行利益的損害,還是締約成本的損害,

00:57:33 - 00:57:34
那乙應該要跟誰求償,

00:57:35 - 00:57:37
那針對這個問題啊,

00:57:37 - 00:57:39
在德國民法上,有認為乙,

00:57:40 - 00:57:41
可以對甲,

00:57:42 - 00:57:44
類推適用

00:57:44 - 00:57:46
民法91條的規定。

00:57:46 - 00:57:49
請求信賴利益5萬塊的損害賠償

00:57:49 - 00:57:51
也就是說在德國民法裡面

00:57:51 - 00:57:59
第一種說法就是，

00:58:00 - 00:58:02
因為甲撤銷他被脅迫的意思表示

00:58:02 - 00:58:06
然後導致乙受有損害，什麼損害，買賣契約無效的損害

00:58:06 - 00:58:12
那跟甲撤銷錯誤的意思表示，導致乙受有買賣契約無效的損害，很類似，

00:58:12 - 00:58:18
也就是都是因為甲的撤銷，導致沒有辦法履約，而乙受有損害的情形，

00:58:18 - 00:58:23
所以乙可以類推適用錯誤意思表示的規定，來對甲請求5萬塊的賠償，

00:58:24 - 00:58:28
那王澤鑑老師認為在這個情況底下，這種說法其實並不可取，

00:58:29 - 00:58:29
為什麼？

00:58:29 - 00:58:34
因為你想想看，今天在民法88條裡面，這是甲自己的錯誤，

00:58:34 - 00:58:37
那你因為甲自己的錯誤而撤銷意思表示，

00:58:37 - 00:58:40
那你對於善意的相對人，你當然要負賠償責任，

00:58:40 - 00:58:43
畢竟這會考慮到對相對人交易安全，

00:58:43 - 00:58:45
可是這件當中甲是很無辜的，

00:58:46 - 00:58:48
畢竟對甲來講，我也不甘願啊。

00:58:48 - 00:58:50
對不對，我今天為什麼會花那麼多錢跟你買車？

00:58:51 - 00:58:52
啊不是因為丙脅迫我。

00:58:52 - 00:58:55
所以這時候對甲來說，他並沒有做錯事。

00:58:56 - 00:58:59
而且我們也強調對表意人的保護在這種情況下。

00:59:00 - 00:59:00
應該要提高，

00:59:01 - 00:59:04
所以在這裡如果讓乙可以對甲求償，反而爽到丙，

00:59:05 - 00:59:07
我丙脅迫甲，我什麼責任都不用負，

00:59:07 - 00:59:08
那不合理吧，

00:59:08 - 00:59:13
所以王老師的想法是不應該讓乙可以類推91條的規定對甲求償，

00:59:13 - 00:59:14
而是怎麼樣？

00:59:14 - 00:59:15
你也可以要去對丙，

00:59:15 - 00:59:18
你可以用民法184條第一項後段的規定，

00:59:19 - 00:59:21
然後我直接讓你，可以請求，

00:59:22 - 00:59:23
履行利益。

00:59:23 - 00:59:24
40萬的損害賠償，

00:59:25 - 00:59:27
我直接讓你請求履行利益40萬的損害賠償，

00:59:28 - 00:59:30
因為最主要在這樣的一個

00:59:30 - 00:59:30
情況下，

00:59:31 - 00:59:32
在這種情況下，

00:59:32 - 00:59:34
我們民法91條只有針對什麼？

00:59:34 - 00:59:35
信賴利益，

00:59:35 - 00:59:37
可以去請求賠償，

00:59:37 - 00:59:39
它是一個因為契約無效，

00:59:39 - 00:59:41
你對於契約的對當事人，你不能再請求他履約了。

00:59:42 - 00:59:47
你能夠對他主張的就是你當時締約成本的損害，可是你如果從侵權行為角度來看是不一樣的，

00:59:47 - 00:59:52
侵權行為他不再care你什麼信賴利益履行利益，侵權行為看的是你實際的損害，

00:59:52 - 00:59:58
而你的損害包括你的所受損害跟所失利益，對不對，所以對乙來講，

01:00:00 - 01:00:00
因為你脅迫甲

01:00:00 - 01:00:00
因為你丙脅迫甲

01:00:00 - 01:00:00
導致甲撤銷意思表示

01:00:00 - 01:00:00
導致現在契約無效

01:00:00 - 01:00:01
我無法享受依照預定計畫所能夠享受到的履約獲利40萬

01:00:14 - 01:00:16
這40萬請你全部賠償

01:00:16 - 01:00:21
所以在這種情況底下，以不需要去類推91條對甲

01:00:21 - 01:00:24
因為你造成的損害，我用更大的賠償你

01:00:24 - 01:00:27
你直接去找丙，要履行利益的賠償

01:00:27 - 01:00:28
這個沒有問題

01:00:28 - 01:00:30
因為這是你的純粹經濟損失嘛

01:00:30 - 01:00:35
那針對這種純粹經濟損失，那丙有脅迫行為，故意違背善良風俗方法

01:00:36 - 01:00:38
你本來就可以用184條向後端求償

01:00:38 - 01:00:41
而且這個求償的數額，包括所受損害跟所失利益

01:00:42 - 01:00:46
而這個所失利益包含你按照原本預定的計畫可以享受到的獲利

01:00:47 - 01:00:50
所以說你可以直接跟對方主張40萬的賠償

01:00:50 - 01:00:53
那既然已經有一條路來填補你的損害

01:00:53 - 01:00:55
那代表我們的法律是沒有漏洞的

01:00:56 - 01:01:02
那既然法律沒有漏洞，那以當然不能夠再去類推91條的規定，來對甲請求信賴利益的賠償

01:01:03 - 01:01:12
所以你可以看到在這一件當中啊，有關於說這個表意人撤銷被脅迫的意思表示，而導致這個相對人受有損害時

01:01:12 - 01:01:16
那相對人這時候要找誰來請求賠償

01:01:16 - 01:01:18
就會有這樣子的一個問題存在

01:01:18 - 01:01:21
好，那這是有關於說在脅迫的部分

01:01:21 - 01:01:23
那我們到這裡就告一個段落

01:01:23 - 01:01:26
那整個意思表示瑕疵，也算是把它給講完了

01:01:27 - 01:01:29
那我們稍微休息一下

01:01:29 - 01:01:33
等等我們來看標的可能妥當確定適法

01:01:33 - 01:01:35
來看條件、期限處分權

01:01:35 - 01:01:41
就等於說我們要法律行為裡面剩下的小問題，一些邊邊角角

01:01:41 - 01:01:44
把它給快速的處理掉，那我們就要趕快來看代理的部分

01:01:44 - 01:01:46
好，那我們先稍微休息一下，等下我們再繼續

01:01:52 - 01:01:59
好，我們接下來只要講到的是法律行為的一般生效要件當中的標的可能、妥當、確定、適法

01:01:59 - 01:02:00
因為法律行

01:02:00 - 01:02:00
為如果要發生效力,它是一層一層檢驗下來,然後我們也說過,其實法律行為它是一個一體多面的情況,你可以從行為能力的角度去判斷

01:02:09 - 01:02:13
你可以從意思表示的角度去判斷,那你也可以從標的的角度去做判斷,那基本上法律行為有可能存在各種瑕疵,例如說今天一個無行為能力人被脅迫去賣毒品,從行為能力的角度來看,他是無行為能力人

01:02:23 - 01:02:26
從被脅迫的角度來看,這個是可撤銷的意思表示

01:02:26 - 01:02:30
那再來從賣毒品的角度來看,還有違反強行規定而無效

01:02:30 - 01:02:34
所以這個時候你就會說明他，撤銷是沒有實益的

01:02:34 - 01:02:36
那事物就會講這是不能撤銷的

01:02:36 - 01:02:41
那我們也講過，能不能撤銷跟撤銷有沒有實益，是兩個層次的問題

01:02:41 - 01:02:45
好，那我們現在回到這個地方來說，在標的部分

01:02:45 - 01:02:48
那我們強調標的，它必須要具備四個特色

01:02:49 - 01:02:50
哪四個特色

01:02:50 - 01:02:51
這個標的必須要可能

01:02:52 - 01:02:53
必須要妥當

01:02:55 - 01:02:56
必須要能確定

01:03:00 - 01:03:01
而且要適法

01:03:02 - 01:03:04
可能、妥當、確定、適法

01:03:04 - 01:03:09
那其中妥當性,這個在我們民法的72跟74有規定

01:03:09 - 01:03:12
那適法的話是在民法的71條

01:03:12 - 01:03:14
那至於可能跟確定,這部分則是在民總當中沒有規範

01:03:17 - 01:03:20
但我們可以在債編裡面去找到相對應的規定

01:03:20 - 01:03:23
例如說民法的246條就跟你講

01:03:23 - 01:03:26
以不能之給付為契約之標地者，其契約無效

01:03:26 - 01:03:30
所以你這個契約至少必須要是可能履行的

01:03:30 - 01:03:32
必須要是可能履行的

01:03:32 - 01:03:33
它才會是有效的契約

01:03:34 - 01:03:35
那我們其實不只是契約

01:03:35 - 01:03:37
任何的法律行為都一樣

01:03:37 - 01:03:39
它必須要可能發生這樣的效果

01:03:39 - 01:03:41
這個行為的有效才有意義

01:03:41 - 01:03:43
那如果它不可能發生這個效果

01:03:43 - 01:03:45
那你說它是個有效的法律行為

01:03:46 - 01:03:47
這個反而很奇怪

01:03:47 - 01:03:50
所以說我們一般來講，這個針對標的的可能性

01:03:50 - 01:03:52
這個針對標的的可能性，通常強調的是

01:03:52 - 01:03:54
這個標的是可以實現的

01:03:55 - 01:03:57
這個標的是可以實現的

01:03:57 - 01:03:59
這個標的可能是一定的作為或不作為

01:03:59 - 01:04:00
可能是

01:04:00 - 01:04:00
一定的財產上的給付，或者一定的身分關係等等，它必須要具有一定的可能性

01:04:00 - 01:04:01
這個可能性包含在事實上的可能性，還有在法律上的可能性

01:04:01 - 01:04:01
事實上做得到，而且法律上也做得到

01:04:01 - 01:04:01
那這個標的才有可能

01:04:01 - 01:04:02
那如果標的不可能做到，不只是法律上不可能，事實上不可能，基本上都會讓這個法律行為直接歸於無效

01:04:02 - 01:04:02
所以我們一般來講，第一個要確認就是說，這個標的是有可能做得到的嗎

01:04:02 - 01:04:03
如果他是在法律上，而且事實上有可能做到的

01:04:03 - 01:04:03
那這個部分才會認為它是一個可能有效的行為

01:04:03 - 01:04:04
但如果說它這個標的在法律上或事實上都做不到，那因為這種標的不能的情況，也會認為這個契約無效

01:04:04 - 01:04:04
那當然這邊有少數幾個例外啦

01:04:04 - 01:04:04
那我們之後會講到

01:04:04 - 01:04:05
譬如說針對不存在的權利的買賣

01:04:05 - 01:04:05
針對不存在的權利的買賣

01:04:05 - 01:04:05
那因為法律上有特別規定，所以會例外認為它是有效的

01:04:05 - 01:04:06
這個我們會在講246條的時候

01:04:06 - 01:04:06
再來說

01:04:06 - 01:04:06
所以這裡主要是針對246條的問題

01:04:06 - 01:04:06
那246我們會在債編去講

01:04:06 - 01:04:06
好

01:04:06 - 01:04:06
那再來呢，有關於標的的確定

01:04:06 - 01:04:07
這個標的的確定啊，我們一般來講就是只要它可得確定就好

01:04:07 - 01:04:07
只要它可以確定就可以

01:04:07 - 01:04:08
至於說是不是一定要能夠特定，那不一定

01:04:08 - 01:04:08
所以只要它可以確定

01:04:08 - 01:04:08
這個當事人是誰，可以確定這個標的是什麼

01:04:08 - 01:04:08
只要可得確定，那這個標的就叫做確定了

01:04:08 - 01:04:09
所以說今天假設抽獎的時候，舉辦抽獎活動

01:04:09 - 01:04:09
那今天抽獎抽出一張抽獎單，結果這個抽獎單上面

01:04:09 - 01:04:09
只寫了一個外號

01:04:09 - 01:04:10
只寫了一個外號

01:04:10 - 01:04:10
大熊

01:04:10 - 01:04:10
可是他沒有寫電話

01:04:10 - 01:04:10
然後也沒有任何其他的資料

01:04:10 - 01:04:10
等於是我抽到了一個人,但是我根本不知道這個人是誰

01:04:10 - 01:04:11
而且這個人是誰,我無法確定的時候

01:04:11 - 01:04:11
我們就不會認為這個抽獎有效

01:04:11 - 01:04:11
所以這時候就只要重新抽一張

01:04:11 - 01:04:11
有沒有，你必須要填一些相關資料，讓我知道誰中獎嘛

01:04:11 - 01:04:12
所以我們一般來講就是說，這個標的

01:06:00 - 01:06:00
必須要可得確定

01:06:02 - 01:06:03
或者我今天跟你叫一批貨

01:06:03 - 01:06:04
那這批貨到底是什麼

01:06:05 - 01:06:06
你跟我說你要跟我買一支手機

01:06:06 - 01:06:08
這支手機到底是什麼

01:06:08 - 01:06:08
對不對

01:06:08 - 01:06:09
世界上手機這麼多

01:06:10 - 01:06:11
你跟我說你要買一支手機

01:06:11 - 01:06:12
那支手機到底是什麼

01:06:13 - 01:06:16
如果無法確定這個買賣契約也不會發生效力

01:06:16 - 01:06:20
但如果可得確定，譬如說我要買你手上那一支二手的手機

01:06:20 - 01:06:24
那這樣的話可得確定，它就是屬於可確定的標的

01:06:24 - 01:06:25
契約就不會受影響

01:06:25 - 01:06:28
所以我們一般來說，這個法律行為的效力

01:06:28 - 01:06:34
會因為法律行為的不可能，或者會因為法律行為的無法確定而受影響。

01:06:34 - 01:06:40
那如果說法律行為是可能，而且可以確定的話，那基本上就不會去影響到法律行為的效力。

01:06:40 - 01:06:46
那至於它的妥當性跟適法性，那這個民法的72、74跟71，那我們就接下來看。

01:06:46 - 01:06:48
你可以看到在那個講義當中啊。

01:06:48 - 01:06:50
針對那個確定的部分

01:06:50 - 01:06:53
其實這裡有一些實務見解可以稍微來看一下

01:06:54 - 01:06:54
像是在

01:06:58 - 01:06:59
註釋的

01:06:59 - 01:06:59
158

01:06:59 - 01:07:00
有

01:07:00 - 01:07:01
沒有

01:07:01 - 01:07:02
211頁這裡

01:07:03 - 01:07:04
好

01:07:04 - 01:07:04
211頁這裡

01:07:04 - 01:07:05
就是158

01:07:05 - 01:07:06
他就提到說

01:07:06 - 01:07:11
這個法律行為的標的，與法律行為成立時必須要確定，那法律行為才能夠發生效力

01:07:11 - 01:07:19
那法律行為的標的，如果未確定，則其內容無法具體實現，是不能使其發生效力，至於說法律行為的標的與成立時，如可得確定

01:07:19 - 01:07:25
那法律行為雖非無效，但必須由法律行為當事人雙方另行確定，或可由當事人一方或第三方確定

01:07:25 - 01:07:31
或可依法律規定，或依習慣或其他特別情事而確定者，始足當之，倘盡各種可得確定的方法

01:07:31 - 01:07:35
仍然無法確定，該法律行為的標的，仍然因為無從確定

01:07:35 - 01:07:39
或非可得確定而無效，所以至少在這個地方，他必須要是可得確定的情形

01:07:40 - 01:07:42
必須要可得確定的情形

01:07:42 - 01:07:45
好，這個是有關於說在法律行為的確定性

01:07:46 - 01:07:49
那至於法律行為的這一個可能性

01:07:49 - 01:07:50
那我們在民法裡

01:08:00 - 01:08:01
24條的相關爭議，

01:08:01 - 01:08:02
我們到後面再說。

01:08:03 - 01:08:06
接下來我們先來講到有關於公共秩序善良風俗。

01:08:07 - 01:08:09
那民法72條的規定很簡單,

01:08:09 - 01:08:09
他講說,

01:08:09 - 01:08:13
法律行為不能夠違反公共秩序跟善良風俗,

01:08:13 - 01:08:15
如果違反公共秩序善良風俗者無效。

01:08:16 - 01:08:18
這個法條雖然是一個很基本的條文,

01:08:19 - 01:08:23
但是它背後隱含著我們對於司法自治與契約自由的界限。

01:08:24 - 01:08:26
因為其實民法作為一個司法

01:08:26 - 01:08:29
我們本來法律是以不介入為原則,

01:08:29 - 01:08:31
也就是讓人民自由的發展,

01:08:31 - 01:08:34
我們不要去太過規定人民的生活。

01:08:34 - 01:08:35
但問題是，

01:08:35 - 01:08:39
如果今天人民的這個契約踩到了法律的紅線，

01:08:39 - 01:08:42
那我們在法律上就沒有去承認它的必要，

01:08:42 - 01:08:44
甚至沒有賦予它法律效果的必要性。

01:08:45 - 01:08:49
所以說我們其實在這裡所提到的這個公共秩序善良風俗。

01:08:49 - 01:08:51
或者像民法71條的,

01:08:51 - 01:08:54
法律行為違反強行或禁止規定者無效,

01:08:54 - 01:08:58
它基本上都是在處理在司法自治原則底下,

01:09:41 - 01:09:43
在契約自由原則底下,

01:09:47 - 01:09:50
我們對於這個法律行為的內容控制

01:09:50 - 01:09:51
也就是說,

01:09:51 - 01:09:55
我們這法律行為本身，雖然在司法自治契約自由原則底下，

01:09:55 - 01:09:58
那法律它不會過多的介入，

01:09:58 - 01:09:59
可是問題是，

01:09:59 - 01:10:00
如果這個行為的內容

01:10:00 - 01:10:00
有必要出來矯正

01:10:00 - 01:10:00
那到底什麼叫做公共秩序

01:10:04 - 01:10:05
什麼叫做善良風俗

01:10:05 - 01:10:07
這兩個其實是不一樣的概念

01:10:16 - 01:10:22
公共秩序的話通常是涉及到這個國家所想要創造出來的秩序

01:10:23 - 01:10:25
這個國家所想要創造出來的一個秩序

01:10:25 - 01:10:29
所以一般來說這個行為有沒有去影響到這個秩序

01:10:29 - 01:10:37
我們可能要從這個行為的目的、從這個行為的手段，還有這個手段跟目的之間這個關係來去做一個綜合判斷

01:10:37 - 01:10:40
那簡單來說我們舉幾個案例直接來看

01:10:40 - 01:10:48
因為其實這個公共秩序善良風俗主要就是要看實務上的一個案件，你比較能夠知道他在討論什麼

01:10:48 - 01:10:48
好

01:10:49 - 01:10:53
那我們首先來看到在第204頁的地方

01:10:53 - 01:10:54
204頁的地方

01:10:55 - 01:10:57
那這邊有幾個案例，都是實務檢解

01:10:57 - 01:11:02
我們來看一下什麼樣情況下會被認為是違反公共秩序善良風俗

01:11:03 - 01:11:06
好，那我們在這裡先講一個問題好了，不好意思

01:11:06 - 01:11:08
這邊先講一個問題就是說

01:11:08 - 01:11:10
如果當事人的法律行為

01:11:15 - 01:11:16
他的內容違憲

01:11:19 - 01:11:20
那怎麼處理

01:11:21 - 01:11:25
法律行為的內容違反憲法對人民基本權的保障

01:11:26 - 01:11:27
我跟你簽一個契約

01:11:27 - 01:11:29
這個契約

01:11:29 - 01:11:30
侵害了你的

01:11:30 - 01:11:30
言論自由

01:11:31 - 01:11:34
我跟你簽一個契約，這個契約侵害了你的遷徙自由

01:11:35 - 01:11:39
那請問一下，如果這個法律行為，它影響到你在憲法上的基本權

01:11:40 - 01:11:44
這個時候你要說它無效，到底是依71條無效，還是依72條無效

01:11:44 - 01:11:46
所以問題是在這裡，違憲的契約當然無效

01:11:47 - 01:11:52
問題是依71條無效，還是依72條無效，還是依憲法的規定無效

01:11:52 - 01:11:58
憲法有告訴你法律行為違反憲法規定者無效嗎？

01:11:59 - 01:12:00
你在讀憲法讀

01:12:00 - 01:12:01
這條嗎？

01:12:01 - 01:12:01
沒有啊。

01:12:01 - 01:12:05
所以你不可能以憲法無效嗎，因為憲法只告訴你我保障你什麼權利。

01:12:06 - 01:12:08
但你的法律行為如果違反到憲法怎麼辦？

01:12:09 - 01:12:11
這個時候不是用71條讓他無效。

01:12:11 - 01:12:15
因為我們會認為說憲法的層次比法律還要高。

01:12:16 - 01:12:18
所以憲法並不是71條的法律，有沒有？

01:12:19 - 01:12:23
你看民法71條說法律行為違反強行或禁止規定者無效。

01:12:23 - 01:12:26
這裡的強行或禁止規定不包含憲法在內。

01:12:27 - 01:12:30
因為你這裡的強行禁止規定是法律的層次。

01:12:30 - 01:12:32
而憲法不在這個層次裡面。

01:12:32 - 01:12:36
所以說我們不能用71條認為一個法律行為違憲而無效。

01:12:37 - 01:12:39
可是憲法當中的精神。

01:12:39 - 01:12:42
它就是我們的公共秩序善良風俗的具象化。

01:12:43 - 01:12:48
所以說如果今天一個法律行為違反憲法，它就是違反公共秩序善良風俗。

01:12:48 - 01:12:51
所以你會用72條來宣告它無效。

01:12:51 - 01:12:57
所以你今天一個違憲的法律行為，那你要如何去宣告這個行為是無效的？

01:12:58 - 01:13:00
你要用71條還是用72條？

01:13:00 - 01:13:02
那通常認為要用72。

01:13:03 - 01:13:07
你可以把基本權憲法當中的一些人權保障當成是一種公序良俗。

01:13:08 - 01:13:10
但是你不能把憲法當成一般的法律規定。

01:13:11 - 01:13:13
所以這裡有一個算是很小的爭點了。

01:13:13 - 01:13:15
這邊跟同學做個介紹。

01:13:15 - 01:13:15
好。

01:13:16 - 01:13:18
那接下來我們就開始來講。

01:13:18 - 01:13:22
就是有關於說這個所謂的公共秩序善良風俗在具體個案上的判斷。

01:13:22 - 01:13:25
那我們在講義當中舉了蠻多的例子。

01:13:25 - 01:13:29
那我就挑幾個我覺得比較有趣的或者在考試上考過的。

01:13:30 - 01:13:30
跟同學來聊一聊。

01:13:31 - 01:13:32
來，我們來看到第一個。

01:13:32 - 01:13:34
87年的這一個，不是不是。

01:13:34 - 01:13:37
這個地方我們來看到第一個是有關於說。

01:13:40 - 01:13:44
在103年註字41號判決。

01:13:47 - 01:13:48
這個地方他告訴你說。

01:13:48 - 01:13:57
這個訴訟權是人民在司法上的受益權，旨在確保人民有依法提起訴訟，以及受公平審判的權益。

01:13:57 - 01:14:00
不容他人從中牟利，沒有取得律師資格意圖營利。

01:14:00 - 01:14:01
的辦理訴訟事件，對可能涉訟之人允諾提供服務、負擔全部費用，而與之約定應於勝訴後給予訴訟標的物的一部分價額或若干比例為報酬，此舉有違公序良俗，依照72條應屬無效，為什麼？

01:14:14 - 01:14:16
有沒有，他這個想法很簡單啊，今天這個想法很簡單，事實就是說，他不是律師。

01:14:24 - 01:14:26
甲不是律師，然後甲跟乙約定，我幫你處理訴訟。

01:14:29 - 01:14:34
我幫你處理訴訟，啊你不用先給我錢，這個臺灣很多啦，就是我們一般在司法上面，常常看到一些人怎麼樣，宣稱自己是律師，其實他根本不是啊。

01:14:38 - 01:14:43
然後呢，他今天跑去跟乙講，我幫你處理這個，我譬如幫你處理一個車禍好了。

01:14:43 - 01:14:47
如果這個車禍對方賠你錢之後，你再分我就好。

01:14:47 - 01:14:56
你會發現這個比找律師便宜很多，因為你一般找律師你可能要先給他8萬塊，先給他10萬塊，不見得會打贏，我說打贏拿到的錢也不見得那麼多，對不對？

01:14:56 - 01:14:58
有些人就很厲害啊。

01:14:58 - 01:14:59
他就想說反正我不是律師。

01:14:59 - 01:15:04
我就偷偷的跟這些有需要的當事人說，你不用先給我錢，我幫你處理。

01:15:04 - 01:15:06
處理完之後輸了就算了。

01:15:06 - 01:15:07
如果你有贏再分我。

01:15:08 - 01:15:10
那如果今天贏的標的很大，他就可以賺一大筆啊。

01:15:10 - 01:15:16
那當然在這種情況之下，我們去思考的是，這樣的一個約定的合法性在哪裡？

01:15:16 - 01:15:17
對不對？

01:15:17 - 01:15:21
甲不是律師啊，他不是律師，他提供的服務啊。

01:15:21 - 01:15:22
那以給予報酬啊，哪裡有錯？

01:15:24 - 01:15:27
是不是，甲不是律師，可是他提供法律服務，他們寫狀，有啊。

01:15:28 - 01:15:30
他頂多不能開庭啊，通常就不能開庭。

01:15:30 - 01:15:33
他就開庭前教一下，到時要怎麼去講，對不對？

01:15:33 - 01:15:36
他會跟你講說開庭以外的事情，我都可以做。

01:15:36 - 01:15:39
因為這種，這種非律師最怕去開庭，就被抓到嘛，所以他就是不會去開庭。

01:15:39 - 01:15:42
但他可以幫你寫訴狀啦，可以幫你怎麼樣。

01:15:42 - 01:15:44
所以說會陪你去調解之類的都可以。

01:15:44 - 01:15:49
所以這個非律師啊，他就是提供了這些法律服務，那你就付錢給他，錯在哪裡？

01:15:51 - 01:15:54
為什麼這種會被認為是違反公共秩序善良風俗，那個公序良俗在哪裡？

01:15:56 - 01:15:59
這個是什麼？這個是法治國原則的展現。

01:16:01 - 01:16:04
所謂的法治國原則，所以法治國原則是什麼？

01:16:04 - 01:16:11
它指的是今天國家提供法律這個制度來讓人民解決問題。

01:16:11 - 01:16:18
也就是法治國原則在於我們對於紛爭的解決機制，僅僅從一般的私力救濟走向法律救濟的階段。

01:16:19 - 01:16:28
那既然國家提供法律讓人民來作為救濟的方法，那國家就有義務要提供有法律知識的人作為協助，所以我們有律師考試。

01:16:29 - 01:16:32
對，不是只要你法律系畢業就可以當律師。

01:16:32 - 01:16:35
不是只要你法律系畢業，你就可以去協助他人處理訴訟。

01:16:35 - 01:16:37
你必須要經過國家認證。

01:16:37 - 01:16:45
因為國家有義務提供及格的律師，讓民眾在處理法律問題的時候，可以找到協助的管道。

01:16:45 - 01:16:47
這個才能夠體現法治國原則。

01:16:47 - 01:16:52
所以如果你今天連律師都不是，就跑去協助人民處理訴訟。

01:16:52 - 01:16:58
那如果將來他隨便亂處理，而導致這個訴訟敗訴，影響人民對法律的信賴。

01:16:58 - 01:17:00
這不就破壞了法治國原則。

01:17:00 - 01:17:02
這樣的一個公共秩序嘛。

01:17:02 - 01:17:08
所以公序良俗的論述，基本上你要想到的是，他做這件事情會踩到什麼樣的一個紅線。

01:17:08 - 01:17:14
而這個紅線有可能是一個我們國家的基本原則，民主國原則、法治國原則。

01:17:14 - 01:17:17
也可能是一般人與人之間相處的界線。

01:17:17 - 01:17:18
這個標準不一定。

01:17:19 - 01:17:23
所以你可以看到，有時候在考試上，這個曾經考過。

01:17:23 - 01:17:28
我就告訴你，他不是律師，可是他卻協助人民處理訴訟。

01:17:28 - 01:17:30
並且從中獲取報酬。

01:17:30 - 01:17:32
那問你說這個契約有沒有效。

01:17:32 - 01:17:33
他題目會問你什麼？

01:17:33 - 01:17:39
如果這個甲方贏了官司，這個甲方贏官司，他依照這個契約去跟乙方請求報酬，乙方可否拒絕。

01:17:40 - 01:17:41
題目會這樣問。

01:17:41 - 01:17:43
問你說乙方可不可以拒絕？

01:17:43 - 01:17:44
那這個時候涉及到什麼？

01:17:44 - 01:17:46
如果契約無效，我就可以拒絕你啊。

01:17:46 - 01:17:49
所以在這種情況底下，請問這個契約有效嗎？

01:17:49 - 01:17:53
那依照民法72條的規定，這種契約是違反善良風俗。

01:17:53 - 01:17:55
為什麼違反公共秩序善良風俗？

01:17:55 - 01:17:58
因為從法治國原則的角度，你會發現。

01:17:58 - 01:18:00
這種不具律師資格的人，

01:18:00 - 01:18:09
他如果提供法律服務，確實有可能去影響到人民對法治的信賴，那這時候對法治國原則造成破壞，這確實是違反公共秩序的情形。

01:18:09 - 01:18:11
好，那我們再來看第二個，就說

01:18:12 - 01:18:13
除了這一個案例之外，那還有像是

01:18:18 - 01:18:21
註釋140跟註釋141，這個其實也都有考過。

01:18:23 - 01:18:25
註釋140是在講什麼？

01:18:25 - 01:18:30
他這個註釋140是說，今天甲乙丙

01:18:30 - 01:18:33
甲，甲還活著啦，然後乙丙丁三個是繼承人。

01:18:39 - 01:18:41
甲還活著還沒死喔。

01:18:41 - 01:18:43
乙丙丁三個做好遺產分割協議了。

01:18:48 - 01:18:50
那請問這個遺產分割協議有沒有效？

01:18:51 - 01:18:56
對不對，遺產分割協議在家人還活著的時候先做起來，可以嗎？

01:18:59 - 01:19:01
你說未雨綢繆超前部署，沒問題吧。

01:19:02 - 01:19:09
但問題是什麼，人家長輩都還沒過世，你們這些小朋友就在那邊分財產，違反善良風俗。

01:19:10 - 01:19:13
對不對，也就是說這個東西我們不覺得它真的錯在哪裡。

01:19:14 - 01:19:22
但是就從道德上來說，你今天在甲還沒死掉的情況下，你以丙丁事先就遺產來做分割，這個對人不尊重啊。

01:19:22 - 01:19:25
這個基本上已經違反了傳統的固有風俗了。

01:19:26 - 01:19:30
所以在這裡會被認為是違反善良風俗而無效的情形。

01:19:30 - 01:19:33
所以你可以看到在那個實務見解上面，就有提到說

01:19:33 - 01:19:42
上述人與被上述人均為某甲的養子，於養父母健在時，預立分管合約為財產的瓜分。

01:19:42 - 01:19:45
載明該約是於百年後始生效力。

01:19:45 - 01:19:50
故堪認係以某甲死亡之日為契約發生效力的始期的法律行為。

01:19:50 - 01:19:57
然兩造對於其父的財產，不待其父自行贈與，或於身故後再行協議分析，乃極不合理。

01:19:57 - 01:20:00
於生父膝下

01:20:00 - 01:20:00
爭產就預定這個契約，要來剝奪母的應繼分。

01:20:03 - 01:20:12
此項蒙父欺母而訂立的契約，恆諸我國崇尚孝悌的善良風俗，既屬有違1742條，該行為就在無效之列。

01:20:12 - 01:20:13
有沒有，罵得很兇啊，對不對？

01:20:14 - 01:20:16
這很像國文老師寫的判決書。

01:20:16 - 01:20:20
我覺得這用語就是非常非常的文謅謅，就就很傳統。

01:20:20 - 01:20:24
那所以說你可以注意到就是這個善良風俗是這樣去處理的，但是

01:20:25 - 01:20:27
其實我覺得善良風俗是可以改變的。

01:20:27 - 01:20:30
其實善良風俗，民國46年的善良風俗

01:20:30 - 01:20:35
跟民國114年的善良風俗，應該可以不一樣。

01:20:35 - 01:20:38
所以考試上你不見得一定要遵循這個答案。

01:20:38 - 01:20:44
我會認為說你會想想看現代社會，我們對於這個善良風俗的想法是什麼。

01:20:44 - 01:20:46
那以前百善孝為先，說實在的。

01:20:46 - 01:20:51
那長輩還沒走就先分財產，這個當然顯然違反善良風俗。

01:20:51 - 01:20:59
但如果說今天在這個社會當中，我們認為如果這個兄弟姐妹已經怎麼樣，已經就這個遺產的分割有共識。

01:21:00 - 01:21:03
甚至也徵得這個被繼承人同意，假設

01:21:03 - 01:21:05
那是不是可以認為這樣的契約是有效的？

01:21:05 - 01:21:06
我覺得這還是有討論的空間。

01:21:07 - 01:21:10
因為畢竟他也不是說立刻發生效力，他是有一個期限在嘛，對不對？

01:21:11 - 01:21:14
於被繼承人死亡時才發生效力的遺產分割契約。

01:21:14 - 01:21:21
那如果能夠把這些遺產的糾紛事先處理完，那將來使它不會再發生更多的糾紛。

01:21:21 - 01:21:27
那你說這樣的一個做法，難道真的踩到了所謂的道德風俗的良善紅線嗎？

01:21:27 - 01:21:29
我覺得這部分其實是可以去討論的。

01:21:30 - 01:21:31
那還有像是註釋141啊。

01:21:32 - 01:21:33
這個其實也是很常考的一個選項。

01:21:34 - 01:21:35
就是預立離婚契約。

01:21:36 - 01:21:36
他說

01:21:37 - 01:21:42
夫妻間為恐一方在日後有虐待或侮辱他方的情事，而預立離婚契約者

01:21:42 - 01:21:47
這個契約就跟善良風俗有悖，依民法72條應在無效之列。

01:21:47 - 01:21:49
那這個判例在講什麼？

01:21:49 - 01:21:57
他說啊，兩個人才剛結婚，兩個人才剛結婚，甚至還沒結婚，然後就在結婚前講好了，如果以後怎樣就離婚，有沒有預立離婚契約的意思力。

01:22:00 - 01:22:07
就是，我們先把離婚的事由列出來，我們先把離婚的效果列出來，也是將來如果離婚的話，你財產要分我多少，小孩要跟誰，我們把這些事情事先做好，那將來如果真的發生了，我們直接按這份契約走，我們雙方都不用再進行訴訟，請問這樣可不可以？

01:22:16 - 01:22:24
那以前會說不行啊，以前會認為說離婚這種事情不是什麼好事，你怎麼可以在還沒結婚就預想自己會離婚呢？

01:22:24 - 01:22:30
可是現在不是啊，現在其實現代社會來說，那個離婚率很高，而且離婚也是一種自由。

01:22:30 - 01:22:30
現在對我們的大法官解釋來說，對憲法判決來說，離婚自由也是一個需要被保障的自由。

01:22:37 - 01:22:43
所以在離婚是自由的情況之下，那當事人事先就為離婚做好規劃，為什麼不行？

01:22:43 - 01:22:49
所以你會發現說，這種所謂的善良風俗，其實是有很多可以質疑的地方。

01:22:49 - 01:22:52
每個人心裡面那一把尺，其實都不一樣。

01:22:52 - 01:22:53
那考試怎麼辦？

01:22:53 - 01:22:56
選擇題的話，請你按判例選。

01:22:56 - 01:22:59
目前的選擇題，基本上它就是黏著判例出。

01:22:59 - 01:23:01
所以判例怎麼說，選擇題就怎麼選。

01:23:02 - 01:23:04
但申論題你可以有自己的想法。

01:23:04 - 01:23:09
我自己會認為說，在申論題的時候，你可以去思考，現在的善良風俗應該是什麼樣子。

01:23:10 - 01:23:12
你可以從寬認定，我不會覺得他錯。

01:23:12 - 01:23:14
那這是幾個比較經典的案例，那還有一個比較經典的案例是在

01:23:16 - 01:23:18
注意，這個65的2436。

01:23:19 - 01:23:21
那這個我們後面會講，因為我們會在那個不法條件的時候去談它。

01:23:24 - 01:23:25
所以這個我們會先跳過去，好，那接下來我們來看，哪些情況下被認為違反善良風俗。

01:23:30 - 01:23:31
這裡的話我們來講第一個，就是離職的競業禁止條款，還有像是那個公務員的演藝人員的那個合約問題。

01:24:19 - 01:24:20
好，今天如果是這樣子。

01:24:21 - 01:24:24
甲公司跟員工約定。

01:24:26 - 01:24:29
如果你敢離職的話，你要賠我300萬元。

01:24:30 - 01:24:32
如果離職你就要賠錢。

01:24:32 - 01:24:34
請問一下這個約定有沒有效。

01:24:35 - 01:24:36
通常這種約定會在哪裡出現。

01:24:37 - 01:24:38
航空公司。

01:24:39 - 01:24:41
航空公司跟機師之間會有這個約定。

01:24:41 - 01:24:43
還有像什麼，醫院跟護理師。

01:24:44 - 01:24:46
為了綁住那個人力，不要讓護理師離職。

01:24:46 - 01:24:51
所以之前就有幾件就是護理師，他做到太累了想走，可是因為被違約金綁住不敢走。

01:24:52 - 01:24:53
那到底這種約定的效力如何？

01:24:53 - 01:24:55
對，如果你離職就要賠錢。

01:24:55 - 01:24:58
那這樣的約定到底有沒有違反公共秩序善良風俗？

01:24:59 - 01:25:00
對，到底有沒有違

01:25:00 - 01:25:01
反公共秩序善良風俗。

01:25:01 - 01:25:05
那其實在這裡要看的是，他的手段跟目的。

01:25:05 - 01:25:11
也就是說我們會先去判斷，你今天這樣子去限制他，你的目的是什麼。

01:25:12 - 01:25:13
你的目的有沒有正當性。

01:25:15 - 01:25:16
再來你的手段

01:25:18 - 01:25:19
有沒有適當性。

01:25:20 - 01:25:23
如果說你的目的正當，而且手段適當，

01:25:24 - 01:25:25
那就不違背善良風俗。

01:25:25 - 01:25:29
但反之，如果你的目的不正當，或者是手段不適當，

01:25:30 - 01:25:32
只要其中有一個不對，

01:25:32 - 01:25:33
那就會被認為是違反善良風俗。

01:25:33 - 01:25:35
所以我們一般在機師的案件。

01:25:35 - 01:25:38
如果說這個員工啊，他是一個機師。

01:25:38 - 01:25:42
那為什麼我們一般會認為在這種情況下，他不違反善良風俗。

01:25:43 - 01:25:45
為什麼會認為他不違反善良風俗。

01:25:45 - 01:25:46
理由很簡單。

01:25:46 - 01:25:52
我們會認為說，今天通常航空公司，他對於機師是有培訓的成分。

01:25:52 - 01:25:55
你不會讓一個人直接一到公司就開飛機。

01:25:55 - 01:25:57
除非你是從其他公司挖角過來的。

01:25:57 - 01:25:57
那另當別論。

01:25:58 - 01:26:00
如果你是從一個不會開飛機的

01:26:00 - 01:26:00
人開始培訓他

01:26:01 - 01:26:05
那其實你培訓一個機師是需要非常非常多的費用

01:26:05 - 01:26:06
通常都送到國外去受訓

01:26:06 - 01:26:08
而且那個受訓不是受訓一個禮拜

01:26:08 - 01:26:10
是受訓一年，受訓兩年

01:26:10 - 01:26:15
那你等於是在這一兩年間，你讓他學會開飛機這個技能

01:26:15 - 01:26:20
並且你提供他住，你提供他吃，你給他薪水

01:26:20 - 01:26:22
這一段時間實際上就是你在栽培他

01:26:22 - 01:26:24
那你會跟他綁約

01:26:24 - 01:26:25
也就是你通常都跟他講說

01:26:25 - 01:26:25
好

01:26:26 - 01:26:27
我現在訓練你開飛機

01:26:27 - 01:26:30
你開學會了以後,你幫我開十年

01:26:30 - 01:26:32
你幫我開十五年

01:26:32 - 01:26:34
當然每個月會有薪水，三四十萬沒有問題啊

01:26:34 - 01:26:35
我還是給你薪水啊

01:26:35 - 01:26:36
問題是你不能跑

01:26:37 - 01:26:39
如果你跑的話，我要重新找人來培訓太麻煩了

01:26:39 - 01:26:43
所以你一跑，你必須要把那個培訓費用賠償給我

01:26:43 - 01:26:45
那個培訓費用可能就抓兩三百萬

01:26:45 - 01:26:51
所以通常在這種情況底下，這個目的有沒有正當？有，我確保我的培訓成本不至於浪費。

01:26:52 - 01:26:55
那我的手段也適當，我要你賠的就是我的培訓成本而已。

01:26:56 - 01:27:00
那這樣的話就不會被認為是有違反公共秩序善良風俗的疑慮。

01:27:00 - 01:27:01
但

01:27:01 - 01:27:03
如果是護理師的話,這就有可能有問題

01:27:03 - 01:27:06
因為一般護理師幾乎沒有那個培訓的過程

01:27:06 - 01:27:09
他不是醫院出錢去培訓護理師

01:27:09 - 01:27:10
護理師通常是在學校

01:27:10 - 01:27:14
你可能在唸這個護理系的時候,就已經學會很多一些基本的操作

01:27:14 - 01:27:17
所以實際上,因為他幾乎沒什麼培訓成本

01:27:18 - 01:27:21
那你今天把人家用這個高額的違約金綁住

01:27:21 - 01:27:22
只為了避免什麼

01:27:22 - 01:27:24
為了避免說你突然人力短缺找不到人

01:27:24 - 01:27:25
那是你的問題啊

01:27:26 - 01:27:29
你怎麼可以把這個不利加諸在護理師身上

01:27:29 - 01:27:29
所以

01:27:29 - 01:27:33
在這種情況底下,如果是護理師,也許就有可能會被認為是

01:27:33 - 01:27:35
違反善良風俗而無效的約定

01:27:36 - 01:27:38
那這個就是就個案去做個別認定

01:27:39 - 01:27:42
那以前還有什麼，離職後的競業禁止問題

01:27:42 - 01:27:46
不過因為離職後的競業禁止，現在已經有勞基法第九條之一了

01:27:46 - 01:27:50
所以一般來講，我們就不太會再用善良風俗去處理它

01:27:50 - 01:27:55
但以前離職後的競業禁止，在勞基法第九條之一還沒有制定之前

01:27:55 - 01:27:58
我們都還是用這個情況去思考

01:27:58 - 01:28:00
也就是你為什麼要做競業禁止

01:28:00 - 01:28:01
對不對？

01:28:01 - 01:28:03
什麼叫做離職後的競業禁止？

01:28:10 - 01:28:13
你不能夠去從事有競爭關係的行業。

01:28:13 - 01:28:15
那有在職的競業禁止。

01:28:15 - 01:28:17
跟離職的競業禁止。

01:28:17 - 01:28:21
那離職的競業禁止通常是涉及到公司的保密。

01:28:21 - 01:28:23
因為你想想看，如果你今天在台積電工作，

01:28:24 - 01:28:26
你在台積電工作的時候，

01:28:26 - 01:28:30
你會學會非常非常多的一些跟這些晶片有關的知識跟技能。

01:28:31 - 01:28:34
那如果你一離職就立刻到其他的公司去任職，

01:28:34 - 01:28:37
那你等同於有機會把台積電的秘密帶走。

01:28:37 - 01:28:41
那所以他會要求你說，你在三年內不能從事類似的行業，

01:28:41 - 01:28:44
有競爭關係的行業，你三年內不能去從事。

01:28:44 - 01:28:46
但是，我一定要給你合理的補償。

01:28:46 - 01:28:49
所以這個離職的競業禁止，目的都是正當的，

01:28:50 - 01:28:51
但手段適當嗎？

01:28:51 - 01:28:52
對不對？

01:28:52 - 01:28:54
這個手段通常就是你給他合理的補償，

01:28:54 - 01:28:55
那手段才適當。

01:28:55 - 01:28:57
但如果你沒有給他合理的補償,

01:28:57 - 01:29:20
甚至你用高額的

01:29:20 - 01:29:40
違約金綁住他

01:29:40 - 01:29:42
這個就手段不適當,

01:29:42 - 01:29:44
因為畢竟他如果不能從事相關的行業,

01:29:44 - 01:29:45
你要他做什麼?

01:29:45 - 01:29:46
對不對？

01:29:46 - 01:29:49
如果今天一個工程師從台積電退休、從台積電離開，

01:29:49 - 01:29:52
那他如果不能去從事相關的職業，他能幹嘛？

01:29:52 - 01:29:53
他沒有事情可以做啊。

01:29:53 - 01:29:55
那難道你要他餓死在街頭嗎？

01:29:55 - 01:29:57
所以你要給他合理的補償嘛。

01:29:57 - 01:30:00
那當然如果說他的目的不正當的話,

01:30:00 - 01:30:00
裡面

01:30:00 - 01:30:03
歌手的經紀約裡面通常都會去限制什麼

01:30:03 - 01:30:05
你私接演出要賠錢

01:30:07 - 01:30:13
各位如果說在學校，那你們有去接觸一些什麼學生會啦，或者是什麼畢聯會啊等等

01:30:13 - 01:30:15
那有時候要舉辦活動嘛，對不對？

01:30:15 - 01:30:17
那除了你找學校的社團來表演之外，

01:30:17 - 01:30:20
有些比較有錢的學校會想說我們去接觸看看，

01:30:20 - 01:30:22
去找檯面上的一些歌手，

01:30:22 - 01:30:24
譬如說去問問看茄子蛋有沒有意願來，

01:30:24 - 01:30:25
不是他們解散了，

01:30:25 - 01:30:27
就可能問問看誰誰誰有沒有意願來唱。

01:30:28 - 01:30:29
那如果今天假設

01:30:30 - 01:30:35
今天假設說，我今天找了一個偶像明星，他願意來我們學校唱一首歌。

01:30:35 - 01:30:38
那我們講好了一首歌6萬塊，一首歌8萬塊，沒有問題

01:30:39 - 01:30:42
那請問一下，對他的經紀公司來講，他會出事嗎

01:30:43 - 01:30:43
通常都會

01:30:44 - 01:30:49
因為經紀公司有一個合約就是，你不能跳過經紀公司來私接演出

01:30:50 - 01:30:54
所以如果今天有一個藝人，跳過經紀公司私接演出

01:30:54 - 01:30:57
那請問一下，他是不是真的要賠償？

01:30:57 - 01:30:59
通常那個違約金都很高啊，都好幾百萬啊。

01:31:00 - 01:31:01
是真的要賠。

01:31:01 - 01:31:02
一般撕破臉都會告嘛。

01:31:02 - 01:31:06
你看那個青峰有沒有，他們就是也是經紀約出了很多的問題，告來告去。

01:31:06 - 01:31:10
所以一般如果沒事就沒事，有事就真的很多事情可以處理

01:31:10 - 01:31:13
所以今天假設說一個偶像明星私接演出

01:31:13 - 01:31:17
你覺得禁止私接演出的約定有沒有悖於善良風俗

01:31:18 - 01:31:20
那我們的最高法院說沒有

01:31:20 - 01:31:25
因為最高法院認為，你今天這個禁止私接演出的目的是正當的

01:31:25 - 01:31:31
因為畢竟你不知道他會接到什麼樣的演出，有時候你幫這個偶像明星

01:31:32 - 01:31:33
會有設定他的人設

01:31:33 - 01:31:33
有沒有

01:31:33 - 01:31:41
那這種地方如果他去亂接演出，而導致說他的人設崩壞，那對於整體的形象規劃

01:31:41 - 01:31:44
對於整個經濟，對於整個演藝事業來說

01:31:44 - 01:31:47
會產生很大的影響，所以我限制他做這件事情是正當的。

01:31:47 - 01:31:50
而且在手段上，我用一個違約金來禁止他做這件事情。

01:31:50 - 01:31:55
那這個沒有問題，因為我不是剝奪他的工作機會，還是會介紹其他工作機會給他等等。

01:31:55 - 01:31:59
所以我們一般來說，到底一個合約有沒有違反善良風俗，

01:32:00 - 01:32:02
你必須就個案的角度去做認定。

01:32:02 - 01:32:04
這部分真的是沒有標準答案。

01:32:04 - 01:32:11
那接著我們就來講最近發生的有沒有到真的很最近的,可能大概五六年前,有發生一個很有趣的案件。

01:32:11 - 01:32:14
這個案件後來也在很多的法研所的考試裡面有出現。

01:32:15 - 01:32:23
就是你可以看到在那個註釋150這邊,有一個最高法院103年2036號的判決。

01:32:23 - 01:32:24
這個判決。

01:32:25 - 01:32:30
這個判決，我會覺得他真的是一個女強人對男生的不信任。

01:32:30 - 01:32:33
然後呢而導致的一個很有趣的訴訟。

01:32:33 - 01:32:34
是媽媽告兒子哦。

01:32:35 - 01:32:38
應該是兒子告媽媽，兒子幹嘛去確認這個契約無效。

01:32:38 - 01:32:40
他的故事是這樣子，就是甲是媽媽。

01:32:43 - 01:32:46
甲是媽媽，然後乙丙是她兩個兒子。

01:32:47 - 01:32:49
那你老公去哪裡了？老公離婚了。

01:32:49 - 01:32:53
老公離婚了，就是這個媽媽就非常的覺得男生不可信啊。

01:32:53 - 01:32:56
她就跟先生反正就鬧得不愉快，離婚。

01:32:56 - 01:33:01
那這兩個小孩都是在媽媽一手拉拔之下長大的。

01:33:01 - 01:33:02
媽媽是女強人。

01:33:02 - 01:33:05
事業強，然後又會照顧小孩。

01:33:05 - 01:33:07
然後這兩個小孩都牙醫系畢業，都很猛啊。

01:33:07 - 01:33:09
學歷都很強，那媽媽就說。

01:33:10 - 01:33:12
OK，你們兩個現在都當牙醫了。

01:33:12 - 01:33:14
你們兩個都成年了。

01:33:14 - 01:33:16
不是在他們什麼未成年時簽的合約，沒有。

01:33:17 - 01:33:19
是牙醫系畢業20幾歲，兩個都成年了。

01:33:20 - 01:33:23
然後媽媽就跟這兩個小孩說，我出錢讓你們開牙醫診所。

01:33:24 - 01:33:26
我出錢讓你們開牙醫診所。

01:33:26 - 01:33:30
那是因為我們知道開牙醫診所其實是要很多很多的經費。

01:33:30 - 01:33:31
因為你那些設備都很貴嘛，對不對。

01:33:32 - 01:33:34
那所以一般來講，就是媽媽就說有錢沒有問題。

01:33:34 - 01:33:36
我去出錢讓你們開牙醫診所。

01:33:36 - 01:33:39
好，然後接下來，你們牙醫診所每個月收入。

01:33:41 - 01:33:42
扣掉成本。

01:33:43 - 01:33:44
就是你的淨利啦。

01:33:45 - 01:33:47
的60%要給我。

01:33:49 - 01:33:57
就是你每個月,你的收入假設是50萬,你的成本是20萬,你這個月賺30萬,30萬的60%,18萬給媽媽,剩下才是你的。

01:33:58 - 01:34:00
也就是媽媽說我出錢。

01:34:00 - 01:34:01
先幫你開牙醫診所啊,

01:34:01 - 01:34:03
那將來這筆錢要給我。

01:34:03 - 01:34:05
好，那乙跟丙都簽下同意書。

01:34:06 - 01:34:07
乙跟丙就簽下同意書。

01:34:07 - 01:34:08
好，接下來，

01:34:09 - 01:34:12
這個甲乙兩個人，就開始執業，一開始都相安無事。

01:34:13 - 01:34:14
後來乙結婚了。

01:34:14 - 01:34:19
那乙結婚之後，他的太太就覺得說，你為什麼每個月要拿那麼多錢給你媽媽？

01:34:19 - 01:34:20
你媽又不是沒錢。

01:34:21 - 01:34:23
對不對？法律上要請求扶養必須怎麼樣？

01:34:23 - 01:34:24
不能維持生活呢。

01:34:25 - 01:34:26
無謀生能力呢。

01:34:26 - 01:34:30
你媽超有錢又超會謀生的，你為什麼要給她那麼多撫養費？

01:34:30 - 01:34:32
他就說因為我當時有簽這個約定啊。

01:34:32 - 01:34:33
那這個約定有效嗎？

01:34:34 - 01:34:36
有沒有？所以這個時候他們就想說你不要給啦。

01:34:36 - 01:34:38
你不要給啦，不要給你媽錢了啦。

01:34:38 - 01:34:40
我們那個錢那麼多，對不對？不要給她。

01:34:40 - 01:34:42
結果媽媽怎麼樣？你不給我，我就告你。

01:34:43 - 01:34:45
媽媽就真的拿著契約去告。

01:34:45 - 01:34:51
就要求這個小孩說，來來來，當時約定好了，你每個月盡力的60%要給我。

01:34:51 - 01:34:54
你欠多久了沒有給我，我遲延利息照跟你算。

01:34:54 - 01:34:56
那這時候他們就是有一個很核心的爭點。

01:34:56 - 01:34:58
這樣的約定有效嗎？

01:34:58 - 01:35:02
也就是媽媽透過約定，直接要求小孩給撫養費。

01:35:03 - 01:35:04
這種約定有沒有違背善良風俗?

01:35:05 - 01:35:06
二審法院認為違背善良風俗。

01:35:07 - 01:35:09
二審法院說這個約定違背善良風俗無效。

01:35:10 - 01:35:15
子女撫養父母有沒有除了法定義務之外，那基本上都是出於自己的孝心。

01:35:15 - 01:35:18
你不能用契約去強迫小孩給你錢。

01:35:18 - 01:35:22
這個地方就是你不能用契約強迫小孩給你孝親費。

01:35:22 - 01:35:23
這不是撫養費啊。

01:35:23 - 01:35:25
因為你不需要撫養嘛，這是孝親費啊。

01:35:25 - 01:35:26
你不能用契約強迫他給。

01:35:27 - 01:35:29
所以這樣的一個約定被認為違反善良風俗無效。

01:35:30 - 01:35:32
爸媽不能用契約跟小孩要錢。

01:35:32 - 01:35:34
好，但到了最高法院翻盤了。

01:35:35 - 01:35:37
最高法院說，這有違反善良風俗嗎？

01:35:37 - 01:35:39
如果你把整個故事攤開來看，

01:35:39 - 01:35:41
這個故事的線是什麼？

01:35:41 - 01:35:44
今天這個媽媽從小就把這個小孩拉拔長大。

01:35:45 - 01:35:49
那當然她也不是說，你要還我當時養你的撫養費用。

01:35:49 - 01:35:52
媽媽是出錢幫兩個小孩開牙醫診所。

01:35:52 - 01:35:54
我可能各拿1000萬出來了。

01:35:54 - 01:35:58
而且我就是要求怎麼樣，你每個月盡力給我60%就好。

01:35:59 - 01:36:00
我不是

01:36:00 - 01:36:01
要求你今天收入的60%，

01:36:01 - 01:36:02
我讓你扣成本喔，

01:36:02 - 01:36:05
是盡力的60%要給我。

01:36:05 - 01:36:07
再來媽媽也講了一句話。

01:36:07 - 01:36:08
將來百年以後,

01:36:09 - 01:36:12
這個考試的時候如果你看到百年以後是什麼意思?

01:36:15 - 01:36:16
考試卷會出現這四個字。

01:36:17 - 01:36:19
是死掉以後,不是一百年以後哦,

01:36:19 - 01:36:22
你說本題當中要一百年以後才能請求,

01:36:22 - 01:36:23
不是啦，百年是死掉的意思啦。

01:36:24 - 01:36:26
百年以後，我的財產就你們兄弟對分。

01:36:27 - 01:36:28
我也不會把財產捐給別人了。

01:36:28 - 01:36:29
我都講好了。

01:36:30 - 01:36:31
所以你看媽媽財產上億元。

01:36:31 - 01:36:33
他的想法就是，

01:36:33 - 01:36:34
你們現在把錢給我，

01:36:34 - 01:36:35
你們也不用真的養我，

01:36:36 - 01:36:38
因為其實媽媽會跟這兩個小孩做這個約定，

01:36:38 - 01:36:40
有一個很重要的想法就是，

01:36:40 - 01:36:41
我不想跟你們一起生活。

01:36:41 - 01:36:43
我有錢我就可以過得很好。

01:36:43 - 01:36:44
我不要跟你們兄弟住在一起。

01:36:45 - 01:36:46
你們有你們的家庭。

01:36:46 - 01:36:47
媽媽的個性那麼討厭。

01:36:47 - 01:36:49
一定跟你的這些

01:36:49 - 01:36:50
你跟你們的老婆一定會有婆媳糾紛

01:36:50 - 01:36:51
所以媽媽也知道說我才不要

01:36:51 - 01:36:52
對不對？

01:36:52 - 01:36:53
我自己有錢就可以

01:36:54 - 01:36:56
所以他也不要求小孩一定要把它接回家住什麼，

01:36:56 - 01:36:57
你給我錢，

01:36:57 - 01:36:58
我自己過得很好，

01:36:59 - 01:37:00
將來我死掉錢就你們對分，

01:37:01 - 01:37:01
就這樣子。

01:37:02 - 01:37:04
那以現代來說,

01:37:04 - 01:37:05
這種獨立自主的媽媽,

01:37:05 - 01:37:07
有什麼違反善良風俗的問題嗎?

01:37:07 - 01:37:08
其實沒有啊,

01:37:08 - 01:37:10
所以就是善良風俗本身來說,

01:37:10 - 01:37:12
它就是一個很浮動的概念,

01:37:12 - 01:37:15
而且它在個案上會有很多的因素可以去討論,

01:37:15 - 01:37:17
所以說像這種個案裡面,

01:37:17 - 01:37:18
你就可以要去了解到,

01:37:18 - 01:37:19
就是說,

01:37:19 - 01:37:20
你的論述上面,

01:37:20 - 01:37:23
你對於所謂的善良風俗，你要怎麼去做認定？

01:37:23 - 01:37:26
那這個當然是沒有一定的標準，

01:37:26 - 01:37:28
所以考善良風俗的題目，

01:37:28 - 01:37:30
有時候會覺得它特別難寫是因為…

01:37:30 - 01:37:33
你的論述的那個素材已經不是純粹的法律問題了，

01:37:33 - 01:37:35
而是你對於整個社會的觀察，

01:37:35 - 01:37:37
對於人性的觀察，

01:37:37 - 01:37:39
對於整個，這個

01:37:39 - 01:37:41
當事人之間。

01:37:41 - 01:37:42
他契約關係的觀察,

01:37:42 - 01:37:45
這個其實都應該要去做一個思考,

01:37:45 - 01:37:49
那這個是有關於幾個比較有趣的跟善良風俗有關的案例,

01:37:49 - 01:37:51
那我們就介紹到這個地方。

01:37:51 - 01:37:52
好,

01:37:52 - 01:37:54
再來我們來看到民法的74條,

01:37:54 - 01:37:56
就比較回到法律一點了,

01:37:56 - 01:37:59
民法74條是有關於暴利行為的規定。

01:38:00 - 01:38:02
好,那民法74條,他告訴你說,

01:38:02 - 01:38:04
有關於這個法律行為,

01:38:04 - 01:38:07
如果是趁他人急迫、輕率或無經驗,

01:38:07 - 01:38:10
使其為財產上的給付或給付之約定,

01:38:10 - 01:38:12
依當時情形顯示不公平者,

01:38:12 - 01:38:14
法院得因利害關係人的申請,

01:38:14 - 01:38:16
撤銷其法律行為或減輕其給付。

01:38:16 - 01:38:19
好，前項申請應該在法律行為後一年內為之。

01:38:19 - 01:38:22
那民法74條它的構成要件，

01:38:25 - 01:38:28
第一個就是趁人急迫輕率無經驗，

01:38:28 - 01:38:33
所以它必須要有一個趁人之危的故意。

01:38:39 - 01:38:40
那個趁啊，

01:38:40 - 01:38:41
有沒有

01:38:41 - 01:38:43
那個趁機就有一個趁人之危的故意存在。

01:38:43 - 01:38:44
再來

01:38:44 - 01:38:49
它必須要使他為給付

01:38:49 - 01:38:54
或者是給付的約定。

01:38:55 - 01:38:56
所以它本身是以什麼？

01:38:57 - 01:38:59
以這個給付作為它的法律行為的內容。

01:39:40 - 01:39:43
它的條文是財產上的給付或給付之約定，

01:39:43 - 01:39:43
有沒有？

01:39:44 - 01:39:49
所以你可以看到身分行為其實並不在這個法條的適用範圍之列喔。

01:39:49 - 01:39:52
所以說當事人今天所做的是身分上的約定,

01:39:53 - 01:39:55
那這個部分來講的話,

01:39:55 - 01:39:56
基本上跟民法的74條沒有關係。

01:39:57 - 01:40:00
它這個地方是財產上的給付或者是給付之約定。

01:40:00 - 01:40:01
所以它是一個什麼?

01:40:02 - 01:40:04
申請法院撤銷之,

01:40:04 - 01:40:05
它是一個撤銷訴權。

01:40:06 - 01:40:07
那撤銷訴權的話,

01:40:07 - 01:40:15
它一定是在判決確定之後,才會真的視為自始無效。

01:40:16 - 01:40:18
所以通常只要是申請法院撤銷的,

01:40:19 - 01:40:22
只要是申請法院撤銷的，在判決確定之前，

01:40:22 - 01:40:25
一般來說這個法律行為都是仍然有效。

01:40:26 - 01:40:29
它必須等到判決確定以後，

01:40:30 - 01:40:34
它才會變成無效。

01:40:35 - 01:40:37
所以民法的74條這個條文，

01:40:38 - 01:40:39
他就告訴你說,

01:40:39 - 01:40:47
這個法律行為趁人急迫、輕率、無經驗，然後使其為財產上，這邊是強調財產上的給付或給付之約定者,

01:40:47 - 01:40:49
那依其情形顯失公平,

01:40:49 - 01:40:51
那可以申請法院撤銷之。

01:40:51 - 01:40:53
然後再來，這個前項情形,

01:40:54 - 01:40:56
那這時候應該在法律行為後一年內為之。

01:40:57 - 01:40:58
好,

01:40:58 - 01:40:58
所以我們可以看得到,

01:40:58 - 01:41:02
今天其實在民法的這個74條裡面,它的構成要件不難,

01:41:03 - 01:41:04
就是有趁人之危的故意。

01:41:05 - 01:41:10
那當然這個地方是客觀上必須要有趁人急迫、輕率、無經驗的故意,

01:41:10 - 01:41:13
然後使他做出給付或給付上的約定,

01:41:13 - 01:41:15
那這時候如果有情形顯示不公平的話,

01:41:16 - 01:41:20
那我們可以申請法院來撤銷，或者是請求法院來減輕。

01:41:21 - 01:41:24
那所以這部分你就要從個案去做判斷。

01:41:25 - 01:41:26
從個案去做判斷。

01:41:27 - 01:41:30
像實務上最常用到這一條的，通常都是什麼？

01:41:31 - 01:41:33
對，食物上通常用到這一條都是什麼？

01:41:33 - 01:41:37
大概都是趁對方真的沒有錢的時候，去想辦法殺價。

01:41:38 - 01:41:41
因為我們如果在做工程的話，你會看到很多時候是這樣子。

01:41:41 - 01:41:44
工程，他們都是一層一層包下來的。

01:41:44 - 01:41:47
所以假設A跟甲訂立一個承攬契約。

01:41:49 - 01:41:50
好，A是定作人，

01:41:50 - 01:41:51
甲是承攬人。

01:41:52 - 01:41:55
那原本約定的承攬報酬是1500萬。

01:41:56 - 01:41:57
那一般是怎麼樣?

01:41:57 - 01:42:00
工作完成之後可以請款。

01:42:00 - 01:42:02
款嘛,對,工作完成之後可以請款。

01:42:03 - 01:42:05
好,可是甲不可能一個人完成全部工作,

01:42:06 - 01:42:09
所以甲底下怎麼樣,可能會有乙丙丁這些小包商。

01:42:10 - 01:42:14
然後乙底下可能還會有這個乙一、乙二等等等，很多的小包商下來。

01:42:14 - 01:42:18
所以一般的工程都是很多組在進場施作。

01:42:18 - 01:42:20
那通常怎麼樣，他一做完就會要錢。

01:42:21 - 01:42:24
所以這時候你看哦，乙一做完，他就跟你要錢，

01:42:24 - 01:42:27
對不對？然後乙二也做完了，也跟乙要錢。

01:42:27 - 01:42:29
乙的部分做完了，乙就跟甲要錢。

01:42:29 - 01:42:30
可是甲現在有錢嗎？

01:42:31 - 01:42:32
甲現在沒有錢啊。

01:42:33 - 01:42:34
對，甲現在沒有錢啊。

01:42:35 - 01:42:36
為什麼？因為我還沒做完啊。

01:42:37 - 01:42:37
A還沒有給我錢啊。

01:42:38 - 01:42:43
甚至很多時候是我跟A要，假設我也做完了，我跟A要，A也不給我啊。

01:42:43 - 01:42:46
那如果今天A沒有把1500萬給甲，

01:42:46 - 01:42:50
甲就沒有錢把底下這些，甲就沒有錢給底下這些小包商，

01:42:50 - 01:42:53
那甲就可能被告，甚至有可能會破產，對不對？

01:42:53 - 01:42:54
那怎麼辦？

01:42:54 - 01:42:57
A這個時候就跑去跟甲講說，來，打個折，

01:42:58 - 01:42:59
800萬。

01:43:00 - 01:43:01
原本是1500哦，來，打個折，

01:43:02 - 01:43:03
800萬，你要不要？

01:43:04 - 01:43:06
通常是什麼時候發生的？過年前。

01:43:06 - 01:43:09
因為臺灣人很不喜歡把錢欠過年，有沒有？

01:43:09 - 01:43:14
所以過年前啊，那個甲就跑去跟A說，快點付錢啦，1500快點付啦。

01:43:15 - 01:43:16
你再不付我告你喔。

01:43:16 - 01:43:17
A說來告啊。

01:43:18 - 01:43:20
你告贏我是幾年後的事情？

01:43:20 - 01:43:21
三年吧。

01:43:21 - 01:43:23
對不對？打到最高法院去，我陪你玩啊。

01:43:23 - 01:43:24
到最高法院去三年啊。

01:43:25 - 01:43:27
然後呢，這三年間你可能就破產了。

01:43:27 - 01:43:28
你就沒錢了嗎？

01:43:29 - 01:43:29
你要打嗎？

01:43:30 - 01:43:33
還是乾脆怎麼樣，打個折，我現在給你800萬，

01:43:33 - 01:43:33
立刻給，

01:43:34 - 01:43:36
然後你就今年好過年了，你要哪一個？

01:43:36 - 01:43:40
那對甲來說，他今天如果只有一個人，他就覺得算了，對不對？

01:43:40 - 01:43:42
問題是後面那麼多人在等你耶。

01:43:42 - 01:43:45
有時候甲就只好，好好好，800就800，有沒有？

01:43:45 - 01:43:47
他因此就只好接受800萬，

01:43:47 - 01:43:51
然後怎麼樣，趕快把錢給下面的包商，讓大家都好過年。

01:43:51 - 01:43:52
然後甲就很悶。

01:43:52 - 01:43:54
明明就1500萬，我就只拿800。

01:43:55 - 01:43:56
可是是我答應的啊。

01:43:56 - 01:43:58
那這個約定到底真的有效嗎？

01:43:58 - 01:43:58
對不對？

01:43:59 - 01:44:00
你會發現,

01:44:00 - 01:44:01
A有沒有趁人之危,有啊,你趁他現在很急迫,急著要用錢嘛,你趁他急迫輕率,然後呢使他為己所為的約定,就是同意減少報酬。

01:44:10 - 01:44:13
那一情形顯失公平,因為在這裡沒有減少的理由嘛。

01:44:14 - 01:44:17
那因此這時候是可以一年內去申請法院撤銷,有沒有?

01:44:18 - 01:44:21
所以你可以看到在那個註釋153。

01:44:22 - 01:44:23
這裡有一個最高法院的判例，就講這種故事啊。

01:44:24 - 01:44:28
他就說這個如某甲在工程竣工時負債累累，就是我們這種情況。

01:44:29 - 01:44:31
某甲在竣工時負債累累，後面的人都在找他了。

01:44:33 - 01:44:39
那這種情況底下呢，如不能領取這個價款及無以應付債主的迫索。

01:44:39 - 01:44:47
而某乙有利用某甲經濟困難的急迫機會，以低於工程價額數十萬元來跟某甲結帳，顯失公平，自得申請撤銷。

01:44:49 - 01:44:53
這個就是實務上最常見到的一種情形，趁你病要你命。

01:44:54 - 01:44:56
好，這是第一個，就什麼叫做趁人之危。

01:44:56 - 01:44:59
那再來第二個，跟這個法條有關的就是。

01:45:00 - 01:45:03
他的法律效果是申請法院撤銷。

01:45:03 - 01:45:06
那這種申請法院撤銷跟一般的撤銷不一樣。

01:45:07 - 01:45:10
我們講過一般的撤銷是意思表示出去就撤銷了。

01:45:10 - 01:45:14
可是74條的撤銷是法院判決確定才會撤銷。

01:45:14 - 01:45:16
所以我們來看一個案件。

01:45:16 - 01:45:18
這個案件在209頁底下。

01:45:18 - 01:45:22
那個主要要討論到的是109年的一個判決。

01:45:22 - 01:45:23
那我們把這個案件簡化一下。

01:45:24 - 01:45:27
他是，他是一個中度智能障礙的人。

01:45:30 - 01:45:32
他有中度的智能障礙。

01:45:32 - 01:45:34
他領有這個身障手冊。

01:45:35 - 01:45:38
那他還沒有被家人監護宣告或輔助宣告。

01:45:39 - 01:45:42
因為他的家人就想說，他也沒有在幹嘛，對，也沒有必要去幫他做這些事情。

01:45:43 - 01:45:47
所以甲，他是中度智能障礙，然後50幾歲，目前都沒有結婚。

01:45:47 - 01:45:48
好。

01:45:48 - 01:45:56
那他們的爸媽啦，就甲的爸媽，當時就想說啊，這個甲老了，可能也不知道住哪裡。

01:45:56 - 01:45:58
對不對，也不知道怎麼生活。

01:45:58 - 01:46:00
所以他爸媽在死前就

01:46:00 - 01:46:01
把一間房子過到甲的名下

01:46:03 - 01:46:07
所以甲現在中度智能障礙50幾歲，名下有一間房子，那個房子，基本上大概市價有個幾百萬幾千萬這樣子，這個是在花蓮的一個案件，可能房子的市價可能幾百萬的透天厝啦

01:46:16 - 01:46:16
好

01:46:17 - 01:46:20
那，就這樣子，假就這樣一路活到五六十歲

01:46:21 - 01:46:22
突然有一天

01:46:23 - 01:46:29
這個甲的兄弟姊妹啊，我們就稱他叫做丙丁等人好了

01:46:29 - 01:46:29
這個

01:46:30 - 01:46:32
甲的兄弟姊妹突然就發現甲結婚了

01:46:33 - 01:46:35
突然就聽鄰居說甲結婚了，傻眼啊

01:46:35 - 01:46:36
甲怎麼沒有跟我說？

01:46:36 - 01:46:38
然後就問說，甲你結婚了？對啊。

01:46:38 - 01:46:38
甲說對。

01:46:39 - 01:46:41
我跟那個鄰居的乙結婚了。

01:46:41 - 01:46:43
乙就是一個中國來的女生。

01:46:44 - 01:46:49
或者說她就是一個外籍的女生，然後就來臺灣

01:46:49 - 01:46:52
然後呢，她就跟甲怎麼樣，開始有說有笑

01:46:52 - 01:46:56
接著甲就把這個房子送給她並移轉登記

01:46:57 - 01:46:59
然後這個乙也很聰明啊，都已經轉手了

01:46:59 - 01:46:59
所以我們現在不要

01:46:59 - 01:47:00
不要

01:47:00 - 01:47:00
把它搞那麼複雜

01:47:01 - 01:47:03
我們現在回到單純的地方來就好

01:47:03 - 01:47:07
就等於說這個中度智能障礙的某甲，那突然就跟某乙結婚，這個結婚有效無效我們也不知道

01:47:08 - 01:47:11
就是他們結婚了，那結了婚以後，甲就把財產都送給乙了

01:47:11 - 01:47:14
就直接以贈與為原因，把這個A屋直接移轉登記給乙

01:47:14 - 01:47:20
那請問你現在是丙丁，你要怎麼幫助甲，對不對，你問甲說，蛤，你把房子送人

01:47:24 - 01:47:25
甲說我也不知道啊

01:47:27 - 01:47:29
他說他喜歡我，要跟我結婚，我就說好啊

01:47:30 - 01:47:32
他說因為他要跟我結婚，我把房子給他，我說好啊

01:47:33 - 01:47:33
對不對

01:47:34 - 01:47:36
那你現在怎麼把房子拿回來

01:47:37 - 01:47:37
你要怎麼做

01:47:39 - 01:47:39
你要怎麼做

01:47:41 - 01:47:44
在這種情況底下，你要想辦法讓這個行為無效，對不對

01:47:44 - 01:47:48
因為如果這個行為是有效的，那你就無法拿回來嘛

01:47:48 - 01:47:51
那他的家人先幫忙做輔助宣告，這是第一件事啦

01:47:51 - 01:47:53
那再來的話呢，這時候怎麼辦

01:47:53 - 01:47:57
這時候就涉及到這個行為要怎麼讓它被撤銷掉

01:47:57 - 01:48:00
好，當時的二審法院用了一個理論

01:48:00 - 01:48:00
方法。

01:48:00 - 01:48:06
當時的二審法院說，我們援引174條的規定，撤銷這個法律行為，因為以稱他假、無經驗嘛。

01:48:08 - 01:48:13
這中度智能障礙，在沒有協助的情況下，趁他心神無經驗，那我174條讓假撤銷。

01:48:15 - 01:48:19
那如果可以讓甲撤銷的話，這後面的法律行為就無效了。

01:48:19 - 01:48:24
那你就可以用不當得利，或者是用767的規定，把房子拿回來。

01:48:24 - 01:48:27
二審法院就這樣子認為，甲是可以把房子拿回來了。

01:48:28 - 01:48:29
但到了最高法院之後，

01:48:30 - 01:48:34
他們覺得二審法院的論述，有一個非常大的錯誤。

01:48:34 - 01:48:36
這個錯誤在哪裡？

01:48:36 - 01:48:40
來，我們來看一下，109年894號判決的前面幾句話。

01:48:40 - 01:48:44
他說查民法74條第一項所定的撤銷權，

01:48:44 - 01:48:46
必須以訴的方式，

01:48:46 - 01:48:49
向法院請求為撤銷行為的形成判決，

01:48:49 - 01:48:51
始能發生撤銷效果。

01:48:52 - 01:49:02
如果只是在給付訴訟中主張此項撤銷權，以之為攻擊方法，尚不生撤銷的效力，其法律行為人，不因此而失其效力。

01:49:02 - 01:49:02
有沒有？

01:49:02 - 01:49:07
所以你可以看到就是說，這個74條不是你甲在訴訟中主張就會有效呢。

01:49:08 - 01:49:15
你必須要打一個撤銷訴訟，而且在判決確定後，這個是打一個什麼，形成之訴喔。

01:49:16 - 01:49:19
你在判決確定後，法律行為才會變成無效。

01:49:20 - 01:49:23
而你不能再針對，給付訴訟當中。

01:49:24 - 01:49:25
你現在是甲，

01:49:26 - 01:49:30
你要依照179，你要依照767，你要去請求

01:49:30 - 01:49:30
請求

01:49:30 - 01:49:31
返還

01:49:31 - 01:49:31
A物。

01:49:31 - 01:49:36
你不能在給付訴訟當中,說你要把74條當作你的攻擊防禦方法。

01:49:36 - 01:49:40
因為74條不是一個意思表示就可以發生效力的條文。

01:49:41 - 01:49:43
它跟92,88不一樣，你92條88條。

01:49:44 - 01:49:47
你可以在訴訟中用意思表示撤銷，記名筆錄就發生效力了。

01:49:48 - 01:49:49
可是74條不是。

01:49:49 - 01:49:52
你74條你在訴訟中表示你要主張，你在訴訟中記名筆錄，

01:49:54 - 01:49:55
一點

01:49:55 - 01:49:55
意義

01:49:55 - 01:49:55
都沒有。

01:49:55 - 01:49:59
因為你沒有拿到這個形成判決,他就不會發生撤銷

01:50:00 - 01:50:00
的效果

01:50:00 - 01:50:01
畢竟它是一個形成訴權

01:50:03 - 01:50:06
它必須要申請法院撤銷之

01:50:06 - 01:50:07
它是一個撤銷訴權

01:50:07 - 01:50:12
它是法院的判決確定才能讓它產生終局撤銷的結果

01:50:12 - 01:50:18
所以如果在訴訟中你今天只是以74條當作攻擊防禦方法

01:50:18 - 01:50:18
這是不對的

01:50:19 - 01:50:19
所以怎麼辦

01:50:20 - 01:50:23
在這個情況下我不能在訴訟中表示撤銷

01:50:23 - 01:50:29
那其實這一個最高法院他暗示說，你要不要考慮一下75條的後段

01:50:31 - 01:50:34
對不對，他其實並沒有說這個案件甲就拿不回來

01:50:34 - 01:50:39
因為這個個案其實最高法院心裡面大概也覺得甲蠻可憐的啦

01:50:39 - 01:50:41
那你說甲為什麼不主張92條

01:50:41 - 01:50:43
主張92很難證明啊

01:50:43 - 01:50:45
你要怎麼證明乙詐欺甲

01:50:45 - 01:50:47
這個詐欺很難去證明嘛

01:50:47 - 01:50:49
對不對，你說騙他，可是他們兩個之間有結婚啊

01:50:50 - 01:50:54
結婚以後夫妻贈與財產，好像也不是什麼很罕見的事情啊

01:50:55 - 01:50:59
所以在這種情形底下就是說你要他去打92，也蠻辛苦的

01:50:59 - 01:51:00
而且哦

01:51:00 - 01:51:02
你要打92打74

01:51:02 - 01:51:02
有一個大前提

01:51:02 - 01:51:03
那個前提是什麼？

01:51:04 - 01:51:08
以實務界的邏輯來說，必須是有效的法律行為，你才有撤銷的必要嘛。

01:51:08 - 01:51:11
對不對？如果這個法律行為本來就無效，你幹嘛撤銷它？

01:51:11 - 01:51:14
那你說甲在當時有行為能力啊。

01:51:14 - 01:51:17
他當時沒有被監護宣告，沒有被輔助宣告。

01:51:17 - 01:51:18
他有行為能力啊

01:51:18 - 01:51:20
但有行為能力的人一定有效嗎

01:51:20 - 01:51:21
不一定喔

01:51:21 - 01:51:24
如果他是在無意識或精神錯亂中所為者

01:51:25 - 01:51:28
有沒有可能認為這個法律行為是無效的

01:51:28 - 01:51:31
那如果這個法律行為是無效的

01:51:31 - 01:51:34
你就可以直接依照179的規定拿回來

01:51:35 - 01:51:37
所以後來這件事情發回到原審之後

01:51:38 - 01:51:39
發回到原審之後

01:51:39 - 01:51:41
他們就用75條後段處理它了，比較簡單

01:51:42 - 01:51:45
就等於是去調查這個甲的就醫記錄

01:51:45 - 01:51:47
認為說甲根本怎麼樣

01:51:47 - 01:51:50
沒有辦法去認識移轉所有權的結果啦

01:51:50 - 01:51:52
他根本不知道他自己在幹嘛啦

01:51:52 - 01:51:55
他的資料有沒有都拿給乙，因為甲是假的配偶了嘛

01:51:55 - 01:52:00
所以當地政機關去的時候，他看你是他的配偶，基本上就讓你辦一半

01:52:00 - 01:52:02
所以在這種情形底下就變成說，

01:52:02 - 01:52:05
他們以這個甲在當下根本是無意識精神錯亂，

01:52:05 - 01:52:06
不知道自己在幹嘛，

01:52:07 - 01:52:08
用這個方式去說服法院。

01:52:08 - 01:52:10
這個行為是無效的

01:52:10 - 01:52:12
讓他有機會把東西給拿回來。

01:52:12 - 01:52:15
那這裡就是要講一個很重要的觀念

01:52:15 - 01:52:16
民法的第74條

01:52:17 - 01:52:19
它不是一個攻擊防禦方法

01:52:20 - 01:52:23
它沒有辦法單純拿它來當攻擊防禦方法,

01:52:23 - 01:52:25
它必須要拿到法院的判決,

01:52:25 - 01:52:27
它才會產生效果。

01:52:27 - 01:52:29
所以如果只是在訴訟中主張說,

01:52:29 - 01:52:31
我要依74條撤銷,

01:52:31 - 01:52:32
那不會有任何意義。

01:52:32 - 01:52:36
你必須要因為74條去重新打一個撤銷訴訟，

01:52:37 - 01:52:38
或者至少拿一個什麼，

01:52:38 - 01:52:40
74條的中間判決，

01:52:40 - 01:52:41
你這先拿一個下來。

01:52:41 - 01:52:42
確定說

01:52:42 - 01:52:43
OK,

01:52:43 - 01:52:44
撤銷掉了,

01:52:44 - 01:52:44
法律行為無效了,

01:52:45 - 01:52:47
再繼續往後面打不當得利下去

01:52:47 - 01:52:50
而不能在訴訟中直接像88,92一樣,

01:52:50 - 01:52:52
表示我要撤銷，

01:52:52 - 01:52:53
這樣子沒有意義，

01:52:53 - 01:52:56
這個是有關於在民法74條的部分。

01:52:56 - 01:52:57
好，

01:52:57 - 01:52:58
那我們稍微休息一下,

01:52:58 - 01:53:24
等等我們來看

01:53:24 - 01:53:41
標的釋法

01:53:41 - 01:53:43
來看民法71條的問題。

01:53:48 - 01:53:48
好,

01:53:48 - 01:53:50
我們先來講說,

01:53:50 - 01:53:52
就是民法當中啊,

01:53:52 - 01:53:54
我們會遇到的一些相關的規定,

01:53:55 - 01:53:57
因為民法的這個71條它講說,

01:53:57 - 01:53:59
法律行為違反

01:54:00 - 01:54:02
強行或禁止規定者無效。

01:54:02 - 01:54:04
那什麼叫做強制規定？

01:54:04 - 01:54:05
什麼叫禁止規定？

01:54:06 - 01:54:09
然後但書說其規定並不以之為無效者，不在此限。

01:54:09 - 01:54:10
這個又在講什麼？

01:54:10 - 01:54:14
那我們可以去看到就是說，我們把法律規定分成幾種。

01:54:14 - 01:54:16
第一種叫做任意規定。

01:54:16 - 01:54:18
那任意規定指的就是它沒有拘束力,

01:54:19 - 01:54:21
那當事人可以做也可以不做。

01:54:21 - 01:54:25
通常啦,這個地方就是條文當中,它會出現的字,

01:54:26 - 01:54:28
也就是說你可以怎麼做,

01:54:28 - 01:54:29
得撤銷之

01:54:29 - 01:54:30
得做什麼

01:54:30 - 01:54:32
啊你不做也不會怎樣。

01:54:32 - 01:54:35
那訓示規定的話，一般來講就是它是建議性質

01:54:36 - 01:54:37
它會希望你這麼做

01:54:38 - 01:54:41
它希望你這麼做，但這個規定是沒有強制力的。

01:54:41 - 01:54:42
它建議你這樣做。

01:54:43 - 01:54:46
最經典的就是在土地法裡面有規定說，

01:54:46 - 01:54:48
因為我們民法那個422條之1，

01:54:48 - 01:54:49
有沒有？

01:54:49 - 01:54:53
你看那個民法422條之一，它就告訴你說，租用基地建築房屋者，

01:54:54 - 01:54:56
可以請求為地上權的設定。

01:54:57 - 01:54:57
可是問題是啊，

01:54:58 - 01:55:02
這個地上權的登記請求權，它有沒有時效的限制？

01:55:02 - 01:55:04
那因為土地法說，要在兩

01:55:08 - 01:55:10
這個地方我們來看一下那個條文好了。

01:55:26 - 01:55:29
好，你看喔，民法的那個422條之一，

01:55:30 - 01:55:31
民法422條之一它告訴你說，

01:55:34 - 01:55:35
租用基地建築房屋者。

01:55:36 - 01:55:40
那可以請求出租人為地上權的設定，有沒有？

01:55:40 - 01:55:44
所以這個法條裡面啊，它就有一個地上權的登記請求權。

01:55:45 - 01:55:49
好，那接著你看到土地法的102條的規定，

01:55:50 - 01:55:51
土地法102，

01:55:51 - 01:55:54
那土地法102條這邊就提到說啊，

01:55:54 - 01:55:59
有關於租用基地建築房屋，應由出租人與承租人於

01:56:00 - 01:56:06
契約訂立後兩個月內，申請該管轄市或縣市地政機關為地上權之登記。

01:56:06 - 01:56:07
所以當時就有一個爭點，

01:56:08 - 01:56:12
這個爭點就在於說，民法的102條到底是一個什麼樣的規定？

01:56:13 - 01:56:14
他有因喔。

01:56:14 - 01:56:15
對，他有因喔，

01:56:15 - 01:56:17
所以它是一個強行規定嗎？

01:56:18 - 01:56:20
也就是超過兩個月就不能登記嗎？

01:56:21 - 01:56:25
那這樣的話不就變成說，我今天民法422條之一，

01:56:25 - 01:56:28
我們給予承租人一個登記請求權。

01:56:28 - 01:56:30
這個請求權兩個月不行使就消滅了,

01:56:31 - 01:56:32
那這個時間很短欸,

01:56:32 - 01:56:35
這有符合我們民法上對於時效的認知嗎?

01:56:35 - 01:56:37
對不對,民法的時效沒有那麼短的吧,

01:56:38 - 01:56:44
所以在這種情況底下就開始在思考說,那民法的102條的意義到底是什麼?

01:56:44 - 01:56:47
那通說就認為102條就是個訓示規定,

01:56:47 - 01:56:50
他是在建議你趕快去辦,

01:56:51 - 01:56:53
但實際上你在15年內辦都可以,

01:56:53 - 01:57:03
因為他會認為說，

01:57:03 - 01:57:18
民法422之一的請求權，

01:57:18 - 01:57:31
因為法律沒有特別規定，

01:57:31 - 01:57:40
所以時效是15年

01:57:41 - 01:57:45
而土地法102條，他就在建議你趕快來，不要拖太久。

01:57:46 - 01:57:49
所以他這個地方的兩個月只有建議的性質,

01:57:49 - 01:57:52
這個我們會稱它叫做訓示規定,

01:57:52 - 01:57:56
所以訓示規定本身來說，它就是純粹建議當事人這麼做啦,

01:57:57 - 01:57:58
純粹建議當事人這麼做，

01:58:00 - 01:58:03
就是要告訴你說這個法律行為仍然是有效。

01:58:04 - 01:58:06
但通常會受罰。

01:58:07 - 01:58:13
哦這個法律行為通常會有效,不過會有一個受罰的效果,或者是有其他的效果。

01:58:14 - 01:58:19
這個叫取締規定,也就是說這個法條本質上來講,它是有一定的拘束力。

01:58:20 - 01:58:22
但你違反了法律行為不會無效。

01:58:22 - 01:58:25
可是可能會相關的法則產生。

01:58:25 - 01:58:27
例如說證券交易法裡面。

01:58:27 - 01:58:31
它就有規定證券公司不能夠把錢借給客戶。

01:58:32 - 01:58:34
所以證券公司如果把錢借給客戶怎麼辦？

01:58:35 - 01:58:36
會無效嗎？

01:58:36 - 01:58:36
不會。

01:58:36 - 01:58:38
這個借貸還是有效。

01:58:38 - 01:58:39
所以客戶還是要還錢。

01:58:39 - 01:58:42
但是你證券公司違反這個規定會被罰。

01:58:43 - 01:58:52
所以一般來講就是說所謂的取締規定是指它是一個具有強制力的規定，但這種具有強制力的規定，違反不會讓法律行為無效，仍然有效，只可能會受罰。

01:58:54 - 01:58:56
那這個是民法71條後段所說的。

01:58:56 - 01:58:59
但其規定不因之而無效者，不在此限。

01:58:59 - 01:59:01
那最後一種叫效力規定。

01:59:01 - 01:59:03
你違反了就無效。

01:59:05 - 01:59:08
這就是民法71條他所規範的類型。

01:59:08 - 01:59:14
所以我們一般來說，這個強行規定裡面又可以把它分成取締規定跟效力規定。

01:59:15 - 01:59:19
那有關於強行規定的類型，又分成強制規定跟禁止規定。

01:59:19 - 01:59:24
那它跟這些規範可以一起做比較的，包含任意規定、訓示規定。

01:59:24 - 01:59:27
任意規定的話就是沒有強制力。

01:59:27 - 01:59:29
你就是可以做，你也可以不做。

01:59:29 - 01:59:34
那訓示規定也沒有強制力，但它有一個建議的性質在裡面，叫訓示規定。

01:59:35 - 01:59:37
然後再來還有強行規定等等，那這些規定。

01:59:37 - 01:59:39
你可以先了解到它的意義。

01:59:40 - 01:59:43
好，那接下來我們就來看一些比較有趣的條文。

01:59:43 - 01:59:48
這個都是在考試裡面，在考試裡面有可能會出現的。

01:59:48 - 01:59:54
像是我們來看到在那個民法的488條。

01:59:55 - 01:59:59
民法的488條是一個很有趣的爭點。

01:59:59 - 01:59:59
這個要不要？

02:00:00 - 02:00:00
爭點，很有趣的一個法律解釋，你覺得民法488是怎麼樣的規定？

02:00:05 - 02:00:05
好，488。

02:00:06 - 02:00:10
你看，民法的488條是在僱傭契約裡面，他告訴你說，這個僱傭未定有期限者。

02:00:14 - 02:00:23
為僱傭未定有期限者，亦不能依勞務的性質或目的定期期限者，各當事人得隨時終止契約，這個是488第二項。

02:00:25 - 02:00:29
有沒有？他講說啊，如果他是一個未定期限的這個僱傭契約。

02:00:29 - 02:00:32
一個未定期限的僱傭契約，隨時可以終止。

02:00:32 - 02:00:35
但有利於受僱人的習慣者，從其習慣。

02:00:35 - 02:00:35
好。

02:00:36 - 02:00:42
那請問民法488條第二項，他是所謂的強制規定嗎？

02:00:43 - 02:00:44
是強制規定嗎？

02:00:44 - 02:00:52
或者我們反過來說，我們問你一個問題，如果我們今天特約排除488條二項的任意終止權，有沒有效？

02:00:52 - 02:00:59
譬如說甲跟乙約定，我們的僱傭契約沒有期限，但是你不能夠任意終止。

02:00:59 - 02:01:01
但是你不能任意終止。

02:01:01 - 02:01:07
好,那如果你要去爭執這一個不得任意終止。

02:01:07 - 02:01:09
這樣子的一個約定無效的話,

02:01:09 - 02:01:11
那你用民法的71條,

02:01:11 - 02:01:14
你說這個法律行為違反強制規定無效,

02:01:14 - 02:01:17
問題是民法488是強制規定嗎?

02:01:17 - 02:01:20
488第二項,他是得欸,有沒有?

02:01:20 - 02:01:22
各當事人得隨時終止契約。

02:01:22 - 02:01:24
他是用這個字啊。

02:01:24 - 02:01:26
那他應該是任意規定才是啊。

02:01:26 - 02:01:34
為什麼他是一個強制規定？因為通說認為這裡的「得」，它的本質上是什麼意思啊？基本上是告訴你，你不能去限制他的意思，他是不得限制他。

02:01:34 - 02:01:37
他得隨時終止，反過來說，就是不得限制。

02:01:37 - 02:01:42
有沒有？所以如果你透過特約去限制，那仍然是違反了禁止規定而無效。

02:01:43 - 02:01:51
所以很多時候看法條，你會覺得很有趣是，這個法條當中明明寫的，但其實它背後的意義是不能限制它。

02:01:51 - 02:01:54
所以如果你違反這個條文，它還是無效的。

02:01:54 - 02:01:58
所以你可以看到是帶那個註釋的163，有沒有？

02:01:59 - 02:02:00
這裡有意義。

02:02:00 - 02:02:01
個102的120號的判決

02:02:02 - 02:02:03
他就說，又不定期契約的勞工，

02:02:03 - 02:02:05
以單方意思表示對僱主表示終止契約的意識表示，

02:02:05 - 02:02:06
是形成權的行使，

02:02:06 - 02:02:07
無待乎對方同意或核准即生效力，

02:02:07 - 02:02:08
此及勞工的權利，

02:02:08 - 02:02:09
不得以勞僱雙方特約約定，

02:02:09 - 02:02:11
勞工自行離職必須等到主管核准始生效力的限制，

02:02:11 - 02:02:12
縱由此特約，也屬違反法令而無效。

02:02:24 - 02:02:27
所以雖然民法488條是得這個字，但你要注意到，在解讀上，它其實不得限制。

02:02:30 - 02:02:32
所以它還是一個禁止規定。

02:02:32 - 02:02:38
那再來另外一個在選擇題有考過的，就是底下有一個土地法182條。

02:02:38 - 02:02:40
那個土地法182條說，

02:02:40 - 02:02:42
土地所有權之移轉為絕賣者，

02:02:42 - 02:02:45
其增值稅向出賣人徵收之；

02:02:45 - 02:02:46
如為繼承或贈與者，

02:02:46 - 02:02:49
增值稅向繼承人或受贈人徵收之。

02:02:49 - 02:02:53
好,問題來了,如果我們特約向買受人徵收之可不可以

02:02:53 - 02:02:59
對不對,我今天把土地賣你啊,那我們特約嘛,土地增值稅由買受人來繳付,行不行

02:03:00 - 02:03:04
那這時候土地法182條,到底算不算是個強行規定

02:03:06 - 02:03:07
我們會看不出來

02:03:07 - 02:03:10
因為法條裡面沒有應,也沒有得,也沒有不得

02:03:10 - 02:03:12
所以我們只好從法條來做解釋

02:03:13 - 02:03:16
那我們可以看到，土地法182條的立法目的是什麼

02:03:17 - 02:03:18
有人繳稅就好

02:03:18 - 02:03:20
對，對國家來說，誰繳的都一樣嘛

02:03:20 - 02:03:24
你買受人繳增值稅，還是出賣人繳增值稅

02:03:24 - 02:03:25
誰繳對國家來說都一樣

02:03:26 - 02:03:30
而這個法條之所以規定要向出賣人徵收，就是因為

02:03:30 - 02:03:32
如果你們沒有約定，我就向出賣人徵收

02:03:32 - 02:03:35
對國家來講，你要誰來繳都一樣啦

02:03:35 - 02:03:38
所以說這個條文本身被認為是一個任意規定

02:03:39 - 02:03:41
如果你違反的話，基本上不會無效

02:03:41 - 02:03:43
因為只要你有繳稅就好

02:03:44 - 02:03:45
只要你有繳稅就好

02:03:45 - 02:03:48
所以如果你約定由另外一方來付，沒有問題

02:03:48 - 02:03:51
畢竟對國家來說，我有收到這筆錢就可以了

02:03:52 - 02:03:54
你們當事人誰要付錢,我沒有意見

02:03:54 - 02:03:58
如果你們沒有約定,就依這一條向出賣人徵收之,有沒有

02:03:58 - 02:04:00
所以這個地方你可以

02:04:00 - 02:04:04
去注意到,它其實並沒有這樣的一個強制性在,

02:04:04 - 02:04:07
你可以看註釋165,有沒有?

02:04:07 - 02:04:07
這裡有一個最高法院的判決,

02:04:07 - 02:04:15
他就說土地增值稅依土地法182條、平均地權條例等等,應由原土地所有權之出賣人繳納。

02:04:16 - 02:04:20
但此納稅義務是國家基於能順利課稅所為的規定,

02:04:21 - 02:04:27
所以原土地所有權之出賣人在公法上,自有繳納土地增值稅的義務,

02:04:27 - 02:04:34
但在買賣當事人間,基於私法自治原則,就土地增值稅要由誰來負擔,不妨另行約定。

02:04:35 - 02:04:40
這個部分如果他另外約定由買受人負擔，也不會認為他是無效的。

02:04:40 - 02:04:41
這個同學可以多去注意。

02:04:42 - 02:04:43
好，那這兩個都是有考過的。

02:04:44 - 02:04:52
就我們剛剛講到的那個民法的488，跟這個土地法的182，這個其實都是在選擇題當中出現過的情形。

02:04:52 - 02:04:56
那再來我們剛剛講到的那個，取締規定啊。

02:04:57 - 02:05:02
那主要就是像那個證券交易法的60條,我們剛剛也有跟同學講過。

02:05:02 - 02:05:04
好,那我們接下來講兩個大重點,

02:05:04 - 02:05:08
就是說民法的71條我們剛剛看到的那些是些小菜啦,

02:05:08 - 02:05:11
那其實真的比較重要的大概就兩個問題,

02:05:11 - 02:05:12
第一個是脫法行為,

02:05:12 - 02:05:15
那第二個就是要講原住民保留地買賣案

02:05:16 - 02:05:17
好，那我們先來看脫法行為

02:05:18 - 02:05:19
這個理論上比較簡單。

02:05:19 - 02:05:22
那脫法行為其實是一個

02:05:23 - 02:05:24
我個人覺得

02:05:24 - 02:05:27
他在法律解釋上很有趣的一個問題喔,

02:05:27 - 02:05:29
因為你看喔，脫法行為它的邏輯是這樣子，

02:05:30 - 02:05:32
脫法行為邏輯是這樣，

02:05:32 - 02:05:32
他說甲，

02:05:32 - 02:05:35
跟乙現在賭博。

02:05:36 - 02:05:38
對,積欠了一筆賭債,

02:05:38 - 02:05:40
甲跟乙賭博積欠一筆賭債,

02:05:40 - 02:05:42
甲是債務人,

02:05:43 - 02:05:44
那乙是債權人。

02:05:45 - 02:05:46
那我們可以看到,我們知道賭債非債,

02:05:47 - 02:05:47
有沒有?

02:05:47 - 02:05:50
因為賭博本身它是一個法令所禁止的行為,

02:05:51 - 02:05:56
所以一般當事人如果基於賭博而發生的債務,它本身來講是一個無效的債務,

02:05:56 - 02:06:00
所以乙如果在訴訟中要求甲給付賭債,

02:06:00 - 02:06:01
乙也會敗訴。

02:06:01 - 02:06:01
你想想看喔

02:06:01 - 02:06:08
如果今天乙是賭場的老闆，喔，乙是賭場的老闆，他跑去跟甲講說，你欠我一筆100萬的賭債，甲說我不還，你說我告你，然後法官就問你說，請問你為什麼可以跟你要100萬呢？

02:06:08 - 02:06:15
因為他欠我一筆賭債，法院就會講啊，賭債非債嘛，為什麼賭債非債？因為賭博是法令禁止的行為，違反強行規定無效，既然這個是個無效的請求權，當然就不會發生效力，你無法跟他去做這樣的主張。

02:06:15 - 02:06:16
所以乙很聰明啊，

02:06:16 - 02:06:17
他說你看，

02:06:17 - 02:06:19
我如果用賭債跟你要，

02:06:19 - 02:06:20
我一定會敗訴，

02:06:20 - 02:06:22
所以我想了一招，

02:06:22 - 02:06:24
我們來定一個消費借貸契約，

02:06:24 - 02:06:26
你簽個借據給我，

02:06:26 - 02:06:28
或者你簽個本票給我。

02:06:28 - 02:06:31
對不對，我要你這個東西。

02:06:31 - 02:06:35
我要你這個東西,你簽個借據,簽個本票給我,然後呢

02:06:35 - 02:06:40
你現在賭債100萬,我們就把他轉換成你跟我借100萬。

02:06:40 - 02:06:45
對不對,也就是說你現在不是欠我賭債喔

02:06:45 - 02:06:52
我是借你100萬來還我錢,所以你現在欠我的叫做借款,就不是賭債。

02:06:52 - 02:06:56
所以如果我們把一個原本不合法的賭債,

02:06:56 - 02:06:59
透過包裝,變成合法的借貸,

02:06:59 - 02:07:02
或者變成合法的票據,請問

02:07:02 - 02:07:05
這時候乙基於借款關係、

02:07:05 - 02:07:07
基於票據關係,

02:07:07 - 02:07:10
向甲請求給付,

02:07:10 - 02:07:12
有沒有理由?

02:07:12 - 02:07:15
那形式上乙的主張合不合法?

02:07:15 - 02:07:16
合法。

02:07:16 - 02:07:19
因為乙現在的請求權基礎已經不是賭博契約了,對不對?

02:07:19 - 02:07:22
他的請求權基礎是借款契約,是本票。

02:07:22 - 02:07:28
所以在這樣的情形底下,對乙來說,他現在是一個完全合法的狀態,那怎麼辦?

02:07:28 - 02:07:30
那遇到這個問題啊,

02:07:30 - 02:07:33
我們的最高法院說,這個叫做脫法行為。

02:07:33 - 02:07:42
也就是你試圖用一個合法的法律行為,來掩護原本非法的法律行為。

02:07:42 - 02:07:48
那這種情形,等於是你用合法掩護非法,這個也就是試圖要規避法律的規定。

02:07:48 - 02:07:51
這種行為不能認為他有利益。

02:08:00 - 02:08:00
有效

02:08:00 - 02:08:01
所以他就提出了一個叫做脫法行為的理論

02:08:03 - 02:08:10
這個脫法行為的理論的邏輯就在於說,如果用一個合法的行為來掩護本質上不合法的行為,那基於脫法行為的理論,這個原本合法的行為也不能認為有效

02:08:15 - 02:08:16
好,這個叫脫法行為

02:08:17 - 02:08:19
所以你可以看到最高法院的判例,他就怎麼說

02:08:19 - 02:08:20
在那個

02:08:22 - 02:08:28
註釋的,那個179,有沒有,註釋179

02:08:29 - 02:08:32
這個最經典的44年這個判例

02:08:32 - 02:08:38
他就說賭博為法令所禁止的行為，因該行為所生的債，原無請求權可言

02:08:38 - 02:08:45
除有特別情形外，縱使雙方同意以新債清償此向債務的方法，而變更為負擔他項新債務時

02:08:45 - 02:08:49
亦屬脫法行為，而不能因之取得請求權

02:08:49 - 02:08:52
所以你可以看到，這個地方他說這是個脫法行為啊

02:08:53 - 02:08:56
所以說你不能夠因此而拿到新的請求權

02:08:56 - 02:09:00
因為你原本的行為是不法的，後面就不可能變成合法的

02:09:00 - 02:09:00
合法的

02:09:01 - 02:09:07
那王澤鑑老師，就是陳習自他的這個在德國的教授所說的

02:09:07 - 02:09:12
就是說我們其實脫法行為這個理論啊，有沒有承認他的必要性

02:09:13 - 02:09:13
這個

02:09:13 - 02:09:15
其實並不是有不同的結果，而是他去思考的是

02:09:17 - 02:09:19
我們有沒有必要再生一個理論出來

02:09:20 - 02:09:23
因為如果這是一個一般的法律解釋就可以解決的問題

02:09:24 - 02:09:27
那我們何必再硬要多一個理論出來解決這個問題，沒有必要嘛

02:09:28 - 02:09:32
簡單來說，如果這個賭債變成了票據債務

02:09:33 - 02:09:35
這個賭債變成了借款債務，這個叫什麼

02:09:36 - 02:09:37
債務性質更改

02:09:37 - 02:09:40
那債務性質更改，他著重的是債務同一性

02:09:41 - 02:09:44
所以原本無效的債務，也不可能因為更改而變成有效

02:09:45 - 02:09:49
所以你單純用債務性質更改的理論，做出法律解釋

02:09:49 - 02:09:54
一樣可以得到這一個借款債務，票據債務不合法這樣子的一個結果

02:09:55 - 02:10:00
所以在這樣的情況底下，脫法行為這個理論根本沒有存在的必要

02:10:00 - 02:10:00
因為王澤鑑老師認為

02:10:00 - 02:10:00
脫法行為問題本身就是法律解釋問題

02:10:04 - 02:10:14
你可以透過法律解釋來解決，你就沒有必要再拿這個理論出來，他簡單來講，他就在講說，你最高法院不要偷懶

02:10:15 - 02:10:20
你就好好解釋法律，有沒有，你就好好告訴我，從法律解釋裡面我怎麼得出這個借款關係無效的結論

02:10:21 - 02:10:27
你要透過法律解釋來解決問題,而不是不透過法律解釋,就直接說這是脫法行為所以無效,這樣太快了

02:10:28 - 02:10:35
所以他這個地方會認為脫法行為問題就是法律解釋問題,你不能夠在這個地方去偷懶,去這樣解決

02:10:35 - 02:10:39
那當然這樣的一個賭債轉換成票據債務,這已經很老梗了

02:10:42 - 02:10:43
現在賭場很厲害

02:10:43 - 02:10:47
而且賭場現在這樣做，法院有時候會認為它是有效的

02:10:48 - 02:10:49
現在賭場都怎麼玩？

02:10:49 - 02:10:51
賭場現在會先借你錢

02:10:51 - 02:10:53
就是你還沒有來賭博之前喔

02:10:55 - 02:10:56
你先跟我借錢

02:10:56 - 02:10:57
你跟我借100萬

02:10:57 - 02:10:59
好，你跟我借了100萬的是你的本金嘛，對不對

02:11:00 - 02:11:02
我現在我們就純粹的消費借貸

02:11:02 - 02:11:03
你借了100萬之後，你可以不用玩啊

02:11:04 - 02:11:06
你可以不用玩，沒有說借了一定要玩啊。

02:11:06 - 02:11:07
就借你100萬嘛，好，我借你100萬之後你開始玩。

02:11:09 - 02:11:10
然後接下來你玩輸了。

02:11:11 - 02:11:12
對，你玩輸了，那怎麼辦？

02:11:14 - 02:11:15
你還是要還我借款啊。

02:11:15 - 02:11:18
我等於在這個情況下，我不是用賭的方式跟你要錢

02:11:18 - 02:11:20
我一開始就借你錢了，那我借你錢

02:11:20 - 02:11:22
你去欠我100萬嘛，那你賭贏的很好啊

02:11:22 - 02:11:24
你賭贏就還我100萬，那你賭輸呢，你這100萬

02:11:25 - 02:11:27
也還是得還，也就是說現在賭場不會把賭債

02:11:27 - 02:11:31
再轉換成消費借貸了，他一定是先借你錢讓你玩，然後你玩得很開心嘛

02:11:31 - 02:11:33
你不管是賺還是賠，對他來說，我借你的錢

02:11:33 - 02:11:35
我現在都要給他拿回來，用這樣的方式

02:11:35 - 02:11:44
那當然當事人可能會在賭的過程中越欠越多怎麼樣的，那就另當別論，所以這個部分而言，就大家可以去注意到，這個其實也是現在我們對於這一種所謂的一個脫法行為算是實務的進化了，那也蠻有意思

02:11:44 - 02:11:47
像之前那個澳門就有賭場來臺灣告人，好像有一個臺灣人在澳門賭博

02:12:00 - 02:12:00
然後去跟賭場借了好幾億

02:12:00 - 02:12:03
在邊玩玩玩通通輸光了,就躲回臺灣

02:12:05 - 02:12:06
那澳門賭場就來告

02:12:07 - 02:12:09
那當時大家講說這不是賭債非債嗎

02:12:09 - 02:12:10
那怎麼來告

02:12:10 - 02:12:14
後來才發現，他其實在澳門是跟人家借錢去賭博

02:12:14 - 02:12:16
那這個人家其實是賭場啊

02:12:17 - 02:12:19
就等於說我今天賭場借你錢去賭博

02:12:19 - 02:12:20
我們之間才不是什麼賭債

02:12:20 - 02:12:23
我們之間就是一般的消費借貸債務

02:12:23 - 02:12:28
所以用這種方式,我覺得會不會將來會認為它是一種不合法的類型

02:12:28 - 02:12:35
但至少就現在的法律解釋來看,我會認為就是很單純的借錢還錢

02:12:35 - 02:12:35
那就是

02:12:35 - 02:12:39
你借錢去玩,那是你家的事

02:12:39 - 02:12:44
所以我心裡面會覺得說,如果今天是先借錢再賭博,那我今天就是就原本的借款債務去做主張

02:12:44 - 02:12:47
那其實好像也沒有什麼不合法的問題

02:12:47 - 02:12:48
好

02:12:48 - 02:12:50
那這個是關於賭債的概念

02:12:51 - 02:12:55
那接著我們來講，原住民保留地的這個案件

02:12:55 - 02:13:00
那這個案件啊，其實它是一個非常經典的大法庭裁定

02:13:00 - 02:13:07
當時做出來之後，其實很多的學者都有提出相關的看法

02:13:07 - 02:13:11
所以我們這邊也會把這些學者的見解

02:13:11 - 02:13:13
做一個簡單的統整

02:13:13 - 02:13:13
好

02:13:16 - 02:13:22
那我們首先來看到，就是在原住民保留地的這一個案件裡面

02:14:24 - 02:14:26
好，我們現在來看這個案件事實喔

02:14:26 - 02:14:28
就是說X是原住民

02:14:29 - 02:14:34
那X他過世之後，留下了一塊土地，這塊土地是一個原住民保留地

02:14:35 - 02:14:41
那原住民保留地，大家先注意到就是說，依照原住民保留地開發管理辦法第18條

02:14:41 - 02:14:44
還有山坡地保育條例第37條

02:14:45 - 02:14:51
這兩個條文都告訴你說，原住民保留地的所有權移轉以原住民為限

02:14:51 - 02:14:56
不管你是從原住民保留地的開發管理辦法，還是從山坡地的保育條例

02:14:56 - 02:15:00
都可以看到，他的所有權移轉以原住民為限

02:15:00 - 02:15:01
這樣子的一個條文

02:15:02 - 02:15:07
好，那接下來呢，我們來看到就是說，這個甲，他跟丁共同繼承這個A地

02:15:07 - 02:15:10
但甲很壞，就等於說偽造丁的同意書

02:15:11 - 02:15:12
他偽造丁的同意書

02:15:13 - 02:15:15
把這個A地單獨登記到自己名下

02:15:15 - 02:15:21
也就是說，他今天一開始，就先把這個A地啊，全部登記在他自己的名下，他無視丁的存在

02:15:22 - 02:15:25
他就偽造丁的同意書做這件事情

02:15:25 - 02:15:28
好,那這個繼承登記辦完之後,甲又做什麼

02:15:29 - 02:15:32
甲又把這個土地設定地上權給乙

02:15:32 - 02:15:34
因為他想要把這個土地賣給乙

02:15:34 - 02:15:36
可是乙不是原住民

02:15:36 - 02:15:38
乙在這裡他不是原住民

02:15:38 - 02:15:41
所以我沒有辦法直接把這塊土地賣給他

02:15:41 - 02:15:44
那我們在臺灣,很多人喜歡買原住民保留地

02:15:44 - 02:15:45
主要是因為

02:15:45 - 02:15:47
它通常是不貴啦

02:15:47 - 02:15:50
而且在山上,很適合做那種露營地

02:15:50 - 02:15:52
那臺灣前陣子就很流行露營嘛

02:15:52 - 02:15:55
所以有些人想說，我就是買一塊空地來做一個露營區

02:15:56 - 02:16:00
所以這個案件剛好就說，這個乙啊，可能剛好相中這裡

02:16:00 - 02:16:00
想要在這個A地上面經營這個露營事業，他就跟甲講說，我要跟你買這塊地。

02:16:06 - 02:16:07
可是甲說我不能賣你。

02:16:07 - 02:16:08
因為你不是原住民。

02:16:09 - 02:16:14
對不對，法律規定說啊，我只能把我的原住民保留地賣給原住民，你不是原住民，我賣不了你啊。

02:16:14 - 02:16:16
那伊說沒有關係，我們來找人頭。

02:16:17 - 02:16:20
所以伊就跑去找丙，來當他的人頭。

02:16:20 - 02:16:23
所以乙跟丙間簽了一個借名登記契約。

02:16:23 - 02:16:25
然後要求說什麼？

02:16:25 - 02:16:28
要求丙書面去跟甲訂立買賣契約。

02:16:28 - 02:16:31
然後要求甲把土地移轉登記給丙。

02:16:31 - 02:16:33
那丙是原住民就沒有問題嘛。

02:16:33 - 02:16:34
那乙不是原住民啊。

02:16:34 - 02:16:39
可是以怕怎麼樣,這個丙,將來把土地賣掉什麼的,麻煩。

02:16:39 - 02:16:42
所以他另外要求,你把這個土地設定地上權給我。

02:16:43 - 02:16:43
為什麼?

02:16:44 - 02:16:51
因為今天原住民保留地開發管理辦法,山坡地保育條例只有說,你不能把所有權移轉給我。

02:16:51 - 02:16:53
對不對,沒有說你不能設定地上權給我。

02:16:54 - 02:16:56
那沒有說你不能設定抵押權給我，對不對？

02:16:57 - 02:17:00
所以你要不要把這塊地，設定地上權跟抵押權給我。

02:17:00 - 02:17:04
讓我對這塊地取得一個實質的控制力。

02:17:04 - 02:17:07
也就是說，你雖然不能把所有權移轉給我。

02:17:07 - 02:17:10
但我有地上權，我有抵押權。

02:17:10 - 02:17:13
代表著這塊地將來如果不小心被賣掉。

02:17:14 - 02:17:16
我可以去拍賣這塊地。

02:17:16 - 02:17:17
然後有優先受償權。

02:17:17 - 02:17:19
那如果這塊地我要使用收益的話。

02:17:19 - 02:17:21
我也不用怕，因為我有地上權。

02:17:21 - 02:17:24
再加上我跟丙訂立的借名登記契約。

02:17:24 - 02:17:28
我們就可以透過這個方式，把土地移轉登記給丙。

02:17:28 - 02:17:30
讓以實質的

02:17:30 - 02:17:32
規避這些法律規定。

02:17:32 - 02:17:34
所以你可以看到，乙做的這一切。

02:17:35 - 02:17:36
已做的這一切。

02:17:36 - 02:17:37
他只有一個目標。

02:17:38 - 02:17:41
就是他想要規避我們下面所說的這些條文。

02:17:41 - 02:17:44
因為上面這些條文讓以沒有辦法取得所有權。

02:17:45 - 02:17:47
可是乙很想要得到這塊土地的所有權。

02:17:48 - 02:17:51
所以他繞了一大圈，來達到一個類似的結果。

02:17:51 - 02:17:52
那現在就問你說，那請問。

02:17:53 - 02:17:55
這些行為到底有沒有效？

02:17:56 - 02:17:58
那我們來看一下大法庭裁定的結論。

02:17:59 - 02:18:00
這個在大法庭

02:18:00 - 02:18:00
情裁定的想法底下,在218頁這邊。

02:18:03 - 02:18:05
108臺上大1636,他就說到,非原住民意要購買原住民甲所有的原住民保留地經營民宿。

02:18:11 - 02:18:16
為了規避山坡地保育條例37條,原住民保留地開發管理辦法18條。

02:18:16 - 02:18:19
乃與原住民丙成立借名登記契約。

02:18:19 - 02:18:26
以丙的名義向甲簽訂買賣契約,甲以該地位乙設定地上權之後,將所有權移轉登記給丙。

02:18:26 - 02:18:33
那乙丙間的借名登記契約、丙甲間的買賣契約，加以設定地上權及將所有權移轉登記給乙的行為。

02:18:33 - 02:18:39
通通啊，都是為了去實現非原住民以取得原住民保留地所有權的效果。

02:18:39 - 02:18:43
自違反上開規定，171條通通都無效。

02:18:44 - 02:18:52
也就是說，因為這兩個條文，他告訴我們，非原住民是不可能拿到原住民保留地的權利的，為什麼？

02:18:52 - 02:18:55
為了保護原住民固有的文化跟財產。

02:18:55 - 02:18:58
所以我們必須要限制他轉讓的對象。

02:18:58 - 02:19:03
那以透過這樣的方式，間接的達到類似取得所有權的結果嗎？對不對？

02:19:04 - 02:19:06
縱然他沒有直接取得所有權。

02:19:06 - 02:19:11
但他透過借名登記契約，透過地上權，對這個土地取得一個實質的控制力。

02:19:12 - 02:19:15
這樣的情況在法律上沒有被保護的價值。

02:19:15 - 02:19:19
所以我們會認為說這些行為基本上是全部無效的。

02:19:19 - 02:19:24
那既然這些行為全部無效，就代表根本沒有拿到這個地上權抵押權。

02:19:24 - 02:19:29
代表根本沒有拿到這個原住民保留地的所有權。

02:19:29 - 02:19:32
然後再加上這個A，他根本不是甲的。

02:19:32 - 02:19:37
因為畢竟他是繼承人，他只有二分之一的應繼分。

02:19:37 - 02:19:39
他卻把這個土地登記到他自己名下。

02:19:40 - 02:19:44
這個登記也是無效，沒有經過全體同意，所以我們會認為。

02:19:44 - 02:19:45
這個甲的登記無效。

02:19:45 - 02:19:47
那乙丙的登記也都無效。

02:19:48 - 02:19:50
所以，不是真正啦。

02:19:50 - 02:19:52
所以說其他的這個繼承人等。

02:19:52 - 02:19:56
如果說我要本於828條的第二項，

02:19:56 - 02:19:59
準用民法821條，然後搭配你

02:20:00 - 02:20:00
民法的767條一項中斷

02:20:02 - 02:20:04
來請求這些人塗銷登記。

02:20:04 - 02:20:06
那當然都沒有問題

02:20:06 - 02:20:09
因為這一件實際上它會產生糾紛

02:20:09 - 02:20:11
是因為這個丁後來發現這件事情

02:20:11 - 02:20:15
因為你看哦，這個土地登記簿上是長這個樣子

02:20:31 - 02:20:37
這個土地登記簿，你會發現到說原本是登記在X名下的原住民保留地

02:20:37 - 02:20:38
這第一個情況

02:20:38 - 02:20:40
然後再來丁死掉之後

02:20:40 - 02:20:45
在丁死掉之後,那甲今天是偽造丁的同意書

02:20:51 - 02:20:56
他是偽造丁的同意書,來辦理這個繼承登記跟分割登記

02:20:57 - 02:20:59
也就是說他透過偽造丁同意書的方式

02:20:59 - 02:21:00
應該是這樣

02:21:01 - 02:21:05
他偽造丁同意書的方式,把這個土地登記在他自己名下

02:21:05 - 02:21:07
因為你要把土地登記為甲丁共同共有

02:21:07 - 02:21:09
這個是不需要丁的同意書

02:21:09 - 02:21:13
任何的繼承人都可以去把遺產做共同共有登記

02:21:13 - 02:21:15
但是你共同共有登記完之後

02:21:15 - 02:21:18
你要把土地變成你一個人所有，這個叫分割

02:21:19 - 02:21:22
那你變成分割登記就要全體繼承人同意

02:21:22 - 02:21:24
但是你偽造丁的同意書

02:21:24 - 02:21:25
所以這個分割登記無效

02:21:26 - 02:21:30
再來我們看到最高法院說，這個乙丙這些行為

02:21:30 - 02:21:34
通通都是為了去實現，讓非原住民取得原住民保留地的控制權

02:21:34 - 02:21:35
也都無效

02:21:36 - 02:21:39
所以在甲乙丙的行為都無效的情況下

02:21:39 - 02:21:42
丁作為真正的繼承人之一

02:21:42 - 02:21:45
那丁當然就可以要求甲以丙塗銷

02:21:45 - 02:21:47
讓土地回到什麼

02:21:47 - 02:21:50
最乾淨的原本的甲丁共同共有的狀態

02:21:50 - 02:21:52
因為x死掉了嘛

02:21:52 - 02:21:54
那當然土地不可能再回到x的身上

02:21:55 - 02:21:57
所以這個時候就回到甲丁共同共有的狀態就好了

02:21:57 - 02:21:58
這是丁的訴求

02:21:59 - 02:22:00
所以丁如果要提

02:22:00 - 02:22:02
樣做，他就必須要請求丙塗銷登記

02:22:02 - 02:22:04
請求乙塗銷登記。

02:22:04 - 02:22:06
那你要請求乙丙塗銷登記,

02:22:06 - 02:22:09
那你必須要說明併的行為無效的理由,

02:22:09 - 02:22:16
那這個大法庭就講到說，因為這些行為都是為了規避這些條文所做的,

02:22:16 - 02:22:17
所以這個會被認為是無效,

02:22:18 - 02:22:21
那他也是用民法的71條來作為他的依據。

02:22:22 - 02:22:25
好，那接著我們來看看學說的想法。

02:23:49 - 02:23:50
好，我們來看這四個行為。

02:23:51 - 02:23:59
這四個行為啊，基本上是我們在這個大法庭裁定當中，特別去拿出來談的，包括甲丙的買賣契約。

02:23:59 - 02:24:00
包括甲乙的這個

02:24:00 - 02:24:00
再我把它放在註釋裡面

02:24:02 - 02:24:05
好，那你看喔，在222頁註釋192、193裡面，《山坡地保育條例》37條第二項怎麼說？

02:24:08 - 02:24:15
他提到原住民取得原住民保留地所有權，如有移轉以原住民為限。

02:24:15 - 02:24:20
好，接著是《原住民保留地開發管理辦法》第18條第一項，

02:24:20 - 02:24:22
原住民取得原住民保留地所有權後，

02:24:22 - 02:24:24
除政府指定的用途之外，

02:24:24 - 02:24:26
其移轉的承受人以原住民為限。

02:24:27 - 02:24:28
來，你仔細讀這兩個法條。

02:24:29 - 02:24:32
這兩個法條是針對哪一個法律行為在做的規定？

02:24:34 - 02:24:35
所有權移轉

02:24:36 - 02:24:40
有沒有，這個法條只針對所有權移轉在做規定

02:24:41 - 02:24:43
他有沒有針對買賣契約在做規定

02:24:43 - 02:24:43
沒有

02:24:44 - 02:24:47
所以這個法條沒有規定買賣契約

02:24:47 - 02:24:49
那買賣契約怎麼會違反這個規定

02:24:51 - 02:24:51
對不對

02:24:51 - 02:24:56
這個法條沒有規定買賣契約啊，那買賣契約怎麼會違反這個法條

02:24:58 - 02:24:59
這個邏輯可以接受嗎

02:24:59 - 02:25:00
對不對

02:25:00 - 02:25:02
你開的是一般的汽車

02:25:03 - 02:25:07
你騎的是一般的機車，你不會違反一些煞車的規定吧

02:25:07 - 02:25:08
對不對

02:25:08 - 02:25:12
這個東西就是你不能拿明朝的劍斬清朝的官嘛

02:25:12 - 02:25:13
這不是你用的規定啊

02:25:13 - 02:25:16
這個條文基本上是給所有權移轉用的,為什麼買賣契約可以用

02:25:18 - 02:25:21
所以學者在這個地方提出的第一個質疑就是

02:25:22 - 02:25:24
我們原住民保留地開發管理辦法

02:25:24 - 02:25:28
山坡地保育條例的射程範圍只有針對假「憑」的物權行為

02:25:29 - 02:25:31
所以假「憑」的所有權移轉

02:25:31 - 02:25:33
你說實際上他是為了

02:25:33 - 02:25:33
有沒有

02:25:33 - 02:25:37
實際上他是為了，那確實有違反這個規定之虞

02:25:37 - 02:25:40
那你說這個情況，171條認為他無效，我們可以接受

02:25:42 - 02:25:45
這地方你說171條無效，可以接受

02:25:45 - 02:25:48
他確實是有可能違反這個規定的

02:25:48 - 02:25:51
但是最上面這個買賣契約

02:25:51 - 02:25:53
最上面這個買賣契約

02:25:53 - 02:25:56
大多數的學者認為說

02:25:56 - 02:26:00
你要他無效的話，應該是以246條讓他無效才行

02:26:00 - 02:26:00
對，因為我們可以發現，這個丙它今天是為了乙，丙它今天是為了乙，來訂立這個買賣契約，所以實際上這個買賣契約的當事人是乙才對，對不對？

02:26:11 - 02:26:19
那如果這買賣契約當事人是乙的話，那你乙跟甲訂立這個買賣契約，結果是什麼？

02:26:20 - 02:26:27
甲不能把所有權移轉給你，所以它是一個標的不能，民法246條所說的，以不能之給付為契約之標的者，其契約無效，有沒有？

02:26:28 - 02:26:31
所以在這個情況下，並不是你違反了這個規定，這個規定沒有規定到買賣契約，你不會違反這個規定，但是因為你現在的給付是做不到的，你不是原住民，我無法把土地移轉給你，所以這時候以不能的給付為標的，應該認為契約是以246無效，而不是以71無效，你最高法院通通用71條去函攝，太奇怪了，因為這個法條的範圍只有針對物權行為而已，而且只有針對所有權移轉而已，你怎麼連買賣契約都一併把它給放進去了，那是不對的，所以買賣契約的話，基本上在這裡，我們會用民法246條的規定來說它無效，而不是用71條說它無效，因為它並沒有違反原住民保留地開發管理辦法，山坡地保育條例這些規定，它並沒有違反這些規定，所以它不會依71條無效，但確實因為這些規定，甲沒有辦法把土地過戶給乙，所以它給付不能而無效，差別在這個地方。

02:26:31 - 02:26:32
那至於說，能不能設定地上權？

02:26:33 - 02:26:35
能不能設定抵押權？

02:26:35 - 02:26:37
這裡學者其實就是踩住一個煞車，為什麼不行？

02:26:41 - 02:26:43
他只有講所有權移轉以原住民為限喔，他有說地上權移轉原住民為限嗎？

02:26:47 - 02:26:49
他有說抵押權的設定原住民為限嗎？

02:26:49 - 02:26:50
沒有啊，更何況你說這個法條的立法目的，在於保護原住民的財產跟文化，那今天如果原住民有需要融資，那我今天這個，

02:28:00 - 02:28:04
原住民保留地的抵押權，只能設定給原住民，而不能設定給銀行，那我要怎麼去保護我的財產，對不對？

02:28:06 - 02:28:13
所以說在這種情況底下，最高法院你對這個法條的文義做了過度的擴張。

02:28:13 - 02:28:19
也就是說我們當然可以理解到，你不想要讓乙對這個土地有實質的控制力。

02:28:19 - 02:28:21
這個目的我們可以理解。

02:28:21 - 02:28:25
但是你這個法條的文義就是所有權的移轉啊。

02:28:25 - 02:28:27
你要怎麼擴張到這個地方來？

02:28:27 - 02:28:30
但這個部分如果你認為規範的密度不足，

02:28:30 - 02:28:32
應該是透過修法來處理，

02:28:32 - 02:28:41
而不是透過法律解釋，就直接把這個法條的文義無止境的擴張到說，連地上權的設定、連抵押權的設定都不能做。

02:28:41 - 02:28:46
所以在這種情況底下，就是最高法院直接認為這個行為無效。

02:28:46 - 02:28:51
那這個直接用71條，這個在法律的解釋上其實有待商榷。

02:28:51 - 02:28:58
那這個借名登記的部分，學者倒是認為說，有去適用71條，或者是適用72條的空間。

02:28:59 - 02:29:00
簡單來講。

02:29:00 - 02:29:03
以規避法律為目的所做的借名登記契約。

02:29:04 - 02:29:06
那這個就是違反善良風俗。

02:29:06 - 02:29:08
違反強行規定。

02:29:08 - 02:29:11
因為我們知道你不是原住民，不能買原住民保留地。

02:29:11 - 02:29:14
那你想說，那我找個原住民來買就好了。

02:29:14 - 02:29:18
那你今天去找原住民這個目的，就是為了規避這些規定。

02:29:19 - 02:29:22
那這樣的一個借名登記契約，我們可以認為它違反這些強行規定。

02:29:22 - 02:29:25
違反這個善良風俗，說他無效，這可以接受。

02:29:26 - 02:29:29
但是在這樣的情況底下，你不宜怎麼樣？

02:29:30 - 02:29:33
把這些沒有受到法律規定的。

02:29:33 - 02:29:36
沒有受到法律規定的行為。

02:29:36 - 02:29:38
也都用71條宣告他無效。

02:29:38 - 02:29:42
這樣子的話,反而讓這一個條文的效果過於強大。

02:29:42 - 02:29:47
所以像陳榮傳老師、吳從周老師、林辰二老師的文章。

02:29:47 - 02:29:50
基本上都是對於這個最高法院的裁定。

02:29:50 - 02:29:52
有一些覺得不適當的地方。

02:29:52 - 02:29:58
也就是我們可以理解，最高法院不想讓乙對這個土地拿到實質控制力。

02:29:58 - 02:29:59
我們都可以接受。

02:29:59 - 02:30:00
這個理念。

02:30:00 - 02:30:05
結論大家都可以接受，但問題是你的法律解釋過於簡單粗暴。

02:30:05 - 02:30:07
你就通通丟進去說71條無效。

02:30:07 - 02:30:10
問題是你又仔細去看這個條文嗎？

02:30:10 - 02:30:14
對，這個條文的射程範圍是所有權移轉

02:30:14 - 02:30:21
所以所有權移轉以外的其他行為都不在這個條文的射程範圍內，何來移轉而無效的問題

02:30:21 - 02:30:25
所以在這個地方你去注意到學理上跟實務上[redacted] 它的差別

02:30:26 - 02:30:28
好，那我們今天就到這個地方

02:30:28 - 02:30:33
那我們下禮拜的話，我們就來看條件期限跟處分權的問題

02:30:33 - 02:30:35
好，那我們今天就先到這邊，謝謝各位